



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

**PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
(Rev. 01)**

OBRA

**“INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
LÍNEA F”**

EX-2025-43875108- -GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE.....	1
1.1. <i>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.....</i>	<i>1</i>
1.2. <i>MEMORIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE.....</i>	<i>1</i>
2. DISPOSICIONES GENERALES	3
2.1. <i>MARCO NORMATIVO</i>	<i>3</i>
2.2. <i>TERMINOLOGÍA.....</i>	<i>3</i>
2.3. <i>DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN.....</i>	<i>4</i>
2.4. <i>ADQUISICIÓN DE PLIEGOS</i>	<i>5</i>
2.5. <i>CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS</i>	<i>5</i>
2.6. <i>CIRCULARES, CON CONSULTA Y SIN CONSULTA.....</i>	<i>5</i>
2.7. <i>NOTIFICACIONES.....</i>	<i>6</i>
3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	7
3.1. <i>POR AJUSTE ALZADO.....</i>	<i>7</i>
4. OFERENTES	8
4.1. <i>CAPACIDAD LEGAL.....</i>	<i>8</i>
4.2. <i>REQUISITOS BÁSICOS GENERALES PARA PERSONAS JURÍDICAS, PARA UNIONES TRANSITORIAS Y DEMÁS FORMAS ASOCIATIVAS.....</i>	<i>8</i>
4.3. <i>CAPACIDAD TÉCNICA.....</i>	<i>10</i>
4.4. <i>CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA</i>	<i>11</i>
OFERENTES BAJO FORMA DE UNIÓN TRANSITORIA, CONSORCIO U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS.....	13
5. OFERTAS	15
5.1. <i>PRESUPUESTO OFICIAL</i>	<i>15</i>
5.2. <i>FORMA DE COTIZAR.....</i>	<i>15</i>
5.2.1. <i>HABILITACIÓN DE LOS OFERENTES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>17</i>
5.2.2. <i>CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.....</i>	<i>20</i>
5.3. <i>VISITA A LA ZONA DE OBRA.....</i>	<i>20</i>
5.4. <i>PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA</i>	<i>20</i>
5.5. <i>MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA</i>	<i>21</i>
5.6. <i>DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA</i>	<i>22</i>
5.6.1. <i>DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA.....</i>	<i>22</i>
5.6.2. <i>DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - LEGAL:.....</i>	<i>24</i>
5.6.3. <i>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....</i>	<i>26</i>
5.6.3.1. <i>DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE N° 1</i>	<i>26</i>
5.6.3.2. <i>DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE N° 2</i>	<i>28</i>
5.6.4. <i>ASPECTOS COMUNES REFERIDOS A LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.....</i>	<i>29</i>
5.7. <i>GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA</i>	<i>29</i>
5.8. <i>DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA</i>	<i>30</i>
5.9. <i>APERTURA DE LAS OFERTAS.....</i>	<i>30</i>
5.10. <i>EFFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.....</i>	<i>31</i>
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	32
6.1. <i>VISTA DE LAS OFERTAS</i>	<i>32</i>
6.2. <i>ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.....</i>	<i>32</i>
6.2.1. <i>ETAPA MÚLTIPLE:.....</i>	<i>32</i>
6.3. <i>CAUSALES DE INADMISIBILIDAD.....</i>	<i>34</i>
6.4. <i>AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....</i>	<i>35</i>
6.5. <i>PRECIO VIL.....</i>	<i>36</i>
6.6. <i>PREADJUDICACIÓN.....</i>	<i>36</i>
6.7. <i>IMPUGNACIONES</i>	<i>36</i>
6.8. <i>RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES</i>	<i>37</i>



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7. ADJUDICACIÓN	38
7.1. ADJUDICACIÓN	38
7.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	38
8. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	39
8.1. FIRMA DE LA CONTRATA	39
8.2. CESIÓN DEL CONTRATO	39
8.3. DOCUMENTACIÓN VÁLIDA PARA DIRIMIR DISCREPANCIAS - ORDEN DE PRELACIÓN.....	39
8.4. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS, DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS PREVIO A LA INSTANCIA JUDICIAL.....	40
8.5. RESCISIÓN DEL CONTRATO	41
9. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.....	42
9.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO	42
9.2. ORDEN DE COMIENZO – REQUISITOS A CUMPLIR PREVIO AL ACTA DE INICIO DE LA OBRA	42
9.2.1. SEGUROS.....	42
9.2.2. A.R.T.....	42
9.2.3. HIGIENE Y SEGURIDAD	43
9.2.4. SUBCONTRATACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA OFERTA.....	43
9.2.5. LIBROS Y BIBLIORATOS – FORMATOS DE REGISTRO.....	43
9.2.6. IMPACTO AMBIENTAL	44
9.2.7. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA.	44
9.2.8. CARGAS Y CONTRIBUCIONES	45
9.3. ACTA DE INICIO	45
9.4. PLAN DE TRABAJOS APROBADO.....	45
9.4.1. PLAN DE LOGÍSTICA DE LA OBRA	46
9.4.2. OTROS PLANES CONTRIBUYENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	47
9.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS	47
9.6. DOCUMENTACIÓN EN OBRA	48
9.7. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	48
9.8. OBRADOR.....	48
9.9. ENTRADA AL OBRADOR Y FRENTE DE TRABAJO.....	49
9.10. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO – PLAN DE SEÑALAMIENTO	49
9.11. RETIRO DE INSTALACIONES	50
9.12. HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA.....	50
9.12.1. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA	53
9.12.2. CARTEL DE OBRA	54
9.12.3. PLAN COMUNICACIONAL.....	55
9.13. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA.....	55
9.13.1. OBJETO.....	55
9.13.2. NORMATIVA.....	56
9.13.3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	56
9.13.4. RESPONSABLE AMBIENTAL	56
9.13.5. PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL.....	56
9.13.6. ASPECTOS AMBIENTALES.....	57
9.13.7. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	57
9.13.8. RESPONSABILIDAD	57
9.13.9. PERMISOS AMBIENTALES	57
9.13.10. ALTERNATIVAS DE SITIOS SELECCIONADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS EXCAVACIONES	58
9.13.11. CONTAMINACIÓN.....	59
9.13.12. CONTROL DE DERRAMES	59
9.13.13. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DE LOS RUIDOS	60
9.13.14. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE.....	60
9.13.15. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO.....	61
9.13.16. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.....	61
9.13.17. DEPENDENCIAS SANITARIAS EN LA ZONA DE OBRA	61
9.13.18. ASPECTOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPOS	62
9.14. REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA.	62



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.15.	JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA	63
9.16.	ESPECIALISTAS	64
9.17.	INSPECCIÓN DE OBRA	66
9.18.	NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA	66
9.18.1.	LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO	66
9.18.2.	LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO	66
9.18.3.	BIBLIORATO DE CERTIFICADOS	67
9.18.4.	BIBLIORATO CON FORMULARIOS DE APROBACIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS, PARTES DIARIOS, EQUIPOS EN OBRA Y MATERIALES EN TRÁNSITO (INGRESO / EGRESO)	67
9.19.	ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS	67
9.20.	DIVERGENCIAS	68
10.	PERSONAL	69
10.1.	PERSONAL DEL CONTRATISTA	69
10.2.	SALARIOS	69
10.3.	HORARIO DE TRABAJO	69
11.	MATERIALES Y TRABAJO	71
11.1.	METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA	71
11.2.	CALIDAD DE LOS MATERIALES	71
11.3.	EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA	72
11.4.	PÉRDIDAS, DAÑOS O PERJUICIOS POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS	74
11.5.	VICIOS OCULTOS	74
11.6.	RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO	74
12.	RELACIONES	75
12.1.	SUBCONTRATACIÓN	75
13.	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	76
13.1.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	76
13.1.1.	ESTUDIO DE LA OBRA	76
13.1.2.	INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	76
13.1.3.	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	76
13.1.4.	GESTIONES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS	77
13.1.5.	CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS	77
13.1.6.	PLAN DE TRABAJOS - PROGRAMACIÓN DE TRABAJO CON CAMINO CRÍTICO	78
13.1.7.	REUNIONES DE COORDINACIÓN	78
13.1.8.	APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS	78
13.1.9.	REGISTRO DE LOS TRABAJOS	79
13.1.10.	PLANOS DE OBRA – INSCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO Y CATASTRO	80
13.1.11.	PLANOS DE INSTALACIONES	81
13.1.12.	DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA	81
13.1.13.	IMPACTO AMBIENTAL	82
13.1.14.	PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO	82
13.1.15.	PERJUICIO POR INCENDIO	83
13.1.16.	RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL	83
13.1.17.	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83
13.1.18.	RESPONSABILIDAD EN LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS	83
14.	PLAZOS DE EJECUCIÓN	84
14.1.	PLAZO DE EJECUCIÓN	84
14.2.	RITMO DE INVERSIÓN	84
15.	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	85
15.1.	AMPLIACIONES DE PLAZO	85
15.2.	PRECIOS NUEVOS	85
15.3.	APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS	85



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS	86
16.1. <i>RÉGIMEN DE APLICACIÓN.....</i>	<i>86</i>
17. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS	87
17.1. <i>MEDICIÓN DE LAS OBRAS.....</i>	<i>87</i>
17.2. <i>ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS.....</i>	<i>88</i>
17.3. <i>PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS.....</i>	<i>88</i>
17.4. <i>APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS.....</i>	<i>89</i>
17.5. <i>RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS</i>	<i>89</i>
17.6. <i>FONDO DE REPAROS.....</i>	<i>89</i>
17.7. <i>PAGO DE LOS CERTIFICADOS.....</i>	<i>90</i>
17.8. <i>COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS</i>	<i>92</i>
17.9. <i>PRESENTACIÓN DE FACTURAS.....</i>	<i>92</i>
17.10. <i>ANTICIPO FINANCIERO.....</i>	<i>92</i>
17.11. <i>ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA</i>	<i>93</i>
17.11.1. <i>ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO XV ANTE INSUMOS NO PREVISTOS</i>	<i>94</i>
17.11.2. <i>DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN</i>	<i>94</i>
17.11.3. <i>CLÁUSULA DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN</i>	<i>95</i>
18. RECEPCIÓN DE LA OBRA	97
18.1. <i>RECEPCIÓN PARCIAL.....</i>	<i>97</i>
18.2. <i>RECEPCIÓN PROVISORIA</i>	<i>97</i>
18.3. <i>PLAZO DE GARANTÍA</i>	<i>97</i>
18.4. <i>FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA</i>	<i>97</i>
18.5. <i>REPARACIONES POR EL COMITENTE</i>	<i>98</i>
18.6. <i>RECEPCIÓN DEFINITIVA.....</i>	<i>98</i>
18.7. <i>LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.....</i>	<i>98</i>
19. PENALIDADES.....	99
19.1. <i>PENALIDADES</i>	<i>99</i>
19.2. <i>SANCIONES.....</i>	<i>103</i>
19.3. <i>PENALIDADES Y SANCIONES A CONTRATISTA CONSTITUIDA EN U.T. U OTRA FORMA ASOCIATIVA.....</i>	<i>103</i>
20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	104
20.1. <i>TELÉFONO E INTERNET</i>	<i>104</i>
20.2. <i>ELEMENTOS A PROVEER POR PARTE DEL CONTRATISTA.</i>	<i>104</i>
20.3. <i>GASTOS Y DERECHOS.....</i>	<i>104</i>
20.4. <i>AGUA DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>104</i>
20.5. <i>SEGUROS.....</i>	<i>104</i>
20.6. <i>REQUISITOS.....</i>	<i>109</i>
20.7. <i>SUPERVISIONES FUERA DEL ÁMBITO DE LA CABA.</i>	<i>110</i>
21. RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD.....	111
21.1. <i>RESPONSABILIDAD - INDEMNIDAD</i>	<i>111</i>

FORMULARIOS

FORMULARIO N° 1. OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.....	112
FORMULARIO N° 2. OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES.....	113
FORMULARIO N° 3. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA Y DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA NUEVA PARA LA OBRA	114
FORMULARIO N° 4. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES	116
FORMULARIO N° 5. CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO	117
FORMULARIO N° 6. PLANILLA DE COTIZACIONES	118
FORMULARIO N° 7. ANÁLISIS DE PRECIOS	119



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 8. DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR EL SEGURO DE CAUCIÓN POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA Y COMPROMISO EN LA ADOPCIÓN Y DESPLIEGUE DE MEDIDAS PREVENTIVAS, RECAUDOS AMBIENTALES Y ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AMBIENTALES.	120
FORMULARIO N° 9. PLANILLA VISITA INSPECCIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD.....	121
FORMULARIO N° 10. DECLARACIÓN JURADA DE ADHESIÓN.	126

ANEXOS

ANEXO I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN.....	127
ANEXO II. MODELO DE CONTRATA.....	129
ANEXO III. PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN S/LEY 2.809 (TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY 6.764).....	130
ANEXO IV. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS.....	133
ANEXO V. SEGURO DE CAUCIÓN POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA.....	138
ANEXO VI – OFICINAS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS, CONSUMIBLES, FACILIDADES Y COMUNICACIONES A PROVEER POR EL CONTRATISTA PARA LA IO.....	141
ANEXO VII. DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA.....	144
ANEXO VIII. DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO.....	145
ANEXO IX. DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.....	146
ANEXO X - DECLARACIÓN JURADA DE PÓLIZAS DE SEGURO.....	147
ANEXO XI - DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	148
ANEXO XII - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE PLIEGOS.....	149
ANEXO XIII - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN.....	150
ANEXO XIV - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA ARBITRAL.....	151
ANEXO XV – ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA – FÓRMULA POLINÓMICA.....	152



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), aprobado por el Decreto 152/21, y establecer las condiciones para la ejecución de la Obra denominada **“INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F”**.

Ésta será realizada en un todo de acuerdo con los planos del Proyecto y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y las Circulares Con y Sin Consulta que pudieran dictarse.

1.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La presente Contratación se rige por el procedimiento de Licitación Pública en los términos del artículo 22 y 24 inciso a) punto ii, e inciso b) puntos i-ii, Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, al amparo de lo establecido en la Ley de Obra Pública 6.246 (texto consolidado por la Ley 6.764), su Decreto Reglamentario 60/21 y su modificatorio y las normas dictadas por el Órgano Rector.

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE

Localización:

La obra de la Línea de Subterráneo F implica la construcción de un nuevo recorrido, que unirá los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo, permitiendo la combinación con las otras SEIS (6) Líneas de Subterráneos existentes.

Objetivos y características:

La presente Licitación tiene como objetivo seleccionar al Oferente que tendrá a su cargo el Contrato de producción de la Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea de Subterráneos F.

En relación con el Equipamiento, además de la provisión, comprende la Puesta en Marcha de los diferentes Sistemas comprendidos en el Contrato a celebrar con el Oferente seleccionado Adjudicatario como resultado del presente proceso licitatorio.

Alcance:

La Obra comprende DOCE (12) Estaciones, instalaciones y los túneles de interconexión, con un total de NUEVE CON OCHO (9,8) kilómetros de extensión. Las Estaciones previstas son: **Brandsen**; **Constitución** (nodo intermodal de carácter regional, con conexión con la Línea C); **Cochabamba** (con conexión con la Línea E); **Chile / Independencia**; **Congreso** (con conexión con la Línea A); **Corrientes** (con conexión con la Línea B); **Pizzurno** (con conexión con la Línea D); **Junín**; **Pueyrredón** (con conexión con la Línea H); **Parque Las Heras**; **Ecoparque** (nodo intermodal metropolitano); y **Pacífico / Juan B. Justo** (nodo intermodal metropolitano, con conexión con la Línea D).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La Obra comprende asimismo la disposición de cocheras en las Estaciones cabeceras (Brandsen y Pacífico). En la documentación técnica del Anteproyecto licitado también están contemplados espacios debajo la Plaza Vuelta de Obligado y la conexión con la Línea H de Subterráneo, las cuales no deberán ser cotizadas en la Oferta a ser presentada para la presente Licitación.

Los 9.8 km se corresponden con la longitud aproximada y referencial del tramo operacional. A los efectos de la propuesta que deban presentar los Oferentes, deberán guiarse por la documentación técnica incorporada en el Pliego que establece con precisión georreferenciada la longitud y características generales de las obras que deberá proyectar y construir a satisfacción.

Finalidad:

Esta Obra representa una oportunidad estratégica para mejorar la movilidad en la CABA y su área metropolitana. Su incorporación al Sistema de Subterráneos permitirá optimizar la conectividad transversal, aliviar la congestión en las líneas existentes y potenciar la integración con la red ferroviaria, favoreciendo un transporte público más eficiente, equitativo y sustentable.

Beneficiarios de la Obra:

Teniendo en cuenta la conectividad de la red subterránea que generará esta Obra, tendrá como beneficiarios a todos los usuarios de las líneas de subterráneos, tanto a los ciudadanos que residen en la CABA o llegan a ella para realizar distintas actividades, descongestionado a su vez a los distintos tipos de transporte terrestre que son utilizados en la traza que comprenderá la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. MARCO NORMATIVO

El procedimiento de selección y el Contrato están sujetos al régimen jurídico que se expone a continuación:

1. Ley 6.246 - Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la CABA (texto consolidado por la Ley 6.764), su Decreto Reglamentario 60/21 y su modificatorio y las normas dictadas por el Órgano Rector.
2. Ley 1.218 – (texto consolidado por la Ley 6.764).
3. Ley 2.809 – Régimen de Redeterminación de Precios (texto consolidado por la Ley 6.764), sus complementarias y modificatorias o las que en el futuro las reemplace.
4. Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por la Ley 6.764).
5. Ley 670 – Expansión de Subtes (Líneas F, G e I).
6. Ley 6.100 – Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Decreto 152/21.
8. Principios Generales del Derecho Administrativo.
9. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del objeto de la Contratación.

2.2. TERMINOLOGÍA

El artículo 1.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se complementa con lo siguiente:

En este Pliego y en la documentación del Contrato que se celebre, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: El Oferente al que se le ha notificado fehacientemente la Adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma de la Contrata.

APRA: Agencia de Protección Ambiental del GCABA.

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos (actual ARCA).

ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP).

ART: Aseguradora de Riesgos del Trabajo

BAO: Portal Web Buenos Aires Obras, a través del cual se tramitará la Licitación.

CAF: Certificado de Anticipo Financiero.

CAO: Certificado de Avance de Obra.

CEO: Comisión Evaluadora de Ofertas.

CEAMSE: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado

COMITENTE: Ministerio de Movilidad e Infraestructura del GCABA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

CONTRATA: El instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Gobierno y por el Adjudicatario, donde se estipulan los puntos fundamentales del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario después de que ha firmado el Contrato y sus complementos con el Comitente.

DATA ROOM: El espacio virtual organizado y administrado por el Organismo Contratante, la Inspección de Obra y sus Especialistas y Asesores y el Contratista, dispuesto para almacenar organizar y compartir información y documentación vinculada con la Obra "Ingeniería, Construcción y Equipamiento Línea de Subterráneo F"

DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

DÍAS HÁBIL/ES: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del GCABA.

EPB: Método de excavación de túneles que consta de un sistema que incluye una rueda de corte, un frente de excavación y un escudo protector que estabiliza el terreno. El sistema cuenta con un erector para colocar las dovelas de hormigón que conforman el revestimiento del túnel.

GCABA/GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IERIC: Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.

IGJ: Inspección General de Justicia.

IO: Inspección de Obra.

LEY 6.246: Ley de Obra Pública.

OBRA: "Ingeniería, Construcción y Equipamiento Línea de Subterráneo F"

OFERENTE: Toda persona humana o jurídica que presenta una Oferta ante el Llamado licitatorio.

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires S.E.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente en una Licitación.

PBCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PRD: Parte de Recepción Definitiva.

RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

UT: Unión Transitoria de Empresas

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.3. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

La documentación de la licitación está constituida por:

1. El PBCG.
2. El PBCP y las Circulares.
3. El PET y las Circulares.
4. Juego completo de Planos y Planillas.

La documentación de la Licitación se suministrará en forma gratuita.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2.4. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

El artículo 1.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos de la presente Licitación se encuentran disponibles en el Portal BAO.

2.5. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

El artículo 1.6. del PBCG queda complementado con lo siguiente:

A los efectos de la presente licitación, el GCABA constituye domicilio en la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, sito en la Avenida Martín García 346, 5to. Piso de la CABA.

Por su parte, el domicilio legal del GCABA a los efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley 1.218 (texto consolidado por la Ley 6.764), es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de esta ciudad, conforme la Resolución 77/PG/06.

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su modificación.

Asimismo, se establece que, a los efectos de dar cumplimiento con el artículo 1.6. del PBCG los Oferentes deberán constituir domicilio con la presentación de la Oferta, el que deberá situarse en la CABA y, en atención a lo determinado por la Disposición 9/DGCCYA/21, deberán presentar la Declaración Jurada de Domicilio (conforme al Anexo VIII de este Pliego).

Por su parte, las empresas extranjeras deberán constituir un domicilio electrónico al momento de presentar la Oferta y deberán ratificar en caso de resultar Adjudicataria. Asimismo, deberán constituir domicilio electrónico, en el cual se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. Para el caso de resultar Preadjudicataria deberá constituir una representación en el país, de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades 19.550 al momento de la adjudicación.

Los plazos correspondientes se computarán a partir del día hábil siguiente al de su notificación.

2.6. CIRCULARES, CON CONSULTA Y SIN CONSULTA

El artículo 1.7 del PBCG queda complementado de esta manera:

Durante el período del Llamado y hasta UN (1) día hábil antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA podrá emitir Circulares sin Consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación del PBCP y del PET.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los Interesados podrán formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de ambos Pliegos a través del Portal BAO, hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas las cuales serán contestadas hasta UN (1) día hábil antes de la fecha de Apertura de las Ofertas.

Se deja establecido expresamente que las consultas que se formulen deberán ser concretas, procurando que no se encuentren expresamente respondidas en los Pliegos, y deberán ser redactadas de modo tal que puedan ser comprendidas y evacuadas con facilidad por quien corresponda.

Las Circulares con y sin Consulta emitidas serán comunicadas mediante el Portal BAO y publicadas en el Boletín Oficial de la CABA. Éstas formarán parte de los documentos licitatorios y contractuales.

Los Interesados y Oferentes deberán verificar en el Portal BAO si se han emitido Circulares, no pudiendo alegar en modo alguno su desconocimiento ni excusarse de su aplicación y vigencia.

2.7. NOTIFICACIONES

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.10 del PBCG.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La Obra objeto de esta Licitación se ejecutará por el Sistema de Contratación por Ajuste Alzado.

3.1. POR AJUSTE ALZADO

Las obras e instalaciones que integran la presente Licitación se contratarán por el Sistema de Ajuste Alzado.

Los Oferentes deberán cotizar el precio total conforme las indicaciones de la documentación licitatoria.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización y fuese necesaria para la ejecución completa y acorde a su fin de la Obra y de sus partes componentes se considerará que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Las cantidades que se indican en las Planillas de Cotización tienen solamente valor informativo ya que es obligación del Oferente la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores. El Comitente no aceptará responsabilidad alguna por las cantidades informadas

En particular, las tareas de tratamiento de suelos contaminados y la reubicación de interferencias no deberán ser cotizadas en la Oferta a ser presentada.

Para los citados trabajos, una vez adjudicada la Obra, el Contratista deberá presentar a la IO con una anticipación no menor a TREINTA (30) días hábiles, por Nota de Pedido, la propuesta de intervención, con la correspondiente fundamentación y la Oferta Económica con la cotización del tratamiento de suelos contaminados y/o las reubicaciones de interferencias cuya ejecución resulte necesaria.

Una vez aprobada por el Comitente la intervención solicitada, la IO comunicará al Contratista la autorización para la ejecución de la intervención, el monto aprobado y el plazo otorgado para su realización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

4. OFERENTES

4.1. CAPACIDAD LEGAL

Los Oferentes deberán ser persona jurídica regularmente constituida en el país o en el exterior pudiendo presentarse en forma individual o en forma de UT y deberán tener capacidad para obligarse y no encontrarse inhabilitados para contratar con la CABA.

Asimismo, al momento de la Apertura de Ofertas deberán encontrarse pre-inscriptos o inscriptos en el caso de tratarse de personas jurídicas regularmente constituidas en el país, o pre-registrados o registrados, en caso de tratarse de personas jurídicas constituidas en el exterior, en el RIUPP, en el rubro que se licita y tener usuario legitimado de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 20/DGCCYA/22 y de acuerdo con lo reglamentado mediante Disposición 765/DGCYC/23 y 8/DGCYC/18.

Se destaca que en el caso de resultar preadjudicatario una persona jurídica extranjera deberá constituir una representación en el país, de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades 19.550 al momento de la Adjudicación.

4.2. REQUISITOS BÁSICOS GENERALES PARA PERSONAS JURÍDICAS, PARA UNIONES TRANSITORIAS Y DEMÁS FORMAS ASOCIATIVAS

Los Oferentes, para ser admitidos, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:

- 1) No deben encontrarse alcanzados por alguno de los supuestos de inhabilidad ni de inelegibilidad previstos en los artículos 28 y 29, respectivamente, de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).
- 2) Las sociedades comerciales que integren cada UT, constituida o a constituirse, deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos para las U.T. de acuerdo con los artículos 1.463 al 1.469 del Título IV Capítulo 16, Sección 4ª del Código Civil y Comercial de la Nación y sus leyes modificatorias.
- 3) Los Oferentes individuales y cada una de las personas jurídicas que integren la UT u otra forma asociativa deberán estar debidamente constituidos como tal o como sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego.

Si se tratara de una UT, deberá contar con una entidad que constituya su máxima autoridad, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el GCABA durante la licitación, contratación y ejecución de la Obra.

- 4) En el caso en que DOS (2) o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, con renuncia al beneficio de excusión y división.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 5) Una vez presentadas a la Licitación, los contratos asociativos no podrán modificar su integración, es decir, cambiar las empresas que la componen, ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo autorización previa del Comitente.

En el caso de las UT, deberán tener por Estatuto una duración mayor al plazo de ejecución de obra, incluido el plazo de garantía, debiendo encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial los trabajos a realizar.

- 6) Los Oferentes que se presenten en forma individual, las UT y todos sus integrantes, así como sus directivos, profesionales y técnicos no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él, ni con el GCABA.

No se contratará a empresas o asociaciones de empresas para ejecutar obras o prestar servicios que puedan implicar conflicto de interés con sus obligaciones previas o vigentes con respecto al GCABA.

Ninguna firma que haya sido contratada para prestar Servicios de Consultoría en la preparación o ejecución de un Proyecto, así como ninguna de sus filiales o controlantes o sucursales, podrá posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios distintos a los Servicios de Consultoría o de IO que se generen como resultado de los Servicios de Consultoría previamente prestados para la preparación o ejecución del mismo proyecto. Esta interdicción alcanza a la empresa individual y a las que se presenten asociadas o en UT. Asimismo, también alcanza a los miembros de una asociación empresarial o UT.

Esta disposición podrá extenderse y alcanzar a los Subcontratistas, Consultores y Proveedores, de acuerdo con las circunstancias particulares que se analicen de cada caso, a juicio del Comitente, que en ese caso se reserva la facultad de solicitar su reemplazo por otra firma (Subcontratista, Consultora o Proveedora) que el Oferente pueda proponer.

- 7) Las personas jurídicas que se presenten deberán estar debidamente constituidas, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este Pliego.
- 8) Las Certificaciones de las Obras que se presenten como antecedentes deberán presentarse traducidas, certificadas por Notario o Escribano Público y apostilladas, según corresponda.
- 9) Los Currículums Vitae deberán estar firmados por los profesionales propuestos, incluyendo la declaración de su aceptación para los cargos propuestos y traducidas, según corresponda.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

4.3. CAPACIDAD TÉCNICA

Los Oferentes deberán contar con antecedentes en obras observando los siguientes requisitos:

A. CANTIDAD DE OBRAS A PRESENTAR	De UNA (1) Obra a CUATRO (4) Obras
B. TIPO Y METODOLOGÍA DE LA OBRA	Subterránea con Tuneladora EPB / Slurry Shield TBM, Single Shield TBM, Double Shield TBM y Multi-mode TBM
C. LONGITUD MÍNIMA SUBTERRÁNEA	CINCO (5) km en Zona Urbana
D. CANTIDAD MÍNIMA DE ESTACIONES	SEIS (6)
E. PARTICIPACIÓN MÍNIMA EN UN ASOCIACIÓN QUE ACREDITE LOS REQUISITOS A, B, C Y D	VEINTE POR CIENTO (20%)

Los requisitos de antecedentes técnicos se cumplirán demostrando haber construido -como mínimo- CINCO (5) kilómetros de túnel subterráneo y, además, de -al menos-, un número de SEIS (6) Estaciones.

Dicha experiencia podrá acreditarse considerando la concurrencia de más de UNA (1) obra, hasta un número máximo agregado de CUATRO (4) obras si necesitase sumar más kilómetros o más Estaciones a un Proyecto en particular.

Si contase con más obras, podrá agregarlas a sus antecedentes en forma adicional, a su criterio.

Los kilómetros de túnel aceptados como experiencia deberán ser necesariamente mediante TBM, admitiéndose no sólo TBM EPB, sino también slurry shield TBM, single shield TBM, double shield TBM y multi-mode TBM, en todos los casos para obras de transporte y en ámbito urbano.

La falta de cumplimiento de dichos requisitos será motivo de descarte de la Oferta (Requisitos Técnicos Inexcusables).

En los antecedentes técnicos requeridos, los Oferentes discriminarán:

- Las obras presentadas como antecedentes para cumplir con los requisitos de capacidad técnica antes citados, que hayan sido ejecutadas en el transcurso de los últimos DIEZ (10) años; y
- Las obras presentadas como antecedentes para cumplir con los requisitos de capacidad técnica antes citados, que hayan sido ejecutadas en un lapso superior a los DIEZ (10) años y hasta los VEINTE (20) años de antigüedad.

En ambos casos, en las obras presentadas como antecedentes deberá indicarse: Denominación y localización geográfica de la Obra / Comitente / Plazo de Ejecución / Grado de Cumplimiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberán considerarse para los antecedentes técnicos aquellas obras que hayan sido ejecutadas en el transcurso de los últimos VEINTE (20) años, presentando -como mínimo- los registros de los siguientes indicadores de Gestión de cada Obra:

- Variación presupuestaria (costos presupuestados del Proyecto y costos reales de la Obra);
- Porcentaje de tiempo de inactividad laboral (plazo previsto en el Proyecto y plazo real de ejecución de la Obra, indicando las causas);
- Tasa de defectos registrados (cantidad de errores o fallas y problemas de la calidad acontecidos durante la Obra);
- Tasa de incidentes de seguridad (cuantificación de lesiones, infracciones de seguridad y accidentes laborales en el transcurso del lapso de ejecución de la Obra);
- Fechas de finalización programadas versus fechas de finalización reales;
- Grado de satisfacción del Comitente / Cliente.

La falta de cumplimiento o el cumplimiento parcial de los requisitos y detalles adicionales requeridos no constituirán causal de descarte de la Oferta presentada.

4.4. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico-financiera suficiente para realizar la Obra objeto de la presente Contratación, considerando su Situación Patrimonial, Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, Capital de Trabajo y disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades de Flujo de Caja derivadas de la ejecución contractual.

A tal efecto, se calcularán y evaluarán los siguientes requisitos e indicadores:

a) **Capital de Trabajo y Capacidad Financiera disponible.**

El Oferente deberá acreditar un **Capital de Trabajo Neto positivo**, calculado conforme la siguiente fórmula:

$$\text{Capital de Trabajo Neto} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

El Capital de Trabajo Neto deberá ser, como mínimo, equivalente al **CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Presupuesto Oficial**.

Los datos serán extraídos del último Balance Anual cerrado, auditado y con constancia de aprobación por los correspondientes Órganos Sociales de la entidad y de presentación ante la respectiva Autoridad de Contralor.

Alternativamente, cuando el Oferente no alcance por sí solo el nivel mínimo de Capital de Trabajo Neto exigido, podrá acreditar su capacidad financiera disponible mediante la integración del Capital de Trabajo disponible con recursos financieros complementarios suficientes para atender las necesidades de Flujo de Caja de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los Oferentes que acrediten su capacidad financiera disponible mediante la integración del Capital de Trabajo Neto con recursos financieros complementarios deberán presentar la documentación respaldatoria correspondiente.

A tal efecto, el Oferente deberá demostrar la disponibilidad de activos líquidos, inversiones financieras líquidas, líneas de crédito firmes no utilizadas, compromisos financieros firmes u otros medios financieros aceptables, todos ellos con independencia del Anticipo contractual previsto en el marco del Contrato.

Dicha Capacidad Financiera complementaria deberá ser acreditada mediante documentación fehaciente, en las siguientes alternativas: Garantía Bancaria, Carta de Compromiso Financiero Firme, Línea de Crédito aprobada no utilizada u otro instrumento financiero equivalente, emitido por una entidad bancaria nacional o internacional de primera línea, firmado por la Autoridad Competente de la entidad bancaria, certificado por Escribano Público y, en caso de corresponder, debidamente apostillado o legalizado.

La Garantía Bancaria, Carta de Compromiso Financiero Firme, Línea de Crédito aprobada u otro instrumento financiero equivalente deberá ser constituido a entera satisfacción del Organismo Licitante. En todos los casos, los recursos financieros disponibles deberán resultar suficientes para cubrir la diferencia entre el Capital de Trabajo Neto acreditado por el Oferente y el Capital de Trabajo mínimo exigido conforme el presente apartado.

La falta de presentación de la documentación respaldatoria de los recursos financieros complementarios impedirá considerar acreditado el requisito económico-financiero exigido.

En caso de que la entidad bancaria o el instrumento presentado no satisfagan razonablemente al Comitente, el Oferente deberá reemplazarlo o complementarlo dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde la correspondiente notificación, bajo apercibimiento de tener por no acreditado el requisito económico-financiero exigido.

b) Patrimonio Neto.

El Oferente deberá acreditar un **Patrimonio Neto** equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Presupuesto Oficial**.

Los datos serán extraídos del último Balance Anual cerrado, auditado y con constancia de aprobación por los correspondientes Órganos Sociales de la entidad y de presentación ante la respectiva Autoridad de Contralor.

c) Indicadores económico-financieros

El Oferente deberá acompañar certificación contable, suscripta por Contador Público Nacional y legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de los siguientes indicadores:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO
Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> a 1,10
Liquidez Ácida	(Activo Corriente- Bienes de cambio) / Pasivo Corriente	> ó = a 0,90
Solvencia	Activo Total / Pasivo Total	> a 1,2
Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto	< o igual 1,50

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes del último Estado Contable Anual cerrado y auditado presentado por el Oferente.

Los indicadores de Patrimonio Neto y Capital de Trabajo deberán surgir del último Balance Anual cerrado y auditado. Dichos indicadores no se evaluarán sobre el Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables intermedios que presente el Oferente, a excepción de lo relativo a la documentación complementaria prevista para actualizar la información contable cuando corresponda.

La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros, al Capital de Trabajo y al Patrimonio Neto, será evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situación económico – financiera de los Oferentes, considerándose los valores indicados para todos esos rubros como valores de referencia.

Los valores indicados en el presente artículo serán considerados requisitos mínimos o valores de referencia, según corresponda, sin perjuicio de la facultad del Organismo Licitante de requerir aclaraciones, información adicional o documentación.

Oferentes bajo forma de Unión Transitoria, consorcio u otras formas asociativas

En caso de Unión Transitoria, consorcio u otra forma asociativa, cada una de las sociedades integrantes deberá presentar su propia información contable, incluyendo balances, estados contables y demás documentación económico-financiera exigida.

Los indicadores correspondientes deberán ser determinados sobre la base de los Estados Contables Anuales cerrados, auditados, aprobados por los Órganos Sociales correspondientes y presentados ante la respectiva Autoridad de Contralor de cada uno de los integrantes de la asociación.

Para el requisito de **Capital de Trabajo Neto** y, en su caso, para la acreditación de la **Capacidad Financiera disponible**, se considerará la **sumatoria de los valores obtenidos por cada empresa integrante, ponderados según su porcentaje de participación en la Unión Transitoria, consorcio o forma asociativa correspondiente**.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para el requisito de **Patrimonio Neto**, se adoptará un criterio específico: el cumplimiento del valor mínimo exigido será determinado mediante la **sumatoria simple del Patrimonio Neto de todos los integrantes** de la Unión Transitoria, consorcio o forma asociativa, sin ponderación por el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

En consecuencia, a los efectos de verificar el cumplimiento del requisito de Patrimonio Neto, se computará el Patrimonio Neto individual de cada integrante, conforme surja de su último Balance Anual cerrado, auditado, aprobado por los Órganos Sociales correspondientes y presentado ante la respectiva Autoridad de Contralor, verificándose que la sumatoria de dichos Patrimonios Netos alcance, como mínimo, el **DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Presupuesto Oficial** exigido.

Para el cálculo de los indicadores de valores absolutos se adoptarán criterios diferenciados:

- El **Capital de Trabajo Neto** y la **Capacidad Financiera disponible** se calcularán considerando la sumatoria de los valores correspondientes a cada integrante, ponderados según su porcentaje de participación en la Unión Transitoria, consorcio o forma asociativa;
- El **Patrimonio Neto**, en cambio, se calculará mediante la **sumatoria simple del Patrimonio Neto de todos los integrantes, sin ponderación por porcentaje de participación**.

Sin perjuicio del cómputo conjunto de los requisitos económico-financieros indicados precedentemente, cada integrante deberá acreditar individualmente una situación patrimonial, económica y financiera razonable. El Organismo Licitante podrá requerir aclaraciones, información adicional, respaldo corporativo, garantías complementarias u otros elementos de evaluación cuando la situación patrimonial, económica o financiera de alguno de los integrantes pudiera afectar la capacidad económico-financiera global del Oferente.

No podrán computarse a favor de la Unión Transitoria, consorcio o forma asociativa recursos financieros, Líneas de Crédito, Garantías, Activos Líquidos o cualquier otro instrumento de respaldo financiero que no se encuentren efectivamente disponibles para la ejecución del Contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5. OFERTAS

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la Obra asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (USD 1.350.000.000.-), con Anticipo Financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) conforme al artículo 17.10. de este Pliego, siendo el mes base el período correspondiente al mes anterior al mes de la presentación de las Ofertas.

Se deja constancia que dicho Presupuesto Oficial incluye el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos.

Este Pliego incluye la previsión de Anticipo Financiero, teniendo en cuenta las características y requerimientos particulares de la presente Obra y a los efectos de facilitar el desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan; considerando además que dicha medida acrecentará el número de empresas concurrentes al proceso licitatorio. El Anticipo deberá realizarse sobre el monto total del Contrato.

5.2. FORMA DE COTIZAR

Los Oferentes deberán presentar un Análisis de Precios para cada uno de los ítem que integran la Planilla de Cotizaciones. El GCABA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Ítem cotizados en CERO (0) no están permitidos (salvo que fuesen solicitados expresamente por Circular).

Las Ofertas deberán ser en PESOS ARGENTINOS (\$) y/o en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) contemplando en cualquiera de los casos la inclusión del Impuesto al Valor Agregado. Los ítems cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), serán convertidos en PESOS ARGENTINOS (\$), equivalentes al tipo de cambio vendedor vigente del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la fecha límite de presentación de Ofertas.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento. Por tal motivo, las propuestas económicas presentadas dentro de la oferta no deberán discriminar el importe correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluirlo en el precio cotizado.

Los Oferentes seleccionarán aquellos ítem que opten por cotizar en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) y/o PESOS (\$) y deberán asentarlos de modo claramente identificados en sus Análisis de Precios, indicando el porcentaje de incidencia que tendrá el precio cotizado de cada ítem en el precio de la Propuesta Económica presentada.

El monto total de los componentes cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) no podrá superar el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del monto total de la Oferta Económica presentada por el Oferente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ítem cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) deberán estar referidos exclusivamente a la provisión de equipos, materiales, repuestos e insumos imprescindibles para la ejecución de la Obra objeto de la presente Licitación, cuyo costo se encuentre directa y sustancialmente vinculado a mercados internacionales.

El Oferente deberá acreditar dicha vinculación mediante documentación respaldatoria suficiente - cotizaciones internacionales, listas de precios de fabricantes, u otros elementos análogos - adjunta a su Oferta.

Eventualmente podrá cotizar en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) ítem vinculados con mano de obra especializada, debiendo fundamentar los motivos de tal cotización.

Para aquellos ítems integrados por componentes cotizados parcialmente en PESOS ARGENTINOS (\$) y parcialmente en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), se deberán presentar los Análisis de Precios por separado.

El Comitente se reserva el derecho de aceptar en forma completa, parcial o de no aceptar la selección de ítem formulada por los Oferentes en sus respectivos Análisis de Precios.

Para el caso de resultar Preadjudicatario, el Oferente deberá presentar el Formulario N° 6 - Planilla de Cotización, sin fórmula alguna y con hasta DOS (2) decimales. En caso que el Preadjudicatario advierta diferencia en el total de su oferta en razón de la cantidad de decimales, deberá crear un ítem nuevo de "Redondeo" en dicha Planilla, cuyo monto será adecuado para que arroje como resultado el monto total de la Oferta.

Los Análisis de Precios deberán presentarse conforme al modelo previsto en el Formulario N° 7. En las fórmulas de los Análisis de Precios se deberá utilizar la función "Redondear" a DOS (2) decimales, del programa MS EXCEL ® o equivalente, tanto para el cálculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como para los totales. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la Planilla del Presupuesto.

El Oferente deberá presentar los Formularios, N° 6 y N° 7, coincidentes en sus totales, de manera tal que dicho total conforme el monto de su Oferta.

El Oferente deberá presentar junto con su Propuesta Económica (Sobre N° 2), la siguiente documentación:

- a) El presupuesto ofertado desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda (Formulario N° 6 – Planilla de Cotizaciones);
- b) La Propuesta Económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítem cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias (Formularios N° 6 – Planilla de Cotizaciones y N° 7 – Análisis de Precios);



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los Análisis de Precios o en la Estructura de Costos cotizadas en PESOS ARGENTINOS (\$), de conformidad a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 2.809 (texto consolidado por la Ley 6.764);
- d) El presupuesto desagregado por ítem y los Análisis de Precios o Estructuras de Costos de cada uno de los ítems en formato EXCEL® (Formulario N° 6 – Planilla de Cotizaciones).

Las Ofertas deberán presentarse de acuerdo con la Planilla del Formulario N° 6 de este Pliego, teniendo en cuenta que no deben modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades. Los cálculos expresados en el Presupuesto de la Oferta formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Los Oferentes deben señalar al Organismo Licitante, previo a la presentación de su Oferta, los errores o defectos manifiestos que presenten los cálculos métricos de los trabajos y el Presupuesto Oficial. En caso de no hacerlo, el cálculo se considera consentido no pudiendo formular reclamaciones sobre aquellos. Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y cantidades no cuestionadas antes de los SIETE (7) días hábiles anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas, no dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la Obra.

En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales, equipos e impuestos que sean necesarios proveer, prestar o afrontar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen los distintos rubros del presupuesto.

La Obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y el PET del Proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

El contenido de la cotización a presentar por el Oferente debe responder al detalle especificado en la Planilla de Cotizaciones incluida como Formulario N° 6 del presente PBCP.

5.2.1. HABILITACIÓN DE LOS OFERENTES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO

Los Oferentes podrán presentar, **con carácter optativo**, una Propuesta de Financiamiento, total o parcial, respecto a la Propuesta Económica a presentar en el marco de la presente Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, al amparo de lo establecido en la Ley de Obra Pública 6.246 (texto consolidado por la Ley 6.764), su Decreto Reglamentario 60/21 y su modificatorio, y las normas dictadas por el Órgano Rector.

La Propuesta de Financiamiento deberá incorporarse en el Sobre N° 2 – Propuesta Económica.–



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La presentación de una Propuesta de Financiamiento por parte de un Oferente no alterará la naturaleza jurídica del Contrato como Contrato de Obra Pública regido por la Ley 6.246 y su normativa reglamentaria, ni implicará la asunción automática de obligación respecto del financiamiento propuesto por el Oferente por parte del Comitente.

La aceptación de la Propuesta de Financiamiento será facultativa para el Comitente y se reserva el derecho a requerir documentación y/o información adicional, así como de negociar el financiamiento propuesto.

El Comitente podrá:

- a) Aceptar la propuesta de financiamiento presentada;
- b) Rechazarla total o parcialmente;
- d) Optar por fuentes alternativas de financiamiento;
- e) Adjudicar la Obra sin utilizar la Propuesta Financiera ofrecida.

El desistimiento, rechazo o no utilización de la propuesta de financiamiento no generará derecho a compensación, indemnización ni reconocimiento alguno a favor del Oferente ni de terceros.

A los efectos de la firma del Contrato de Financiamiento, el Comitente deberá cumplir previamente con lo establecido en el Título III, Capítulo III “Del Sistema de Crédito Público”, de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control de Sector Público del GCABA y todo requisito del orden nacional y/o de otra índole previsto en las normas vigentes para la obtención de las respectivas autorizaciones de endeudamiento público. De no obtenerse las autorizaciones aludidas, el Adjudicatario no tendrá derecho a formular reclamo alguno por ningún concepto que fuere.

La Propuesta de Financiamiento deberá provenir de un Acreedor habilitado considerándose como tal a organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo o cualquier otra institución financiera local o internacional propuesta por el Oferente.

La Propuesta de Financiamiento deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros:

- Porcentaje del monto total de la Propuesta Económica a financiar;
- Período de gracia propuesto;
- Plazo total propuesto;
- Tasa (fija, variable o mixta);
- Tasa de referencia utilizada (ej.: SOFR, Treasury, EURIBOR u otro equivalente reconocido);
- Monedas permitidas: PESOS, DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda libremente convertible aceptada por el GCABA;
- Identificación de los ítems contractuales a los cuales se aplicará el financiamiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los pagos serán realizados al Contratista por el GCABA de conformidad con las disposiciones del instrumento de financiación que se convenga y, en caso de que no se oponga, por el procedimiento que se detalla en el artículo 17.7. del presente Pliego.

En el caso que el Comitente acepte una Propuesta de Financiamiento, las condiciones detalladas en el artículo 17.7. del presente Pliego se adecuarán a dicho financiamiento. Ante la aceptación del Comitente del financiamiento propuesto, se podrá solicitar un desembolso a su cargo de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) de Oferta, en el artículo 17.7. del presente Pliego el cual se aplicará al pago del Anticipo Financiero.

El pago del servicio de deuda se efectuará de conformidad con las cláusulas de financiamiento que se convengan en el Contrato.

Aquellos Oferentes que opten por presentar una Propuesta de Financiamiento deberán incluir en el Sobre N° 2 - Propuesta (Oferta) Económica UNO (1) o más Programas de Crédito, destinados a financiar parte o el total de la inversión del Proyecto, a cuyo efecto deberán acompañar con una Carta de Compromiso de Financiamiento, suscripto por el Representante con facultades concedidas del Acreedor, conteniendo:

- Denominación y domicilio del Financiadore;
- Identificación del tipo de institución;
- Identificación del Tomador;
- Poderes o autorizaciones, debidamente legalizados, de quienes suscriben la Carta de Compromiso de Financiamiento;
- Antecedentes del financiador que demuestren su experiencia en el financiamiento de proyectos y/o adquisiciones para privados o entidades gubernamentales, y en obras de similar envergadura y costo;
- Porcentaje a financiar respecto de la Oferta Económica y moneda;
- Modalidad del instrumento;
- Tasa (fija, variable o mixta);
- Tasa de referencia utilizada (ej.: SOFR, Treasury, EURIBOR u otro equivalente reconocido);
- Spread aplicable;
- Cronograma de amortización;
- Cronograma de intereses;
- Comisiones y cargos;
- Garantías requeridas;
- Condiciones precedentes usuales en este tipo de operaciones;
- Aceptación de la jurisdicción establecida en el PBCP que rige en la presente Licitación. En el caso que la propuesta de financiamiento resulte internacional, el Oferente podrá proponer la ley y la jurisdicción aplicable al financiamiento.
- Certificación de la calificación de riesgo de la institución financiera u organismo.

Se admitirá que el compromiso esté sujeto exclusivamente a condiciones precedentes habituales de mercado (aprobación de directorio, due diligence, documentación definitiva, etc.).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En lo concerniente a la Garantía prevista en la Carta de Compromiso de Financiamiento, se establece que en la misma se deberá prescindir del otorgamiento de una garantía o aval por parte de la República Argentina, pudiendo instrumentarse otras modalidades de garantía que resulten satisfactorias para las Partes.

- No será considerada para la determinación del orden de mérito técnico;
- Será analizada separadamente por el GCABA desde el punto de vista financiero y fiscal;
- No alterará la comparación de las Ofertas Económicas a efectos del ranking primario.

El GCABA podrá considerar el Valor Presente comparativo como elemento adicional para evaluar la conveniencia de la propuesta de financiamiento del proyecto.

En caso de extinción del Contrato de Obra, los contratos de financiamiento celebrados se regirán por lo establecido en sus respectivos contratos, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros acreedores respecto de los desembolsos ya efectuados.

5.2.2. CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los Oferentes deberán presentar una Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones de la obra (Anexo IX). No se considerará válido ningún reclamo por desconocimiento para excusarse de sus obligaciones y responsabilidades.

5.3. VISITA A LA ZONA DE OBRA

El GCABA efectuará, con antelación a la fecha de Apertura de Ofertas visita/s de obra y comunicará mediante el Portal BAO y/o Circular/es la/s fecha/s, horario/s, sectores y lugares de la zona dónde se ejecutará la Obra y la/s modalidad/es en las que se llevará/n a cabo dicha/s visita/s. De cada Visita, el Organismo Licitante extenderá un certificado que deberá ser presentado en el Sobre N°1, acreditando que el Oferente participó de la/s Visita/s. El Oferente deberá incorporar la certificación otorgada por el Organismo Licitante en la documentación a presentar con su Oferta.

Se considera que, efectuada la Visita, las Interesadas habrán tomado total conocimiento a los fines de incluir en su Oferta todas las cuestiones necesarias, incluyendo aquellas no mencionadas en la documentación de la presente Licitación y que se enmarcan dentro de las reglas del arte, y habrán adoptado todas las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a ejecutar. La inasistencia a la/s Visita/s no será causal de descarte de la Oferta aunque su cumplimiento será ponderado positivamente en oportunidad de realizarse la Evaluación de Ofertas.

5.4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el artículo 5.4 del PBCG, se fija para la presente en CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas, el cual se renovará automáticamente por sucesivos períodos, hasta el momento de la Adjudicación, a menos que los Oferentes se retracten, dando aviso por un medio fehaciente con una anticipación de QUINCE (15) días hábiles al vencimiento de dicho plazo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.5. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El artículo 5.1. del PBCG queda complementado con el siguiente texto:

Las Ofertas se presentarán única y exclusivamente a través del Portal BA Obras hasta el día y hora que se indique en el respectivo acto administrativo de llamado a licitación, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera este PBCP.

El Oferente, una vez obtenido el Usuario en el Sistema / Portal BAO y cargada la Oferta recibirá un comprobante o constancia electrónica al correo electrónico declarado en su inscripción al RIUPP. Además, podrá establecer contacto con la Mesa de Ayuda del BAO a través del sistema de tickets (<https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/>) para confirmar la recepción de consultas o de la documentación remitida.

A los fines de presentar una Oferta, el Oferente deberá contar un Usuario en dicho Sistema.

La Oferta cargada electrónicamente deberá ser confirmada por el Oferente únicamente a través del Usuario habilitado para ello.

El Usuario que confirma la Oferta es el administrador legitimado, dándole de este modo validez a los documentos que la integran.

No serán aceptadas Ofertas en formato papel.

Se recomienda ingresar y confirmar la Oferta en BAO con al menos CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación respecto de la fecha y hora de Apertura, de modo tal que el Oferente cuente con tiempo suficiente para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda presentar el Sistema. Ante un eventual problema técnico durante la carga de la Oferta, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda BAO por correo electrónico a la dirección: mesadeayuda_bac@buenosaires.gob.ar, o al teléfono 5236-4800 al 4810 - Opción 8. Horario de Atención: de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas.

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma español. Si existieran documentos en idioma extranjero, éstos deberán contar con su correspondiente traducción (a excepción de que se tratare de documentación adicional, folletos u otro tipo de publicidad que el oferente adjunte más allá de la exigida) realizada por Traductor Público en la Argentina y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la CABA.

Esta Licitación Pública se realizará mediante la modalidad de Etapa Múltiple, conforme a lo establecido en el artículo 24 inciso a) punto ii de la Ley 6.246 (texto consolidado por la Ley 6.764) - Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la CABA.

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, entre los montos expresados en letras y en números, siempre se dará prevalencia al precio escrito en letras.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.6. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

5.6.1. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

La Documentación Económico Financiera con certificación contable realizada por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en la cual se encuentre inscripto el Oferente, podrá ser presentada bajo Certificación vía web en el caso de aquellos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que posean dicha modalidad.

Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para su validez jurídica en la Argentina. Para su legalización los documentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de "Apostille".

Conforme a lo previsto en el artículo 5.5 del PBCG y, en forma complementaria, **la Oferta deberá contener la documentación correspondiente Sobre N° 1 que se indica a continuación:**

- 1) Declaración Jurada, certificada por Escribano Público o Apostillado, según corresponda, de donde surjan las obras públicas adjudicadas al Oferente en el ámbito del GCABA u otra jurisdicción, dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, conforme Disposición 20/DGCCYA/22 que contenga el siguiente detalle:
 - Objeto de la Obra;
 - Número de Proceso de Contratación, de corresponder;
 - Lugar de ejecución;
 - Fecha de Adjudicación;
 - Monto total del Contrato;
 - Plazo de Ejecución;
 - Estado de la Obra: Si se encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de avance. Si se encuentra neutralizada, incluir el motivo.
- 2) Los Oferentes deberán presentar los Estados Contables del último Ejercicio Económico Anual, auditado y firmado por Contador Público Nacional, y legalizados por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Deberán tener la constancia de aprobación por parte de los correspondientes Órganos Sociales

Los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos por Traductor Público matriculado en Argentina y expresados en moneda de curso legal de acuerdo con la cotización de la moneda de origen del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, al 31/12/2025.

Además, deberán presentar copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunión de Socios (SRL), aprobatoria del último Estado Contable Anual cerrado y auditado. En el caso de empresas extranjeras, podrán presentar documentación similar a la solicitada, producida por los órganos societarios competentes de acuerdo con la normativa de sus respectivas jurisdicciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 3) En caso de las Sociedades con una antigüedad inferior a los DOS (2) años deberán presentar el primer Ejercicio Económico cerrado y copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea de Accionistas o de la Reunión de Socios (S.R.L.) aprobatoria de dicho estado. Además, un Estado Patrimonial auditado por Contador Público Nacional, con firma legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se indicará, asimismo, la liquidez de su Activo y la exigibilidad de su Pasivo a la fecha de la Licitación.
- 4) Referencias sobre el Oferente individual y/o UT u otra forma asociativa: el Oferente y/o cada una de las partes asociadas deberá acompañar TRES (3) Notas de referencias las cuales podrán ser de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en la que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merecen.
- 5) Certificación Contable de los pagos por los últimos DOCE (12) meses de los impuestos, con una antigüedad menor a DOS (2) meses al mes de Apertura de las Ofertas, sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales; con la firma de Contador Público Nacional y legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En la respectiva Certificación deberá constar el siguiente detalle: período, monto pagado y fecha de pago. En el caso de empresas extranjeras, deberán presentar dicha certificación sobre los impuestos en los cuales se encuentren inscriptos.

La Certificación Contable sobre el pago de los impuestos detallados corresponde a la certificación del pago de los impuestos correspondientes y de ley en la República Argentina, por lo que es aplicable a empresas nacionales como a empresas extranjeras radicadas o con representación en la República Argentina. No se refiere a impuestos, de cualquier naturaleza, fuera del territorio de la República Argentina.

- 6) Certificación Contable con firma de Contador Público Nacional, legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de los indicadores económicos financieros, según lo solicitado en el artículo 4.4 del presente Pliego, incluyendo Liquidez, Liquidez Ácida, Solvencia y Endeudamiento.
- 7) Certificación contable del Capital de Trabajo Neto, calculado como Activo Corriente menos Pasivo Corriente, indicando expresamente si dicho Capital de Trabajo Neto alcanza el mínimo equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Presupuesto Oficial.

Los Oferentes que acrediten su capacidad financiera disponible mediante la integración del Capital de Trabajo Neto con recursos financieros complementarios deberán presentar la documentación respaldatoria correspondiente.

- 8) Certificación contable del Patrimonio Neto, indicando expresamente si dicho Patrimonio Neto alcanza el mínimo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Presupuesto Oficial. En caso de Unión Transitoria, consorcio u otra forma asociativa, deberá acompañarse la Certificación del Patrimonio Neto individual de cada integrante y la determinación de la sumatoria simple del Patrimonio Neto de todos los integrantes, a los efectos de verificar el cumplimiento del requisito mínimo exigido.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.6.2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - LEGAL:

La documentación detallada a continuación corresponde al Sobre N° 1.

- 1) Carta de Presentación según modelo Anexo I de este Pliego.
- 2) Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituida según las formas establecidas en el presente Pliego, con la firma del Apoderado de la Aseguradora o de la Autoridad de entidad bancaria; en caso de corresponder, las firmas deberán estar certificadas por Escribano Público o Apostilladas. La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será motivo suficiente de descarte de la Oferta.
- 3) Constitución de domicilio, de acuerdo con la forma establecida en el presente Pliego.
- 4) Acta de Asamblea y/o de Comisión Directiva o Reunión de Socios donde se manifieste la voluntad social de la intención de presentarse a esta Licitación, certificada por Escribano Público (legalizado, si correspondiere). La presente documentación deberá estar suscripta por las autoridades vigentes conforme documentación actualizada en el RIUPP.
- 5) Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en este Pliego, conforme al Anexo XI.
- 6) Declaración Jurada de Intereses, conforme a los Anexos III o IV del PBCG, según corresponda.
- 7) Declaración Jurada manifestando conocer y aceptar los PBCG, PBCP, PET, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren emitido, firmada por los Representantes Legal y Técnico, conforme al Anexo XII de este Pliego.
- 8) Declaración Jurada manifestando que, ante toda discrepancia, divergencia y controversia que se suscite en el marco de la presente Licitación Pública, como etapa final de la instancia administrativa y previo a la instancia judicial, acepta la competencia arbitral del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, conforme al Anexo XIV del presente Pliego.
- 9) Declaración Jurada manifestando que para cualquier situación judicial que se suscite, una vez agotada la instancia administrativa de resolución de controversias, el Oferente acepta la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, conforme al Anexo XIII de este Pliego.
- 10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (conforme al Anexo II del PBCG).
- 11) Declaración Jurada de Propuesta Competitiva, según Disposición 8/DGCCYA/21, conforme al modelo de Declaración Jurada incorporada en el Anexo VII de este Pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 12) Poder Especial, certificado por Escribano Público o Apostillado, según corresponda, por el que se designa, a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al Oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio. Dicho Poder deberá ser otorgado por las autoridades vigentes, según Contrato Social o Estatuto actualizado e inscripto en el RIUPP. Si se tratare del Representante Legal, bastará que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente, la cual deberá estar suscripta por las autoridades vigentes, según Contrato Social o Estatuto actualizado e inscripto en el RIUPP.
- 13) En el caso de UT y otras formas asociativas se deberá presentar Poder Especial, otorgado ante Escribano Público o Apostillado, según corresponda, por el que se designa, a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representarlo y contratar ante el GCABA, otorgando representación legal unificada con los mismos alcances establecidos en el apartado 12) precedente.
- 14) Compromiso de constitución de la UT mediante la presentación de documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la UT, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente:
 - a) Domicilio especial único en la CABA (teléfono y correo electrónico del Representante de la UT);
 - b) Grado de participación de cada integrante.
 - c) Compromiso expreso de todas las empresas consorciadas de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones legales y contractuales emergentes del presente, en todos sus aspectos, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el Organismo Registral competente la UT, en caso de resultar preadjudicados, previo a la firma del Acto Administrativo de Adjudicación.
 - d) Compromiso de mantener la composición del consorcio durante el plazo mencionado en el Inciso 5) del Artículo 4.1.1 de este Pliego, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin aprobación del GCABA.
- 15) En los casos que la U.T. se encontrare aún en trámite, la presentación de copia de las Actas de Directorio de cada una de las empresas que la compondrá autorizando la formación de la U.T., con el compromiso de mantenerla en vigencia hasta la extinción de las obligaciones emergentes del Contrato.
- 16) Personas jurídicas nacionales, deberán presentar, asimismo:
 - a) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Ley 269 (texto consolidado por la Ley 6.764), expedido por el GCABA o la presentación de la constancia de solicitud de dicho Certificado, debiendo cumplirse en ese caso con su presentación, previo a la firma de la Contrata. El Certificado deberá presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente si se tratara de una persona jurídica.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- b) Constancias de Inscripción en el IERIC, conforme artículo 4.1 PBCG.
- c) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el IERIC a nombre del Oferente de acuerdo con las Resoluciones 16 y 17/2009 del IERIC, publicada en el Boletín Oficial de la Nación Argentina 31.614 de fecha 13 de marzo de 2009.

17) Personas jurídicas constituidas en el extranjero, deberán presentar, asimismo:

- a) Declaración Jurada suscripta por su Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes, mediante la cual se asuma el compromiso expreso de que, en caso de resultar adjudicado en esta Licitación y antes de la adjudicación, se constituirá una representación en el país, de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades 19.550.
- b) Declaración Jurada suscripta por su representante legal y/o apoderado con facultades suficientes, que enumere las normas que rigen la creación de las sociedades y la formación de su voluntad social, según su tipo societario, en su país de origen.
- c) Declaración Jurada mediante la cual se acredite que no registran sanciones en los últimos CINCO (5) años, por conducta anticompetitiva en cualquier país.

En caso de U.T. conformadas por una o más empresas extranjeras, cada una de las sociedades extranjeras que la integran deberá presentar su propia declaración jurada a la que refiere el párrafo anterior. (artículo 24 inciso 2.b. del Decreto Reglamentario 60/21).

En el caso de empresas extranjeras, toda la documentación requerida para integrar la Oferta (con excepción de la folletería) deberá ser presentada certificada por Notario o Escribano Público y, en caso de documentación emitida en el exterior, además de lo anterior deberá presentarse apostillada o legalizada por vía consular y traducida si no está redactada en español por Traductor Público matriculado en Argentina, con la firma del traductor legalizada.

5.6.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

5.6.3.1. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE N° 1.

- 1) Declaración Jurada de obras en ejecución / adjudicadas, actualizada al momento de la Preadjudicación, indicando monto, grado de avance y plazo de cada una.
- 2) Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones de la Obra, conforme lo previsto en el punto 5.2.1 y en el Anexo IX del presente Pliego.
- 3) Declaración Jurada de obras de similares características a la licitada en el lapso de los últimos VEINTE (20) años, realizadas según lo establecido en el punto 4.2 de este Pliego (Formulario N° 1).
- 4) Recepciones Provisorias de todas las obras públicas detalladas como similares con sus correspondientes observaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 5) Declaración Jurada de referencias positivas firmadas por los Comitentes de todas las obras privadas detalladas como similares.
- 6) Nota emitida por la ART con fecha vigente, informando que la empresa (indicando nombre y CUIT), no se encuentra en las Resoluciones 363/16 o 1721/04.
- 7) Declaración Jurada de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecución y/o en proceso de adjudicación a ejecutar en los próximos VEINTICUATRO (24) meses y su capacidad de ejecución afectada (Formulario N° 2), firmada por Representante Legal o Apoderado.

Deberá incluir información completa sobre la oportunidad de inicio y de finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del Comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.

- 8) Listado detallando el equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la Obra, con indicación de sus características, estado de conservación (detallando el equipamiento y maquinaria nueva, adquirida específicamente para la Obra objeto de esta Licitación, acreditando el compromiso de adquisición), tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se encuentra, en condiciones de recibir una eventual inspección (Formulario N° 3).

En el caso del equipamiento y repuestos de carácter esencial y obligatorio, Oferente deberá presentar los correspondientes cálculos y certificados de garantía del Fabricante que respalden los parámetros de comportamiento para dicha maquinaria.

- 9) Nómina del Representante Técnico y Jefe en Obra (según artículos 9.12 y 9.13 de este Pliego), acreditando experiencia en obras de similar o mayor complejidad a la licitada con acreditación de antecedentes (Currículum Vitae) y sus respectivas designaciones por parte del / de los Oferente/s y las correspondientes aceptaciones de los cargos por parte de los designados.

Nómina y acreditación de experiencia en obras similares o de mayor complejidad, con acreditación de antecedentes (Currículum Vitae) de los profesionales que tendrán bajo su responsabilidad las correspondientes Especialidades de la Obra.

La expresión “en obras similares o mayor complejidad a la licitada” hace referencia a que el Jefe de Obra a nominar por el Oferente deberá tener experiencia relevante en obras complejas, con túneles subterráneos y con grandes excavaciones.

En el caso del Representante Técnico, deberá acreditar experiencia en la construcción de obras de infraestructura con un monto de contrato superior a los DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (USD 300.000.000,00) dentro de la República Argentina.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 10) Presentar una Memoria detallando la Propuesta Técnica, metodologías y tecnologías para la ejecución de la Obra, incluyendo, frentes de trabajo, etapas (plan de fases), maquinarias previstas, etc.
- 11) Declaración Jurada de compromiso de presentación del Plan de Gestión Ambiental y Social en los términos indicados en el punto 9.2.6. del presente Pliego.
- 12) Carta compromiso y Currículum Vitae de los Especialistas con experiencia comprobada, propuesto para supervisar las tareas de restauración y conservación de los elementos de valor patrimonial durante la ejecución de la obra.
- 13) Declaración Jurada de Capacidad para contratar a su costo el Seguro de Caucción por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva exigible para esta Obra y de su compromiso en la adopción y despliegue, durante la ejecución de la Obra, de todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir los riesgos ambientales, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura, en caso de resultar Adjudicatario (Formulario N° 8).
- 14) Listado de Subcontratistas Nominados por cada una de las Especialidades comprendidas en la Obra, acreditando su respectiva idoneidad técnica, acompañando la presentación de una Carta Compromiso de cada Subcontratista Nominado de participación en el Proyecto y/o la Obra durante el período de duración de su actividad.

En dicha Carta Compromiso cada Subcontratista Nominado deberá identificar el profesional responsable de llevar adelante los trabajos encomendados de la Obra (Jefe por Especialidad), acreditando su idoneidad técnica, antecedentes y experiencia en obras de similar complejidad y escala para la cual será subcontratado.

5.6.3.2. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE N° 2

- 1) Planilla de Cotizaciones (Formulario N° 6).
- 2) Análisis de Precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias (Formulario N° 7).

Deberá darse cumplimiento con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 2809 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Reglamentación, dejando constancia que, para la consideración de las Ofertas, los Oferentes deberán presentar los precios de referencia asociados a cada insumo en los Análisis de Precios.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de dicha Ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de Redeterminación de Precios serán los informados por los organismos mencionados en el citado artículo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 3) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, abierto por rubros e ítem tal cual se consignan en la Planilla de Cotizaciones (Formularios N° 4 y N° 5). Se deberá presentar en formato EXCEL®, el presupuesto ofertado según lo establecido en el punto 5.2 de este Pliego con sus correspondientes Análisis de Precios, la Curva de Inversiones y el Plan de Trabajos que se han presentado en la Oferta.
- 4) Carta Compromiso de Financiamiento, para el caso en que el Oferente opte por presentar una Propuesta de Financiamiento, deberá tener en cuenta las especificaciones detalladas en el artículo 5.2.1.

5.6.4. ASPECTOS COMUNES REFERIDOS A LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En el caso de empresas extranjeras, toda la documentación requerida para integrar la Oferta (con excepción de la folletería) deberá ser presentada certificada por Notario o Escribano Público y, en caso de documentación emitida en el exterior. Además, deberá presentarse apostillada o legalizada por vía consular y traducida si no está redactada en español por Traductor Público matriculado en Argentina, con firma legalizada.

Por su parte, se evaluará en concordancia con la información proporcionada por el Oferente sobre su organización, su capacidad en materia de personal, equipo y maquinaria, la situación financiera, legal y técnica que le permita obligarse y contratar conforme con lo establecido en los puntos 4.2 y 4.3 de este Pliego.

La especificidad y detalle de los antecedentes aportados por el Oferente serán valorados por la Administración al momento de preadjudicar la Oferta más conveniente.

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la no acreditación de los requisitos técnicos (punto 4.2. del presente Pliego) y no reunir la cantidad de requisitos económicos financieros exigidos (puntos 4.3. y 6.2. del presente Pliego), respectivamente, constituirán motivo suficiente para descartar la Oferta.

5.7. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial conforme lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764), por el plazo de mantenimiento de Oferta previsto en el artículo 5.4. de este Pliego.

Los Oferentes deberán ingresar los datos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta completando el formulario electrónico indicado en la carga de la Oferta en el Portal BAO. Asimismo, deberán incorporar en conjunto con el resto de los documentos que componen la Oferta el instrumento que avale la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La constitución de dicha garantía deberá realizarse de la siguiente manera:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Seguro de Caución:

A través de Pólizas emitidas por Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, o bien extendidas por compañías de seguros internacionales de primera línea, en ambos casos, extendida a favor del GCABA y a su satisfacción, en la cual conste que la Aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, sin restricciones ni salvedades.

La Garantía debe ser constituida a entera satisfacción del Organismo Licitante. En caso que la Compañía de Seguros no satisfaga al Comitente, el Oferente deberá reemplazarla en el plazo que establezca la correspondiente notificación librada a tal efecto por el Organismo Licitante.

La Garantía podrá ser sustituida por otra de igual magnitud, dentro de las admisibles, a pedido del Oferente, previa aprobación por parte del Organismo Licitante. Advertido un error no sustancial en el monto de la Garantía, la misma será objeto de subsanación, para lo cual la CEO deberá intimar al Oferente a cubrir la diferencia en un plazo de TRES (3) días, bajo apercibimiento de perder la Garantía de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, Inciso b) del Decreto Reglamentario.

5.8. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA

Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata, el Comitente notificará a los Oferentes no adjudicatarios, la posibilidad de solicitar la devolución de las correspondientes Garantías de Oferta. Asimismo, al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta se devolverá la Garantía a aquellos que lo hubieran solicitado.

5.9. APERTURA DE LAS OFERTAS

El artículo 5.7. del PBCG queda complementado con el siguiente texto:

Las Ofertas podrán ser presentadas únicamente hasta la fecha y hora señaladas en el Acto de Llamado. Las Ofertas serán presentadas a través del Portal BAO, en los respectivos Módulos Índices: 1) Módulo Índice de Antecedentes administrativos, legales, contables y financieros; y de la Propuesta Técnica (Sobre N°1); y 2) Módulo Índice de la Propuesta Económica (Sobre N°2)

Conforme con lo establecido en el artículo 6.2.1. Análisis de las Ofertas – Etapa Múltiple, el Acto de Apertura del Sobre N° 1, correspondientes a los Antecedentes administrativos, legales, contables y financieros y a la Propuesta Técnica, incluirá a todos los Oferentes, se efectuará a través del Portal BAO en la fecha y hora establecida, generándose en forma electrónica y automática el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente a este Sobre.

Consecutivamente, la CEO dictaminará el listado de Oferentes preseleccionados y se procederá a la Apertura del Sobre N° 2 (Propuesta Económica), con los Oferentes preseleccionados, también a través del Portal BAO en la fecha y hora establecida, generándose en forma electrónica y automática la respectiva Acta de Apertura de Ofertas correspondiente a este Sobre.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El mero hecho de la presentación de la oferta implica la aceptación lisa y llana de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria y en las circulares emitidas por el Comitente, por lo cual los documentos que la integran y las condiciones de los pliegos no podrán ser cuestionados luego de presentada la Oferta, salvo errores, omisiones o deficiencias que no fueron manifiestas en los documentos e informaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764), cuya responsabilidad será del Comitente, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre su contenido.



6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

6.1. VISTA DE LAS OFERTAS

De acuerdo con el Artículo 6.2 del PBCG, los Oferentes podrán tomar Vista de las Ofertas presentadas durante los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura y formular observaciones; dentro de los DOS (2) días subsiguientes a la finalización del período de Vista, las que serán consideradas por la CEO, al emitir su Dictamen de Preadjudicación.

La vista será otorgada digitalmente mediante la autorización de acceso vía Drive a la totalidad de las Ofertas recibidas siendo que éstas deberán ser solicitadas por el Representante Legal o Apoderado a la siguiente dirección de correo electrónico: licitacionlineaf@buenosaires.gob.ar y desde el correo electrónico constituido en la Oferta.

Sin perjuicio de ello, los Oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando con el procedimiento administrativo vigente, con excepción del plazo que dure el período de Evaluación de las Ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la CEO hasta la notificación del Dictamen de Preadjudicación.

6.2. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

6.2.1. ETAPA MÚLTIPLE:

Este proceso licitatorio se efectuará de acuerdo con lo establecido por el art 24 inciso a) punto ii de la Ley 6.246 bajo la modalidad de Etapa Múltiple, dado el grado de complejidad de la Obra.

En este caso, se realizarán DOS (2) Etapas de Evaluación y comparación de la calidad de las Ofertas. En la Etapa I, se evaluarán los antecedentes empresariales, administrativos, legales, contables, financieros y técnicos, las garantías y las características de la Propuesta Técnica de la Obra a ejecutar (Sobre N° 1). En la Etapa II se evaluarán las Propuestas Económicas presentadas (Sobre N° 2).

Etapas I:

Los Oferentes deberán ingresar al Portal BAO la documentación requerida para esta Licitación, en la fecha y hora fijada, procediendo a la carga en los respectivos Módulos-Índices dispuestos a tal efecto, en el siguiente orden:

- Módulo de la Propuesta Económica (Sobre N°2). Los Oferentes que opten por presentar una Propuesta de Financiamiento, deberán cargarla en este Módulo.
- Módulo de Antecedentes administrativos, legales, técnicos, contables y financieros; y de la Propuesta Técnica (Sobre N°1).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTA LICITACIÓN, EN LOS CORRESPONDIENTES MÓDULOS-ÍNDICES DEL PORTAL BAO - <https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/>

Para solicitar información sobre cursos de BA Obras comunicarse por WhatsApp al 1131500825 o vía mail a capacitación-dguiaf@buenosaires.gob.ar

Contenido de la documentación a cargar en el Portal BAO – Módulo que comprende el Sobre N° 1:
Deberá contener sólo documentación de los Antecedentes administrativos, legales, técnicos, contables y financieros de la empresa, y la Propuesta Técnica.

La CEO emitirá el dictamen dentro del plazo de VEINTE (20) días contados desde la fecha de Apertura de Ofertas del Sobre N° 1; vencido el mismo quedará prorrogado automáticamente por otro lapso igual.

La CEO emitirá su dictamen, tal lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 6.246 y su Reglamentación, con fundamento en la documentación acompañada por los Oferentes en el Módulo de documentación correspondiente a los Antecedentes administrativos, legales, técnicos, contables y financieros (Sobre N°1) y con la Propuesta Técnica (también comprendida en el Sobre N°1). De esta manera y como criterio de orden en la evaluación, se observarán en primer lugar aquellos requisitos que se establecen en el presente Pliego como INEXCUSABLES (Antecedentes Técnicos y Garantía de Mantenimiento de Oferta).

Consecuentemente, la CEO evaluará la documentación vinculada con los antecedentes administrativos, legales, contables y financieros. Respecto de estos últimos, teniendo en cuenta que la presente Licitación es Nacional e Internacional, se deberá dar estricto cumplimiento con que, **al menos, se cumplan DOS (2) de los índices establecidos en el artículo 4.4. - Capacidad Económico Financiera, inciso c.**

Por último, la CEO procederá a evaluar la documentación correspondiente a la Propuesta Técnica presentada, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.2. (Capacidad Técnica) del presente Pliego.

La CEO dictaminará, en primer término, sobre las Ofertas que son admisibles y las que deban ser rechazadas por inadmisibles, es decir, que aconsejará calificar para la apertura del Sobre N° 2 a todas las ofertas que resulten admisibles.

En el supuesto que uno de los Oferentes realizará una carga de documentación correspondiente al Sobre N° 2 en el Módulo previsto para el Sobre N° 1, la Oferta quedará descartada.

Son inadmisibles las Ofertas que no reúnan los requisitos mínimos y aquellos que, por su característica, resulten no subsanables, según lo establecido en el PBCG y en el presente Pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El análisis efectuado por la CEO deberá efectuarse sin conocerse los precios de las Ofertas, quedando supeditada la evaluación de la documentación del Sobre N° 2 (Propuesta Económica) a una etapa posterior.

PRESELECCIÓN

Producida la Evaluación de las Ofertas del Sobre N° 1, la CEO emitirá el Acta de Preselección. En la referida Acta, el Organismo Licitante fijará la fecha en la cual se efectuara un Taller de Constructibilidad, dónde cada Oferente Preseleccionado presentará una exposición a la CEO, el Organismo Licitante, representantes del Comitente y la IO y funcionarios de otras áreas involucradas del GCABA, la Propuesta Técnica de su Oferta del Sobre N° 1, desarrollando los conceptos relevantes de su Estrategia de Construcción, el Plan de Control de Calidad, el Plan de Higiene y Seguridad y las actividades y tareas que prevé ejecutar para el cumplimiento de la Obra.

La exposición brindada por cada Oferente quedará integrada a la Oferta Técnica y la información brindada por el Oferente podrá ser objeto de consultas y aclaraciones complementarias por parte de la CEO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4. Ampliación de la Información del presente Pliego.

Transcurrido el plazo establecido para deducir impugnaciones al Acta de Preselección, el Organismo Licitante dictará el Acto Administrativo que apruebe y fije la Apertura del Sobre N° 2, acto en el cual participarán aquellos Oferentes que resultaron preseleccionados.

Etapas II:

En la fecha y hora establecida se realizará a través del Portal BAO, la Apertura del Sobre N° 2.

La CEO analizará dicha Propuesta Económica de los Oferentes preseleccionados y emitirá el dictamen dentro del plazo de VEINTE (20) días contados desde la fecha de Apertura, vencido el mismo quedará prorrogado automáticamente por otro lapso igual.

En dicho Dictamen propiciará la Adjudicación, a favor de la Oferta más conveniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicación a tal efecto, de conformidad con las pautas establecidas en los Pliegos.

6.3. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Conforme lo previsto en el artículo 6.4 del PBCG será declarada inadmisibile la Oferta en los siguientes supuestos:

- a) Que careciera de la Garantía de Oferta exigida.
- b) Que estuviera cargada la Propuesta Económica o información sobre ésta, correspondiente al Sobre N° 2, en el Módulo destinado a la carga de la documentación del Sobre N° 1 (Antecedentes y Propuesta Técnica).
- c) Que fuera formulada por personas con impedimentos para contratar en los términos del artículo 29 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- d) Que fuera formulada por personas humanas o jurídicas comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 28 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).
- e) Que contuviere condicionamientos. La propuesta de descuento sin ningún condicionamiento no se considerará incluida en este supuesto.
- f) Que no presentare la Planilla de Cotización (Formulario N°6) o que, habiéndola presentado, no indicare claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible determinarla.
- g) Que no presentara al momento de la Apertura de las Ofertas la información cuya omisión sea considerada no subsanable.
- h) Cuando una misma persona humana o jurídica resultara total o parcialmente propietaria de empresas o accionistas cuya participación implique el control de empresas que formulen Ofertas en forma separada.
- i) Cuando un Oferente participara en más de una Oferta. Esta prohibición se extiende también a cualquiera de las firmas integrantes de una UT u otra forma asociativa pero no a los Subcontratistas ni a los Proveedores propuestos. Sin embargo, si un Oferente o un integrante de un Oferente apareciera propuesto en otra Oferta como Subcontratista, se entenderán alcanzados por la presente causal de inadmisibilidad todas las Ofertas en que se observare dicha doble participación.
- j) Cuando una misma persona humana integrara simultáneamente los órganos de dirección o de administración de sociedades que formulen Ofertas en forma separada.
- k) Cualquier otra causal que implique que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la Contratación.

6.4. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El artículo 6.5. del PBCG queda complementado con lo siguiente:

La CEO podrá requerir a los Oferentes información y documentación complementaria o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta económica.

Podrá requerir la subsanación de defectos u omisiones subsanables. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se procederá a la evaluación de la Oferta con los elementos aportados.

El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la Adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

6.5. PRECIO VIL

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.6. del PBCG.

6.6. PREADJUDICACIÓN

La CEO propiciará la Adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en los Pliegos, a favor de la Oferta más conveniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicación a tal efecto. La Preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los Oferentes y publicada en el Portal BAO y en el Boletín Oficial de la CABA. La misma podrá estar sujeta a impugnaciones conforme lo previsto en el artículo 6.7 de este Pliego, las cuales serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la CABA.

Asimismo, es condición para la Preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, de conformidad con lo establecido por la Disposición 20/DGCCYA/22, y con la documentación respaldatoria actualizada.

El Preadjudicatario, deberá presentar el Formulario N° 6 - Planilla de Cotización, sin fórmula alguna y con hasta DOS (2) decimales. En caso que el Preadjudicatario advierta diferencia en el total de su oferta en razón de la cantidad de decimales, deberá crear un ítem nuevo de "Redondeo" en dicha Planilla, cuyo monto será adecuado para que arroje como resultado el monto total de la Oferta.

Si el Preadjudicatario fuere una UT en formación y no cumpliera con el requisito de la acreditación de la inscripción ante la IGJ y en el RIUPP previo a la firma del Acto Administrativo de Adjudicación, el Organismo Licitante podrá intimar a su acreditación en el plazo perentorio que determine, bajo apercibimiento de adjudicar la Obra a otro Oferente.

La misma situación ocurrirá en el caso de resultar Preadjudicatario una persona jurídica extranjera y no cumpliera con el requisito de constituir una representación en el país, de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades 19.550.

6.7. IMPUGNACIONES

Las impugnaciones que los oferentes pretendan realizar contra el Acta de Preselección y/o de Preadjudicación deberán ser presentadas dentro del término perentorio de los TRES (3) días hábiles a contar desde la notificación del resultado de la Preselección y/o de la Preadjudicación.

La documentación que acredite la constitución de la Garantía de Impugnación del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial deberá presentarse ante el Organismo Contratante al formalizar la impugnación, completando los formularios correspondientes mediante BAO, dentro del plazo legal establecido.

El depósito o transferencia deberá efectuarse en la Cuenta Corriente 0200581/2 - Garantía por Impugnaciones, CBU 0290000100000020058128, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado a los Oferentes solamente en el caso que la impugnación prospere totalmente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

6.8. RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES

El artículo 6.10 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Las impugnaciones debidamente presentadas serán evaluadas por la CEO, que emitirá un informe respecto de su mérito en el que deberá rectificar o ratificar la Preselección y/o Preadjudicación, según corresponda, y remitir las actuaciones al Organismo Licitante.

Asimismo, y previo a resolver dichas impugnaciones, deberá tomar intervención la Procuración General de la CABA.



7. ADJUDICACIÓN

7.1. ADJUDICACIÓN

Vencido el plazo para la presentación de impugnaciones a la Preadjudicación, la Autoridad competente dispondrá la Adjudicación.

En forma previa o concomitante con la Adjudicación, el Organismo Licitante resolverá las impugnaciones presentadas, en el caso de que las hubiere, previo Dictamen de la Procuración General de la CABA.

La misma deberá recaer en la Oferta más conveniente que se ajuste a las bases y condiciones de la presente Licitación.

La Adjudicación no da derecho al Contrato pudiendo ser revocada por la Autoridad competente en cualquier momento antes del perfeccionamiento del Contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario.

Una vez notificado el acto administrativo de Adjudicación, se suscribirá la Contrata, conforme el artículo 7.2. del PBCG, previa presentación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el Adjudicatario.

7.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato en la forma establecida en el artículo 5.7 de este Pliego.

El valor a constituir en concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado.

La garantía debe ser constituida a entera satisfacción del Organismo Licitante.

La misma podrá ser sustituida por otra de igual magnitud, dentro de las admisibles por la Ley 6.246 de Obras Públicas, a pedido del Oferente, previa aprobación por parte del Organismo Licitante.



8. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

8.1. FIRMA DE LA CONTRATA

El artículo 7.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El GCABA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los CINCO (5) días de integrada la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podrá dejar sin efecto la Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los TREINTA (30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el plazo, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

8.2. CESIÓN DEL CONTRATO

Firmado el Contrato, el Adjudicatario no podrá cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, sin previa aprobación del GCABA. Previo a la autorización de una cesión, deberá contarse con un dictamen fundado del Organismo competente respecto del cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista cedente.

Para el caso que fuera aprobada la cesión, el Contratista original, responderá de manera solidaria con el Cesionario por los daños y perjuicios que ocasione al GCABA el incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, hasta su finalización.

8.3. DOCUMENTACIÓN VÁLIDA PARA DIRIMIR DISCREPANCIAS - ORDEN DE PRELACIÓN

En caso de discrepancias, el orden de prelación o prevalencia de los elementos del Contrato será el que a continuación se detalla:

1. Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/97 (texto consolidado por la Ley 6.764)
2. Ley de Obra Pública 6.246 - Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la CABA (texto consolidado por la Ley 6.764), su Decreto Reglamentario 60/21 y su modificatorio.
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales.
4. Pliego de Bases Condiciones Particulares y Circulares.
5. Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares.
6. Planos Generales y Planillas.
7. Planos de detalle y Anexos.
8. Oferta.
9. Análisis de Precios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

10. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
11. Acto Administrativo de Adjudicación.
12. Contrata.

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en caso de existir contradicciones o diferencias de interpretación entre alguna de las normas y documentos enumerados precedentemente, se aplicará la norma y documento en función del orden de prelación establecido precedentemente en orden descendente conforme lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).

8.4. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS, DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS PREVIO A LA INSTANCIA JUDICIAL

La IO constituye la instancia primaria para definir soluciones ante todo eventual desacuerdo, discrepancia y/o divergencia con el Contratista o el/los Subcontratista/s.

A los efectos de propiciar una ágil y eficaz resolución de desacuerdos y/o conflictos surgidos entre el GCABA (Ministerio de Movilidad e Infraestructura) y el Contratista y/o Subcontratista respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o su finalización, queda establecida la siguiente instancia, previa a la acción judicial:

Arbitraje:

En caso de surgir una controversia suscitada entre las Partes Contratantes, cada una de ellas aportaran sus fundamentos ante una Comisión de Arbitraje, conformada en el ámbito del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que, tras analizar el caso, presentará a las Partes, en un lapso no superior a los DIEZ (10) días hábiles, un dictamen resolutorio de la disputa, no apelable ni recurrible, dando por finalizada la instancia administrativa de resolución de la controversia.

Anualmente, se constituirá entre las Partes Contratantes una instancia de planteos de cuestiones vinculadas a discrepancias, divergencias y controversias o toda otra situación conflictiva pendiente de resolución o con resolución parcial, vinculada con la Obra, a los efectos de adoptar una definición resolutoria final o, en caso contrario, para proceder a la formal presentación de la controversia ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Oferente, en la documentación correspondiente al Sobre N° 1 deberá incorporar una Declaración Jurada manifestando que, ante toda discrepancia, divergencia y controversia, como etapa final de la instancia administrativa y previo a la instancia judicial, acepta la competencia arbitral del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, conforme al Anexo XIV del presente Pliego.

Las costas y costos del Arbitraje, serán asumidas en el orden causado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La Comisión de Arbitraje deberá disponer de toda la información y documentación vinculada con la controversia y podrá requerir información adicional al Ministerio de Movilidad e Infraestructura y al Contratista/ Subcontratista, previo a emitir dictamen resolutivo.

A partir de la Adjudicación de la Obra, el Comitente adoptará las acciones y realizará las coordinaciones correspondientes para que la IO y la Comisión de Arbitraje se encuentren constituidas en oportunidad de la firma de la Contrata.

El incumplimiento del Dictamen de la Comisión de Arbitraje por una de las Partes o ambas, representará una causal de extinción del Contrato y habilitará el acceso a instancia judicial.

8.5. RESCISIÓN DEL CONTRATO

Ante el acaecimiento de las causas de rescisión del Contrato contempladas en los artículos 18.1. (Rescisión del Contrato por muerte del Contratista) y 18.2. (Rescisión de común acuerdo) del PBCG, la IO dará estricto cumplimiento a las previsiones en materia de toma de posesión de la obra respecto a la elaboración del correspondiente Inventario y Avalúo y de la Liquidación de los trabajos de la Obra, labrándose las correspondientes Actas y de acuerdo con las especificaciones detalladas en los artículos 18.3., 18.4 y 18.5 del PBCG.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

9.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO

El artículo 8.1. del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle de la Obra mediante entregas parciales a acordar con la IO.

El Contratista dispondrá del lapso máximo de UN (1) año, a partir de la firma del Acta de Inicio para completar la presentación del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle de la Obra, de acuerdo con el cronograma de entregas que se apruebe.

Se deberá entregar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle del sector a intervenir, con DIEZ (10) días de antelación a la ejecución de las tareas de cada frente de trabajo.

El Contratista deberá entregar a la IO, dentro de los SIETE (7) días contados a partir de la fecha de la Orden de Comienzo de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar y la documentación ejecutiva de la obra se entregará según lo estipulado en el artículo 2 del PET.

9.2. ORDEN DE COMIENZO – REQUISITOS A CUMPLIR PREVIO AL ACTA DE INICIO DE LA OBRA.

El artículo 8.2. del PBCG se complementa con lo siguiente:

La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los QUINCE (15) días corridos de la fecha de la firma de la Contrata.

El Contratista entregará en dicho lapso la documentación indicada en el Anexo V del PBCG y los requisitos que se detallan a continuación para el inicio de la obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará establecida en la Orden de Comienzo.

Con la firma de la Orden de Comienzo se iniciará la apertura de los Libros de Comunicaciones. Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCABA se realizarán a través de la IO.

9.2.1. SEGUROS

Deberán encontrarse presentados los seguros establecidos en el artículo 20.5 y en el Anexo X, ambos del presente Pliego, debiendo asimismo presentar los comprobantes de pago de dichos seguros ante la IO en los plazos estipulados en dichas referencias.

9.2.2. A.R.T.

- Cumplir con la Resolución 6019/SSTR/2012 de la entonces Subsecretaría de Trabajo del GCABA.
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.2.3. HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9.11 y en el Anexo IV del presente Pliego.

Previo al inicio de los trabajos de la Obra, a partir de la firma de la Orden de Comienzo, la IO coordinará un mínimo de TRES (3) reuniones pre-inicio de Obra en la que participarán el Contratista, la IO y el Equipo de Especialistas en Higiene y Seguridad del Organismo Contratante, destinada a coordinar todos los aspectos vinculados a la temática.

9.2.4. SUBCONTRATACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA OFERTA

Para las Subcontrataciones Nominadas por Especialidad que integran la Oferta, el Contratista deberá presentar por Nota de Pedido:

- Documentación de antecedentes y contractual con Subcontratistas Nominados por Especialidades, presentados en la Oferta;
- Pólizas de los Seguros de dichos Subcontratistas Nominados.

En caso de producirse la caducidad de la designación de los Subcontratistas Nominados por Especialidad indicados en el listado requerido en el apartado 14) del Artículo 5.6.3.1. Documentación correspondiente al Sobre N° 1 (Artículo 5.6.3. Documentación Técnica), ya sea por decisión del Contratista o del GCABA, se deberá proponer reemplazante dentro de los DOS (2) días corridos de caducada la designación.

La IO podrá aceptar o rechazar al Subcontratista Nominado por Especialidad propuesto. En caso de rechazo, se deberá proponer otro profesional.

En el caso que la Contratista no informe o informe en forma incompleta al GCABA sobre el reemplazo de los Subcontratistas Nominados por Especialidad reemplazados, será pasible de la multa prevista en el PBCP por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d) - Multas por incumplimiento de sus obligaciones, subapartado 1) - Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato.

9.2.5. LIBROS Y BIBLIORATOS – FORMATOS DE REGISTRO

El Contratista y la IO deberán disponer, como mínimo, de los siguientes registros:

- Libro de Órdenes de Servicio (LOS);
- Libro de Notas de Pedido (LNP);
- Libro de Higiene y Seguridad (LHyS);
- Bibliorato de Aprobación de Trabajos;
- Bibliorato de Certificados;
- Biblioratos de Formularios de Partes Diarios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los formatos de almacenamiento serán en soporte físico (papel) y en soporte digital a ser provistos por la Contratista.

En soporte físico, para el LOS y el LNP se dispondrán de libros tipo acta, tamaño grande de 50 hojas, por triplicado; el LHS también será un libro tipo acta, tamaño grande y foliado, de 200 hojas, por triplicado. Los Partes Diarios serán confeccionados de acuerdo con el modelo que provea la IO y se registrarán en soporte papel y almacenados en biblioratos, por triplicado. El mismo procedimiento de almacenamiento en soporte físico en biblioratos será utilizado para las comunicaciones de solicitudes y aprobaciones de los trabajos programados de la Obra y para los Certificados con su respectiva documentación de soporte, respectivamente. Todo el material de libros, biblioratos y papelería será provisto por la Contratista a la IO.

En soporte digital se dispondrá de un espacio virtual seguro (*Data Room*), organizado y administrado por el Organismo Contratante, dónde serán almacenadas, organizadas y compartidas carpetas (diferenciadas) con los archivos correspondientes a las Órdenes de Servicio, las Notas de Pedido, documentación de Higiene y Seguridad, Certificados, las solicitudes y aprobaciones de trabajos programados y los Partes Diarios, con acceso para los usuarios operadores de la IO, del Contratista y del Organismo Contratante designados como responsables de la carga y administración de la información. Para una rápida localización de documentación, el *Data Room* también será utilizado para almacenar en forma diferenciada toda otra documentación vinculada con la Obra.

El *Data Room* deberá disponer de cifrado de datos, autenticación de dos factores y gestión de permisos, identificación de usuarios que vean, descarguen, carguen o editen documentos, deberá asegurar la confidencialidad, trazabilidad y accesibilidad a la documentación e información almacenada y será provisto por la Contratista, previa aceptación del espacio / plataforma seleccionada por parte del Organismo Contratante y la IO.

9.2.6.IMPACTO AMBIENTAL

Previo al Acta de Inicio el Contratista deberá designar a una persona humana como Responsable Ambiental, inscrita en el Registro de Consultores de APRA para ser aprobada por la IO. La presentación del Plan de Gestión Ambiental y Social, con la firma del Responsable Ambiental designado, se realizará QUINCE (15) días antes de la firma del Acta de Inicio.

9.2.7.PLANIFICACIÓN DE LA OBRA.

Programación de Trabajo con Camino Crítico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de Inicio en la Orden de Comienzo.

- Plan Logística de Obra aprobado.
- Plan Comunicacional aprobado.
- Plan de Señalización firmado por el Responsable de Higiene y Seguridad, aprobado.
- Plano de Obrador identificando los elementos prefabricados como oficinas contenedoras y otros, aprobado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.2.8. CARGAS Y CONTRIBUCIONES

- Formulario 931 de ARCA.

9.3. ACTA DE INICIO

El artículo 8.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Durante el lapso transcurrido entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos previos correspondientes a replanteos de lugares en conjunto asignados por la IO, la presentación por Nota de Pedido del cronograma, del listado de planos, de los procedimientos constructivos de las tareas relevantes y de las actividades derivadas del Plan de Logística de la Obra.

Luego de presentada la documentación mencionada, se firmará el Acta de Inicio a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, la cual será firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos y su Programación tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

Si transcurridos TRES (3) días hábiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos establecidos en el Plan de Trabajos y su Programación el Contratista no los hubiera iniciado, el GCABA podrá aplicar como sanción la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perderá la Garantía de Cumplimiento de Contrato y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

9.4. PLAN DE TRABAJOS APROBADO

El artículo 8.5. del PBCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo con lo especificado en el PBCG, en el PET y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la IO.

Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.

El Contratista debe organizar su trabajo previendo la cantidad de días perdidos por razones meteorológicas, de acuerdo con los registros estadísticos y estimaciones climáticas estacionales aportados por el Servicio Meteorológico Nacional, los cuales se considerarán laborales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El mismo tratamiento tendrán aquellas jornadas afectadas por fenómenos o eventos meteorológicos extremos, adversos y de alto extremo, así como por anomalías meteorológicas y sus consecuencias hasta DOS (2) días posteriores al fenómeno o evento, que impacten negativamente en la ejecución de la Obra propiamente dicha o en las actividades y tareas técnicas y/o logísticas asociadas, las cuales serán evaluadas por la IO para definir si son categorizadas o no como situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, según cada caso.

Si por cualquier circunstancia se demorarán los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

El Contratista incurrirá automáticamente en mora si, a la expiración del plazo contemplado en el artículo 14.1 - Plazos de Ejecución de este Pliego, no hubiera ejecutado la obra en un CIENTO POR CIENTO (100%), a excepción que opere una ampliación de plazo aprobada por la Autoridad Contratante.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversión deberán ser presentadas en el formato digital, con la programación de tareas desglosadas acorde con el itemizado de la Obra y con la apertura de niveles de detalle que serán indicados por la IO mediante Orden de Servicio. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversión serán aprobados o rechazados dentro de los TRES (3) días hábiles de su presentación por Nota de Pedido, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la IO, sin alterar el plazo y el importe total.

La IO determinará el plazo para su nueva presentación; transcurrido el mismo, si el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión no fuera elevado por el Contratista, la IO lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo.

En ambas situaciones, si el Contratista elevara el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión en oportunidad como si la IO lo efectuara de oficio, tendrá en cuenta todos los días y horarios que requieran los trabajos a ejecutar para cumplir con el plazo contractual de la Obra.

9.4.1. PLAN DE LOGÍSTICA DE LA OBRA

El Plan de Logística constituye un documento clave y crítico para la resolución de las diferentes problemáticas a ser abordadas durante el desarrollo de toda intervención y, en el caso de la presente Licitación, una herramienta fundamental para asegurar la debida y eficiente ejecución de la Obra. El Plan de Logística abarcará el lapso comprendido entre la firma de la Orden de Comienzo y la Recepción Definitiva de la Obra.

Deberá elaborarse de manera completamente sincronizada y armónica con las previsiones del Plan de Trabajos y su Programación y comprenderá todos los aspectos técnicos, de obtención, abastecimiento, mantenimiento, sanitarios, de personal, de uso de infraestructura y de transporte destinados a sostener y apoyar la plena ejecución de la Obra, adoptando anticipadamente todas las previsiones para estar en condiciones de satisfacer, en cantidad, calidad y oportunidad, todos los requerimientos derivados de los distintos trabajos de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Plan de Logística será firmado por el Jefe de Obra, el Responsable de Higiene y Seguridad y el Responsable Ambiental de la Contratista y deberá ser aprobado por la IO. A requerimiento de la IO o por iniciativa del Contratista, deberá ser revisado periódicamente en función del avance y los requerimientos exigidos para la continuidad y sostenimiento de la Obra.

Abarcará todas las actividades, tareas y diligencias emergentes de la Obra propiamente dicha y de los requerimientos emergentes de otros Planes contribuyentes a la Obra.

9.4.2. OTROS PLANES CONTRIBUYENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se identifican como otros Planes contribuyentes a la ejecución de la Obra aquellos individualizados en el artículo 9.2.7., los cuales deberán ejecutarse de manera integrada con el Plan de Logística de la Obra y que deberán desarrollarse en forma sincronizada y coordinada con el Plan de Trabajos y, consecutivamente, con la Programación de la Obra.

A tal efecto, el Contratista procederá a presentar a la IO -como mínimo- los siguientes Planes contribuyentes:

- Plan Comunicacional de la Obra, firmado por el Representante Técnico, el Jefe de Obra y el Responsable Ambiental;
- Planes de Señalamiento de la Obra y Programa Único de Seguridad, firmados por el Jefe de Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad;
- Plan de Calidad de la Obra, firmados por el Jefe de Obra y el Responsable de Calidad;
- Plan de Gestión Ambiental y Social, firmado por el Jefe de Obra y el Responsable Ambiental;
- Plan de localización y de configuración de Obradores y de Frentes de Trabajos, firmados por el Jefe de Obra.
- Matriz de permisos, licencias y habilitaciones requeridas previos al inicio y durante la ejecución de la Obra, firmado por el Responsable Ambiental y el Jefe de Obra.

El listado indicado no es exhaustivo ni excluyente de otras herramientas de planificación que el Contratista presente, las cuales serán elevadas para aprobación de la IO mediante Nota de Pedido.

9.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El artículo 8.6 del PBCG se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la IO y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección, previo al inicio de cada etapa de trabajo.

La aprobación de la IO no exime al Contratista de las responsabilidades y cargos exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el Replanteo. La demora en su ejecución o su inexistencia no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de ejecución de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si el Contratista no concurriera al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la IO.

Si tampoco concurriera a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta exclusiva del Contratista.

Terminado el Replanteo, único o varios, se extenderá por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la IO, y el Contratista o su Representante Técnico.

Cualquier observación que desee formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta de Replanteo en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado indefectiblemente dentro de los DOS (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

9.6. DOCUMENTACIÓN EN OBRA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de este Pliego respecto de la Documentación de Obra, se establece que:

El Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCABA, posteriores al inicio de las obras.

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la IO, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

Respecto de los planos de obra será de aplicación lo previsto en el artículo 8.8. del PBCG.

9.7. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Regirá lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obra Pública (texto consolidado por Ley N° 6.764).

9.8. OBRADOR

El artículo 8.11 del PBCG se complementa con el siguiente texto:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los aspectos relativos a la instalación del obrador, su logística, localización y entrada, instalaciones y servicios se definen en la sección 3 del PET - Trabajos Preliminares.

Las comodidades, elementos de oficina, equipamiento de telecomunicaciones y/o vehículos para la IO se especifican en el Anexo VI de este Pliego.

9.9. ENTRADA AL OBRADOR Y FRENTE DE TRABAJO

El Contratista proveerá un portón vehicular y puerta de acceso peatonal, con puesto de control con personal en el horario de trabajo y mientras se desarrolle cualquier actividad en la Obra.

La IO podrá, a su criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.

Queda a cargo de la Empresa adjudicada el cierre de la obra de acuerdo con los frentes de trabajo iniciados, la seguridad y vigilancia de la zona de la obra para prevenir sustracción y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas.

Comprende el control de accesos de personal propio y externo, control y registro del movimiento de ingreso y egreso de bienes materiales y será responsable de la comunicación eficaz con los destacamentos policiales, defensa civil, bomberos, ambulancias etc. que deban actuar ante cualquier hecho que lo amerite.

9.10. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO – PLAN DE SEÑALAMIENTO

El artículo 8.14 del PBCG se complementa con lo siguiente:

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización, debidamente reglamentados.

Estos letreros deberán ser metálicos o de plásticos y en todo el transcurso de la Obra deberán hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y deberán modificarse a medida del avance de obra.

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional 24.449 y en la Ley 6215 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCABA que la integra, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.11. RETIRO DE INSTALACIONES

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador todas las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la Obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como grúas), etc. No se recibirán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

9.12. HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de la Obra:

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y reglamentaciones pertinentes;
- Ley Nacional de Riesgos de Trabajo 24.557 y actualizaciones según la Ley Nacional 24.938 y Decretos 1278/PEN/00 y 839/PEN/98;
- Decreto 911/PEN/96 de Higiene y Seguridad en la Construcción;
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 231/96;
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 51/97;
- Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo 35/98, 319/99, 552/01 y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir;
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 320/99 y sus modificatorias;
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 550/2011;
- Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 503/2014.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo con lo que establece la legislación citada.

El Certificado de Afiliación a la A.R.T. correspondiente, mencionará que se cubren todas las obligaciones emergentes de la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo 24.557 y complementarias. En este certificado se exigirá que consten las siguientes cláusulas:

“(Nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°(XXXX), por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los DIEZ (10) días de verificado. Esta cláusula de no repetición cesará en sus efectos si el empresario Comitente a favor de quien se emite, no cumple con las medidas de prevención e Higiene y Seguridad del trabajo, o infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de su competencia y que le sean exigibles al empresario.”

El Contratista deberá, de acuerdo con las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y ante la IO. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la IO es de DOS (2) días antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no podrá realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentación.

Deberá contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de DOCE (12) horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, En virtud de la complejidad de la obra y los frentes simultáneos el Inspector de Obra podrá exigir la presencia de uno o más técnicos Auxiliares de Higiene y Seguridad cuyos honorarios deben estar contemplados en el precio unitario de la tarea del Formulario N° 6.

El Contratista, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución S.R.T. 35/98, deberá confeccionar, de acuerdo con la Resolución S.R.T. 51/97, un Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente:

- a) Se confeccionará un Programa por Obra o Frente de Trabajo ya sea que el empleador participe como Contratista Principal o bien como Subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/PEN/96.
- b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas.
- c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
- d) Deberá asentarse la fecha de confección del Programa de Seguridad.
- e) Deberá tener una descripción de la Obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.
- f) Enumerará los riesgos generales y específicos, previstos por Etapas. Deberá contemplar cada Etapa de Obra, indicando las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.

Será firmado por el Representante Técnico, el Jefe de Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución S.R.T. 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la A.R.T.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá llevar un libro foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la empresa. En él se asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Previo a su ingreso a la obra y complementando el artículo 9.2, el Contratista deberá presentar:

1. Contrato de afiliación con una ART.
2. Programa de Seguridad aprobado por la ART.
3. Nómina del personal de obra emitida por la ART vigente.
4. Aviso de Inicio de Obra.
5. Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autónomo, una Póliza de Seguro de Accidentes Personales según lo establecido en artículo Seguros 20.5.

En forma mensual, el Contratista deberá presentar por Nota de Pedido, que complementa a la requerida para cada Certificado:

- Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART.
- Último Parte Diario del mes, firmado.
- Entrega mensual de estadísticas de accidentes.

Asimismo, deberá proceder a la investigación de accidentes e incidentes y entregar a la IO los correspondientes informes de las causas, en un lapso no mayor a SETENTA Y DOS (72) horas de acontecidos.

En relación con el cumplimiento de las condiciones Higiene y Seguridad, el Equipo de Especialistas en la materia de la IO contará con el Cronograma de Visitas de Inspección a la Obra, el cual estará aprobado por la IO, previo al inicio de los trabajos de la Contratista. Dicho Cronograma contemplará un número mínimo de DOS (2) Visitas de Inspección semanales a los distintos frentes de trabajo de la Obra, que podrá incrementarse de acuerdo con el grado de riesgo o complejidad de las intervenciones en ejecución. El Equipo de Especialistas de la IO podrá realizar -previa coordinación- las Visitas Inspección programadas, sin limitaciones ni restricciones, en todos los sitios, frentes de trabajo e instalaciones del Contratista, los Subcontratistas y empleados, en todos los sectores públicos y privados comprendidos en el ámbito de la Obra.

Finalizada cada Visita Inspección, el Equipo de Especialistas de la IO completará la Planilla de Visita Inspección y Ponderación de Riesgos en Higiene y Seguridad que se adjunta como Formulario N° 9 en el presente PBCP, asentando las novedades detectadas y su grado de incidencia y ponderación del riesgo que presenta el sector o frente inspeccionado de la Obra, la cual será elevada a la IO, la cual, una vez aprobada, será remitida a la Contratista mediante Orden de Servicio, con indicaciones claras para la subsanación de la novedad y la fecha de cumplimiento a las condiciones observadas. Los incumplimientos detectados por el Equipo de Especialistas de Higiene y Seguridad de la IO serán categorizados de acuerdo con el siguiente cuadro de valores porcentuales de riesgo:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

De 0% a 10% (inclusive): RIESGO NO SIGNIFICATIVO;
De 10% a 20% (inclusive): RIESGO POCO SIGNIFICATIVO;
De 20% a 35% (inclusive): RIESGO MODERADO; y
Mayor al 35%: RIESGO SIGNIFICATIVO.

En el Presupuesto de la Obra se incluirá el ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD”, el cual será -como mínimo- del UNO POR MIL (1/1.000) del monto total de la Oferta que resulte adjudicada.

Las Certificaciones del citado ítem serán proporcionales al avance de la Obra y dentro del mismo período a certificar el avance de la Obra, podrán efectuarse las deducciones con motivo de los incumplimientos en los que hubiera incurrido el Contratista, conforme con la ponderación de riesgo realizada por el Equipo de Especialistas de la IO:

De 0% a 10% (inclusive): SIN DEDUCCIÓN;
De 10% a 20% (inclusive): DEDUCCIÓN DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%);
De 20% a 35% (inclusive): DEDUCCIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%); y
Mayor al 35%: DEDUCCIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%)

Los montos deducidos en cada período por incumplimiento a las Condiciones de Higiene y Seguridad no serán reintegrados al Contratista, aún cuando haya procedido a cumplir con los aspectos observados en las respectivas Planillas de Visitas Inspección y Ponderación del Riesgo.

Al finalizar la Obra y en oportunidad de la última Certificación del Avance de Obra, el remanente del ítem no abonado al Contratista por deducciones derivadas de las Visitas Inspección de Higiene y Seguridad, serán economizadas del monto total del Contrato.

En los supuestos que la IO, con el asesoramiento del Equipo de Especialistas en la materia, identifique UN (1) incumplimiento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en Obra que represente un Riesgo SIGNIFICATIVO o ante TRES (3) reiteraciones consecutivas de incumplimientos categorizados como Riesgo MODERADO que hayan sido notificado al Contratista por Orden del Servicio, podrá solicitar, además de las deducciones establecidas sobre el ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD”, la imposición al Contratista de la correspondiente multa por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato, según lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades del PBCP.

9.12.1. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional 24.449, la Ley 6215 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCABA que integra la misma, en cuanto a señalamiento y demarcación de las zonas de trabajos de la Obra. Asimismo, deberá cumplir lo establecido en el artículo 3.5. – Señalamiento de Obra en Construcción del PET.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el Contratista deberá elaborar un plan de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito y plazos estimados de los mismos.

Esta planificación sobre la delimitación de áreas y frentes de trabajo será puesta a consideración y aprobación de la IO, que realizará las consultas pertinentes con los organismos competentes, a efectos que el Contratista, con sus respectivos Planes aprobados (artículo 9.2.7. Planificación de la Obra), pueda gestionar expeditivamente las respectivas autorizaciones ante los mismos, a los efectos de minimizar las demoras o dilaciones en la aprobación de los permisos correspondiente.

Cuando resulte necesario realizar el cierre de calles, se deberá solicitar el permiso de corte correspondiente ante el Comitente, con la debida anticipación. Se deberá entregar copia de la autorización correspondiente a la IO.

No obstante, la tramitación y obtención de las autorizaciones y permisos quedará bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Asimismo, el Contratista deberá informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y camiones. Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de los Organismos de Seguridad correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Los esquemas y croquis correspondientes a los sectores afectados deberán contar con la intervención y firma del Responsable en Higiene y Seguridad y del Jefe de Obra y elevado a la IO mediante Nota de Pedido.

Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la IO y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la IO.

Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la Oferta de la Contratista.

9.12.2. CARTEL DE OBRA.

La cantidad de carteles se corresponderá con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la IO. Las especificaciones, medidas, de los letreros y carteles de obra están definidos en el artículo 3 del PET – Trabajos Preliminares.

El artículo 8.20 del PBCG queda complementado como sigue:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la IO y bajo la supervisión de ésta, los letreros confeccionados de acuerdo con el plano y las leyendas cuyas especificaciones se definan en el PET y en base a las directivas particulares que emita el Organismo Contratante al respecto a través de la IO, mediante Orden del Servicio.

Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los DOS (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta QUINCE (15) días subsiguientes de la fecha de finalización de la Obra.

9.12.3. PLAN COMUNICACIONAL

El Plan Comunicacional será la principal herramienta que dispondrá el Contratista para difundir las acciones vinculadas con la Obra que provocarán afectaciones a vecinos y a la Comunidad en general. El Plan Comunicacional deberá estar debidamente coordinado con la IO, el Organismo Contratante y otros organismos competentes del Comitente (Seguridad, Tránsito, Transporte, Comunicación Institucional, Comunas, etc.).

El Contratista presentará por Nota de Pedido a la IO una propuesta de Plan Comunicacional, el cual deberá prever y disponer todas las medidas necesarias destinadas a difundir las intervenciones, anticipar los sectores afectados con sus respectivos esquemas y croquis de afectación, a la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos.

La IO, con el asesoramiento y asistencia del Equipo de Especialistas en Higiene y Seguridad, evaluará la propuesta de Plan Comunicacional del Contratista, verificará la incorporación de todos los aspectos indicados por los organismos competentes y procederá a su aprobación, mediante Orden de Servicio.

9.13. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA

Será responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecución de la Obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCABA (APrA) como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social.

Durante la ejecución de la Obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de dicha Evaluación Ambiental y Social y del Plan de Gestión Ambiental y Social.

9.13.1. OBJETO

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación previstas para la etapa de construcción de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.13.2. NORMATIVA

Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional General del Ambiente 25.675; la Ley 123 (texto consolidado por la Ley 6.764) de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 85/19 y su modificatorio, la Resolución 315/APRA/25, la Ley 2.214 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Decreto Reglamentario 2.020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1.356 (texto consolidado por la Ley 6.764), y su Decreto Reglamentario 198/06, para Contaminación Atmosférica, y la Ley 1.540 (texto consolidado por la Ley 6.764), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminación Acústica, como así también con las condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita el GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social del Proyecto correspondiente.

9.13.3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Conforme lo previsto en el artículo 9.2.6 de este Pliego, la Contratista deberá presentar, QUINCE (15) días previos a la firma del Acta de Inicio, para la revisión y aprobación de la IO y del GCABA, su Plan de Gestión Ambiental y Social, atendiendo las condiciones establecidas en el Anexo V.

9.13.4. RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista deberá designar mediante nota firmada por su Representante Legal a una persona humana como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental y Social de la Obra, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la IO, antes del Acta de Inicio.

Las competencias del Responsable Ambiental podrán ser acumuladas por el profesional designado como Responsable de Higiene y la Seguridad de la Obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos y que acredite contar con una experiencia mínima de TRES (3) años en actividades de Control Ambiental y Social en obras, previa aprobación por parte de la IO, mediante Orden del Servicio.

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales y sociales entre la Contratista, la IO y las autoridades competentes y las comunidades locales. Además, deberá tener en cuenta que todo evento que, por la generación de accidentes, pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, resulta también de su competencia directa, a cuyo efecto, deberá constatar que todo accidente o incidente quede debidamente registrado en los Informes mensuales a presentar por el Contratista a la IO.

9.13.5. PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL

El Responsable Ambiental deberá elaborar un Informe Mensual, el cual será elevado a la IO junto con la Certificación de Obra mediante Nota de Pedido, detallando las actividades realizadas en materia de Gestión Ambiental y Social, estado de la Obra en relación a los aspectos ambientales y sociales señalados por la IO, así como en las directivas sobre aspectos ambientales y sociales que haya emitido la IO a través de Órdenes de Servicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.13.6. ASPECTOS AMBIENTALES.

La Obra a ejecutar corresponde al uso, según lo establecido por la APRA en el Anexo I de la Resolución 315/APRA/25, CUADRO DE CATEGORIZACIÓN – Obras y Actividades Especiales - OPyES1- Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus Estaciones, categorizada como **“Con Relevante Efecto Ambiental”**.

En consecuencia, la Evaluación de Impacto Ambiental y Social para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental determinará, en su Anexo I, los condicionantes a cumplir para la Obra correspondiente a la “Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”.

En consecuencia, se requerirá al Adjudicatario la presentación, QUINCE (15) días previos a la firma del Acta de Inicio de la Obra, el Plan de Gestión Ambiental y Social el cual deberá incorporar los condicionantes establecidos por la APRA en el Anexo I del Certificado de Aptitud Ambiental categorizado como “Con Relevante Efecto Ambiental”.

9.13.7. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista, además de cumplir con los condicionantes estipulados en el Anexo I del Certificado de Aptitud Ambiental, deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, en particular sobre aquellos frentistas próximos a los sectores de ejecución de la Obra, derivada de la afectación del aire, la generación de ruidos, los desvíos del tránsito, los accesos a las viviendas, etc. que pudieran suscitarse durante el desarrollo de la Obra.

9.13.8. RESPONSABILIDAD

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de la Obra.

El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de la Obra y su responsabilidad será extensible al cumplimiento de la misma por parte de los trabajadores dependientes del Contratista y los Subcontratistas, prestando particular atención al respeto de la forma de vida de la población afectada por la Obra.

El Contratista está obligado a dar a conocer las características de las actividades y tareas de la Obra a ejecutar y la duración de las mismas, mediante Nota de Pedido a la IO, para su debido conocimiento anticipado y su consecuente aprobación o formulación de observaciones de la IO.

9.13.9. PERMISOS AMBIENTALES

El Contratista deberá obtener los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. En el marco de esta responsabilidad, queda facultado para contactar con la APRA para la obtención de los Permisos Ambientales, o en caso de resultar necesaria formular modificaciones a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá presentar a la IO, mediante Nota de Pedido, una matriz con la totalidad de permisos y licencias requeridas, incluidas los permisos ambientales requeridos para la Obra, discriminando aquellos permisos y licencias que no sean exigidos específicamente por el GCABA pero que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos de la Obra.

Los costos derivados de todas las acciones, permisos, licencias, habilitaciones y declaraciones, deberán ser prorrateados en los diferentes rubros de la Planilla de Cotizaciones de la Obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estarán limitados, a los permisos operacionales, entre los que se destacan los siguientes:

- a) Disposición de materiales de demoliciones.
- b) Localización del Obrador.
- c) De transporte y/o disposición de materiales, suelos, residuos peligrosos (combustibles, aceites usados, etc.) y otros insumos de obra, tales como pinturas, otros sólidos y líquidos, a cuyo efecto el Contratista deberá estar inscripto como Generador de Residuos.
- d) Permisos para la realización de desvíos, instalación de volquetes, operación de equipos especiales, cierres temporales de los accesos a propiedades privadas, etc.

9.13.10. ALTERNATIVAS DE SITIOS SELECCIONADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS EXCAVACIONES

El material resultante de las excavaciones será acopiado temporalmente en los frentes de obra y luego transportado mediante camiones hacia sitios de disposición final que serán definidos y habilitados oportunamente por el Comitente.

En principio se identifican TRES (3) sectores estratégicos destinados a la disposición del suelo excavado resultante de la ejecución de la Obra de la Línea F:

- Desembocadura del Arroyo Medrano (Sitio principal).
- Frente de Aeroparque (Sitio alternativo).
- Puerto de Buenos Aires – Puerto Nuevo (Sitio alternativo).

Las consideraciones más relevantes que permitieron definir los sitios (principal y alternativos) fueron las siguientes:

- La proximidad a los frentes de excavación y a los puntos de extracción del material.
- La capacidad de recepción de grandes volúmenes de suelo en plazos compatibles con el avance de obra
- La compatibilidad con planes, proyectos u obras previstas o en ejecución.
- La minimización de impacto ambiental, urbano y logístico.
- La posibilidad de reutilización del material como relleno o conformación de nuevas superficies.
- La disponibilidad de accesos viales y/o fluviales adecuados para el transporte del material.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La elección de los sitios a utilizar dependerá de la consolidación estudios y permisos específicos que deberán ejecutarse en la etapa constructiva del Proyecto.

Para el transporte de material se priorizará la utilización de rutas que ocasionen la menor afectación al tránsito vehicular y la Comunidad en general, las cuales deberán ser consensuadas y aprobadas por la Autoridad competente. Asimismo, se contemplará la necesidad de mantenimiento o reparación de las vías de comunicación afectadas al transporte de suelo excavado.

9.13.11. CONTAMINACIÓN

El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Decreto Reglamentario 2.020/07 y demás normativa vigente para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo el Contratista el responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la IO y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos.

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. El Contratista deberá evitar el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir dicha contaminación.

Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final, de acuerdo con lo especificado en el punto Control de Derrames.

9.13.12. CONTROL DE DERRAMES

Ante eventuales derrames, se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se informará de inmediato al Responsable de Higiene y Seguridad y al Responsable Ambiental de la Obra y a la IO;
- Se deberán interrumpirse todas las actividades en la zona del derrame;



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Se deberá obtenerse toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y tipo de contaminante derramado, con especial énfasis en la determinación de la causa origen del derrame para la adopción de medidas inmediatas para impedir continúe el derrame del contaminante.

El Responsable de Higiene y Seguridad y el Responsable Ambiental deberán determinar si es necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames. Asimismo, deberán asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en todo momento hasta la ejecución de las acciones remediación que se adopten.

9.13.13. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DE LOS RUIDOS

El Contratista deberá cumplir con la Ley 1.356 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Decreto Reglamentario 198/06, para Contaminación Atmosférica, y Ley 1.540 (texto consolidado por la Ley 6.764), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminación Acústica.

Durante la fase de construcción, el Contratista deberá controlar las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de la Obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, deberá controlar el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

A criterio de la IO, el Contratista deberá establecer vías de transporte que alejen a sus vehículos como a los de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los CIEN DECIBELES (100 Dba) deberá, por medio de cartelería, anunciar los días y horarios en que realizará las tareas.

La IO se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1.540 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Decreto reglamentario 740/07.

9.13.14. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE

Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista.

El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se haya destruido o dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. Asimismo, deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles laterales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir.

9.13.15. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO

El Contratista deberá tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la Obra.

Deberá identificar en el registro correspondiente a un Responsable del Manejo de Equipos e Instalaciones de Extinción de Fuego y en caso de ser necesario deberá dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.

9.13.16. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

El Contratista deberá planificar, con la aprobación de la IO, una rápida disposición final de los escombros, residuos y basuras generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores.

El Contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos comunes y peligrosos en el CEAMSE durante la ejecución de la Obra. Asimismo, el Contratista deberá presentar al GCABA, una vez realizada la disposición del material en cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.

9.13.17. DEPENDENCIAS SANITARIAS EN LA ZONA DE OBRA

En todos los sitios donde se desarrollen actividades y tareas vinculadas con la Obra deberán instalarse baños químicos portátiles, contenedores para residuos sólidos domiciliarios y deberá haber agua potable disponible. Los baños portátiles deberán funcionar a base de un compuesto químico líquido que degradare las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto químico deberá cargarse en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo.

Los residuos generados en los baños químicos deberán ser evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada. Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, deberá comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el transporte. Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberán ser higienizadas diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.13.18. ASPECTOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser aprobado por la IO. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación.

9.14. REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA.

El Oferente deberá contar con un Representante Técnico. El Adjudicatario deberá asignar estas funciones a un profesional con matrícula habilitante del Consejo Profesional de Ingeniería Civil o del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo que, en forma permanente y durante toda la vigencia del contrato, será su Representante Técnico con facultades de decisión y responsable ante el GCBA.

Asimismo, se deberá contar con los conocimientos e idoneidad necesaria para estas tareas, a cuyo efecto, deberá presentar antecedentes del profesional en obras de similar complejidad y escala a la licitada, haciendo constar el tipo y descripción de la obra presentada, el grado de responsabilidad y/o participación que haya tenido y la descripción de las tareas que tuvo a cargo.

Al menos el Representante Técnico o el Jefe de Obra deberá participar de las reuniones de coordinación promovidas y presididas por la IO, conforme lo previsto en el artículo 13.1.7 del presente Pliego. Quedará siempre en Obra al menos UNO (1) de los Representantes mencionados de forma tal que no se resienta la marcha de la Obra, dejando librada la aprobación de la categoría a la IO.

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o del Jefe de Obra, se hará mediante Nota de Pedido ante la IO, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. El último de los casos dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Tanto el Representante Técnico como el Jefe de Obra del Contratista deberán figurar en la Oferta junto con sus respectivos antecedentes y la aceptación del GCABA se entenderá producida en tanto los mismos no sean cuestionados por el GCABA, solicitando una nueva designación notificada por medio fehaciente, acto que se podrá efectuar durante cualquier momento de la Evaluación de las Ofertas y/o de la ejecución del Contrato.

La notificación al GCABA deberá realizarse dentro de los DOS (2) días corridos de producida la vacante y deberá incluir la propuesta del profesional reemplazante. La IO podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, se deberá proponer otro profesional.

En el caso que la Contratista no ratifique al profesional a desempeñarse como Representante Técnico al momento de la firma del Contrato, no informe a la IO y al GCABA sobre su reemplazo y/o proceda a su reemplazo antes de alcanzar un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del avance de la Obra, será pasible de la multa prevista en el PBCP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d) – Multas por incumplimiento de sus obligaciones, subapartado 1) - Multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato, salvo en aquellos casos de excepcionalidad por motivos justificados los cuales deberán ser debidamente fundamentados frente a la IO y al GCABA.

9.15. JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA

El artículo 8.23 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista, además de su Representante Técnico, deberá contar con un profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que será Jefe de Obra, cuya presentación se hará con la documentación de la Propuesta presentada.

Deberá presentar antecedentes en obras de complejidad y escala similar a la licitada que avalen su experiencia en los últimos DIEZ (10) años. En ellos deberá constar el tipo y descripción de la obra, grado de responsabilidad y/o participación y descripción de las tareas a su cargo.

El Jefe de Obra deberá contar con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula de Constructor de primera categoría, acreditando los antecedentes citados para asegurar la normal marcha de los trabajos.

Deberá estar facultado para representar al Contratista y autorizado a firmar los Libros de Comunicaciones que se cursen con la IO. Será el responsable, en los términos que establece la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico o el Jefe de Obra no concurren.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Jefe de Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designación del Jefe de Obra, ya sea por decisión del Contratista o del GCABA, se deberá proponer reemplazante dentro de los DOS (2) días corridos de producida la vacante. La IO podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, se deberá proponer otro profesional.

En el caso que la Contratista no ratifique al profesional a desempeñarse como Jefe de Obra o Representante en Obra al momento de la firma del Contrato, no informe a la IO y al GCABA sobre su reemplazo y/o proceda a su reemplazo antes de alcanzar un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del avance de la Obra, será pasible de la multa prevista en el PBCP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d) - Multas por incumplimiento de sus obligaciones, subapartado 1) – Multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato, salvo en aquellos casos de excepcionalidad por motivos justificados, que deberán ser debidamente fundamentados frente a la IO y al GCABA.

9.16. ESPECIALISTAS

En los antecedentes técnicos de la Oferta, el Oferente deberá identificar la nómina de los profesionales responsables de las Especialidades, acreditando la idoneidad técnica, el nivel de experiencia y de antecedentes (CV, titulaciones, matriculación profesional, proyectos y obras en los que participó y metodologías de trabajo utilizadas) y con las correspondientes aceptaciones de los cargos por parte de los designados, de acuerdo con los requisitos que se detallan a continuación:

Especialidad A. (Obras Civiles y Vías)

a) Especialista en Grandes Obras de Arquitectura y Terminaciones:

Profesional de la Arquitectura con VEINTE (20) años de labor profesional y QUINCE (15) años de experiencia mínima en Obras de complejidad y escala similar a la licitada.

b) Especialista en Estructuras de Hormigón Armado:

Profesional de la Ingeniería Civil Estructuralista, especializado en Hormigón Armado con una experiencia mínima de QUINCE (15) años en Obras Subterráneas con Hormigón Armado de similar complejidad y escala a la licitada.

c) Especialista en Tunelería TBM:

Profesional de la Ingeniería Civil especializado en Tunelería TBM (EPB, slurry shield, single shield, double shield y multi-mode), con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en Obras Subterráneas en áreas urbanas densamente pobladas de similar complejidad y escala a la licitada. En particular, se requerirá, al menos, experiencia profesional obtenida en UNA (1) obra de subterráneo, metro, viaducto ferroviario de no menos de CINCO (5) km de longitud, ejecutada en zona urbana.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

d) Especialista en Obras Especiales:

Profesional de la Ingeniería Civil / Electromecánica especializado en obras especiales (NATM, C&C, Ventilaciones), con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en Obras Subterráneas en áreas densamente urbanas de similar complejidad y escala a la licitada.

e) Especialista Coordinador de Ingeniería:

Profesional de la Ingeniería especializado en la elaboración de Proyectos Ejecutivos e Ingeniería de Detalle de Obras Subterráneas, metros, viaductos ferroviarios, con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en Proyectos y Obras Subterráneas en áreas densamente urbanas de similar complejidad y escala a la licitada.

Especialidad B. (Sistema de Potencia de Media Tensión y Alimentación de Tracción)

a) Especialista en Obras Ferroviarias de Subterráneos / Metros:

Profesional de la Ingeniería Civil / Ferroviaria / Mecánica especializado en el diseño y supervisión de Obras Ferroviarias Subterráneas o en Superficie, con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en Obras Subterráneas de similar complejidad y escala que la licitada.

b) Especialista en Suministro de Potencia:

Profesional de la Ingeniería Civil / Ferroviaria / Electromecánica / Eléctrica, con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en el diseño y la supervisión de Ingeniería de Suministro de Potencia para Obras Ferroviarias en áreas urbanas densamente pobladas de similar complejidad y escala que la licitada.

c) Especialista en Control de Puesta en Marcha de Sistemas:

Profesional de la Ingeniería Eléctrica / Electromecánica con una experiencia mínima de QUINCE (15) años en el Control de Pruebas y Puesta en Servicio de Obras Ferroviarias de similar complejidad y escala que la licitada. En particular, se requerirá, al menos, experiencia obtenida en UNA (1) obra de subterráneo, metro, viaducto ferroviario de no menos de CINCO (5) km de longitud, en zona urbana.

Otras Especialidades

El Contratista, en el listado de integrantes de su Equipo de Trabajo, presentará en oportunidad de la firma de la Orden de Comienzo a los profesionales que cubrirán las siguientes funciones:

- Jefe de Oficina Técnica;
- Jefe de Calidad de la Obra;
- Responsable Ambiental;
- Responsable de Higiene y Seguridad;
- Programador de Obra (especializado en BIM);
- Responsable Patrimonial en la supervisión de las tareas de conservación y restauración de los elementos de valor patrimonial durante la ejecución de la Obra.

El listado indicado no es excluyente ni limitante y el Contratista podrá agregar otros profesionales que se desempeñarán en otras funciones y especialidades de la Obra, debiendo presentar sus antecedentes y acreditar la experiencia acumulada en las respectivas especialidades en las que intervendrán.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En caso de producirse la caducidad de la designación de los Especialistas indicados, ya sea por decisión del Contratista o del GCABA, se deberá proponer reemplazante dentro de los DOS (2) días corridos de producida la vacante. La IO podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, se deberá proponer otro profesional.

En el caso que la Contratista no informe debidamente a la IO y al GCABA sobre el reemplazo de los Especialistas indicados, será pasible de la multa prevista en el PBCP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d) – Multas por incumplimiento de sus obligaciones, subapartado 1) - Multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato.

9.17. INSPECCIÓN DE OBRA

El artículo 8.24 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Corresponderá al Organismo Contratante la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de Trabajos y su Programación aprobado, designando a los funcionarios que actuarán en carácter de IO, según figure en la Orden de Comienzo.

El Contratista proveerá apoyo y asistencia logística, a su costo, para que la IO pueda disponer de los espacios funcionales en la Obra para desarrollar las tareas bajo su responsabilidad, de acuerdo con las especificaciones incluidas en el Anexo VI del presente Pliego.

9.18. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

9.18.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO

El artículo 8.26. del PBCG se complementa con lo siguiente:

Todas las comunicaciones que curse el Comitente al Contratista se realizan mediante Órdenes de Servicio. El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la IO, que serán firmadas por él Inspector de Obra y por el profesional Responsable designado por la Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. También se anotarán en este Libro los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante el transcurso de la Obra.

9.18.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El artículo 8.27 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Respecto de los pedidos de aprobación, éstos deberán ser firmados por su Representante de Obra, el rechazo o aprobación por parte de la IO se realizará a través de Órdenes de Servicio indicando sus causas.

9.18.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS

En este Bibliorato se deberá archivar UN (1) duplicado de cada Certificado de Obra, con la correspondiente documentación de soporte (informes de fundamentación, actos administrativos de aprobación, Actas de Medición, etc.).

9.18.4. BIBLIORATO CON FORMULARIOS DE APROBACIÓN DE TRABAJOS PROGRAMADOS, PARTES DIARIOS, EQUIPOS EN OBRA Y MATERIALES EN TRÁNSITO (INGRESO / EGRESO)

El artículo 8.28 del PBCG queda complementado con el siguiente texto:

El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la IO, la que deberá conformarlo, el Parte Diario donde se consigne:

- 1) Número de personal ocupado (presentes y ausentes).
- 2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.
- 3) Materiales ingresados a la Obra (detalle, cantidad y fecha).
- 4) Trabajos realizados.
- 5) Condiciones atmosféricas.
- 6) Equipos en Obra (características, cantidad y calidad).
- 7) Observaciones: Quedarán registrados acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el día en la Obra.

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán DOS (2) ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la IO de su texto.

9.19. ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS

En caso de discrepancias en planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes para el Contratista.

En caso de discrepancias en planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes para el Contratista.

A los efectos de la debida interpretación de la documentación técnica sobre la que surjan discrepancias derivadas de errores en la documentación o de carácter técnico, se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 9.6. del presente PBCP.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9.20. DIVERGENCIAS

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la IO mediante Nota de Pedido, dentro del término de CINCO (5) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación.

La IO examinará la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones legales, y se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días hábiles a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma.

En caso de no resolverse las divergencias suscitadas y previo a recurrir a la acción judicial, se seguirá con la instancia arbitral prevista en el artículo 8.4. del presente PBCP.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

10. PERSONAL

10.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista observará lo dispuesto por la Ley Nacional 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.

10.2. SALARIOS

Los artículos 9.1 y 9.3 del PBCG quedan complementados como sigue:

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere trabajado en la Obra sin excepción alguna; respondiendo, además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeran tales incumplimientos; no teniendo el GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del Contrato, desligando al GCABA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

En cualquier momento de la ejecución del Contrato, el Comitente podrá pedir los Libros de Sueldos y Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento del artículo 9.3 del PBCG, se le aplicará una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio por cada día que pase sin regularizar la situación.

10.3. HORARIO DE TRABAJO

El artículo 9.4 PBCG queda complementado por lo siguiente:

Si el Contratista deseara modificar el horario fijado en el Acta de Inicio deberá solicitarlo por intermedio de la IO, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes.

El GCABA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la IO. En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Teniendo en cuenta las características y entorno de esta Obra, y el plazo de ejecución previsto, el Contratista deberá incluir en la conformación de su Oferta y en la programación de ejecución de la Obra la posibilidad de realización de tareas en días y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en días sábados después de las 13:00 horas, domingos o feriados nacionales y locales, a los fines de cumplir con el plazo contractual. No se reconocerá monto adicional alguno por este concepto.

Esto se hará extensivo al supuesto en que durante el transcurso de la ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la IO, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del Contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.



11. MATERIALES Y TRABAJO

11.1. METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

Los DOS (2) túneles previstos en la documentación técnica que forma parte del alcance de esta Licitación, deberán ser ejecutados con Tuneladora Mecánica TBM.

11.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El artículo 10.2 del PBCG queda complementado con lo siguiente:

La IO podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, el Contratista deberá contar con un laboratorio de las características establecidas en el artículo 3.8. del PET, el cual deberá ser aprobado por la IO por Orden de Servicio y enviar a su cargo muestras para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la Obra.

Para esta clase de materiales el Contratista deberá presentar muestras de acuerdo con lo establecido en el PET y en la forma que indique la IO en los casos no previstos en dicho Pliego.

La IO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo Técnico competente.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de CINCO (5) días para los materiales e inspección en las obras y DIEZ (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en obra como muestra testigo.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la IO extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas de notificado.

Cuando el Contratista no cumpliera esta orden, la IO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCABA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.3. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

El artículo 10.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista deberá detallar el equipamiento y maquinaria a utilizar para la Obra debiendo presentar con listado correspondiente, incluyendo el equipo obligatorio, conjuntamente con la Declaración Jurada de Compromiso de Adquisición de Equipamiento y Maquinaria Nueva para la Obra, obrantes como Formulario N° 3 del presente PBCP.

La conformidad otorgada por la IO o el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCABA en aquellas situaciones en queda ser incrementado, modificado o reemplazado, total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos aprobado; ya que una de las condiciones básicas del Contrato es su cumplimiento, dentro del plazo de ejecución programado.

Con antelación a la movilización de los equipos a la Obra, el Contratista dará aviso, mediante Nota de Pedido, a la IO a los efectos de realizar una inspección previa en el sitio dónde se encuentren emplazados con el propósito de verificar el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por el Organismo Contratante.

Por tal motivo y en todos los casos, el Oferente deberá acompañar su Propuesta Técnica con los cálculos y/o certificados de garantía de los Fabricantes de los equipos esenciales descriptos a continuación, que respalden los parámetros de comportamiento previstos en las respectivas Especialidades, rubros e ítem de la Obra a cuyo efecto serán empleados.

Dicha documentación de cálculo y/o de certificación de garantía guarda especial relevancia en el caso de los equipos de TBM a ser asignados a la Obra.

Equipos y maquinarias a ser incluidos por el Contratista:

1. Máquina Tunneladora

Tendrá la consideración de obligación esencial el aporte de DOS (2) Tunneladoras con los requisitos y características técnicas esenciales que se detallan a continuación:

- Empuje principal de las Tunneladoras: > 80.000 Kn;
- Empuje máximo excepcional de desbloqueo: > 96.000 Kn;
- Porcentaje de abertura de la cabeza > 30%;
- Par de las Tunneladoras: > 22.600 Knm;
- Accionamiento con desplazamiento longitudinal de 24000 Kn y 400 Mm de carrera o Escudo con articulación activa de aproximadamente 80.000 Kn, con una carrera de 300mm;
- Gatos de tiro de la cola de Escudo mínimo 20.000 Kn;
- Inyección de bentonita en la cámara del escombro;
- Posibilidad de instalación de barras estabilizadoras en la superficie externa del Escudo;



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Sistema de extracción de escombros efectuado mediante cintas transportadoras y estaciones intermedias de transferencia;
- Sistema de inyección de morteros bi-componente en el trasdós;
- Sistema de inyección controlada de bentonita entre el Escudo y el terreno excavado para minimizar asentamientos;
- Sistemas de inyección de espumas FER (foam expansion rate): 10% - 20% FIR (foam injection rate): 120%-130% con un número mínimo de toberas de 10 a 12;
- Sistema de reinyecciones complementarias a través de las dovelas en la zona del back-up equipados con caudalímetros y provistos de medidores de presión;
- Sistema redundante de básculas de pesaje terreno excavado con al menos 4 células de medición de pesaje y precisión del $\pm 0,25\%$ (doble sistema de pesado);
- Disposición de eyectores con capacidad de aplicar agua a muy alta presión (250 bar) situados en el eje de la Tuneladora, dirigidos tanto al frente como a la propia cámara de escombros y a 500 bar a través del mamparo de presión del Escudo;
- Disposición de barras batidoras para desmenuzar bloques que pudieran formarse tanto en trasdós cabeza de corte como en mampara de la cámara de escombros;
- Sensores de detección de desgaste de la estructura de la rueda de corte, tanto puntual como radial a la misma;
- Guillotina frontal del sinfín para un cierre estanco;
- Tajadera doble de seguridad en la descarga del sinfín;
- Sistema de gestión de datos para visualización y análisis de datos relevantes de la Tuneladora. Almacenamiento y conexión exterior mediante fibra óptica y acceso directo vía web;
- Sistema de control de asentamientos en superficie, con medición directa en continuo con equipos calibrados. Almacenamiento y acceso directo a los mismos vía web;
- Sistema integral de control de calidad para fabricación, almacenamiento y logística de dovelas;
- UN (1) refugio de supervivencia de 24 horas con capacidad para 20 personas;
- Guiado laser de última generación con sistema informático de seguimiento.

Las características técnicas se acreditarán mediante Declaración de Conformidad del Fabricante o su Representante establecido en la República Argentina, en la que se declara que el producto comercializado satisface todas las características técnicas consideradas esenciales, o compromiso con empresa de reacondicionamiento de la Tuneladora a los requisitos técnicos solicitados en el caso de tratarse de una tuneladora que pueda reacondicionarse para el cumplimiento de tales requisitos.

La disponibilidad de la Tuneladora deberá acreditarse en la Propuesta Técnica presentada, mediante documento de compromiso de compra con empresa suministradora con los requisitos técnicos solicitados o documento de compromiso de alquiler de Tuneladora con empresa arrendadora, en el caso de que el Oferente no disponga de Tuneladora en propiedad o documento que acredite la disponibilidad en carácter de propietario de una Tuneladora.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Repuestos para las Tuneladoras, disponibles de manera inmediata.

El Contratista tendrá como obligación esencial la disponibilidad inmediata de los repuestos de sustitución que a continuación se detallan:

- a. Relacionados con el accionamiento principal:
 - UN (1) Rodamiento principal;
 - UN (1) Conjunto de sellos de motorización;
 - DOS (2) Conjuntos de motor y Reductora de accionamiento principal;
 - DOS (2) Piñones de ataque de accionamiento principal.
 - En caso de motor eléctrico, UN (1) Variador de motor eléctrico de accionamiento principal. En caso de motor hidráulico, UNA (1) Unidad de alimentación hidráulica.
 - DOS (2) Cilindros de empuje, UNO (1) de ellos con Sistema de medida de elongación.
- b. Relacionado con el erector de dovelas:
 - UN (1) Rodamiento erector de dovelas.

La disponibilidad de los repuestos exigidos deberá acreditarse mediante documento de compromiso de compra con empresa proveedora.

11.4. PÉRDIDAS, DAÑOS O PERJUICIOS POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

Será de aplicación lo previsto en el artículo 10.5 del PBCG.

11.5. VICIOS OCULTOS.

Será de aplicación lo previsto en el artículo 10.6 del PBCG.

11.6. RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la IO, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a sus necesidades.

En el caso de que el Contratista retire materiales, equipos, máquinas y/o implementos de trabajo que hubieran ingresado a la Obra o hubieran sido elaborados en ésta, sin la expresa autorización de la IO y con el debido registro del movimiento, será pasible de la multa prevista en el PBCP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d) – Multas por incumplimiento de sus obligaciones, subapartado 1) - Multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

12. RELACIONES

12.1. SUBCONTRATACIÓN

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.1 del PBCG y en el artículo 5.6.3. Documentación Técnica de este PBCP.

El Oferente deberá presentar el listado de Subcontratistas Nominados de las respectivas Especialidades:

Especialidad A: Obras Civiles y Vías.

Especialidad B: Sistema de Potencia de Media Tensión y de Alimentación de Tracción.

Especialidad C: Escaleras mecánicas, ascensores, plataformas elevadoras y caminos rodantes.



13. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

13.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y serán de su exclusiva responsabilidad, cumpliendo de manera estricta las especificaciones establecidas en el PET.

13.1.1. ESTUDIO DE LA OBRA

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta Licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al Proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie, incluyendo los cambios en las condiciones que puedan suscitarse ni respecto a los reemplazos que puedan acontecer con los Proveedores o Subcontratistas Nominados.

De ninguna manera podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la IO. Deberá realizar los trabajos de acuerdo con las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Deberá tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

13.1.2. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme lo establecido en el artículo 9.7 de este Pliego, el Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la Obra.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

13.1.3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la IO, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.1.4. GESTIONES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de los trabajos de la Obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a las empresas prestadoras de servicios públicos, además de llevar a cabo los cateos necesarios. En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización de la IO.

El Contratista deberá gestionar bajo su responsabilidad y cargo ante cada una de las empresas de servicios públicas y privadas (agua - gas - luz - cloacas – cable – fibra óptica, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona de intervención y a solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del Proyecto. Asimismo, el Contratista deberá informar a las Empresas de Servicios:

- 1) Fecha de inicio de los trabajos con una anticipación suficiente para cumplir con el Plan de Trabajos y la Programación de la Obra;
- 2) Cambios en el Proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas;
- 3) Plano con la delimitación exacta del área de intervención.

En aquellos casos que surja la necesidad de ejecutar trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias y dichas intervenciones sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del Comitente, los mismos deberán ser realizados bajo la supervisión coordinada de la IO y la de un representante de la Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Una vez que las Empresas de Servicios aprueben los planos de los respectivos proyectos, el Contratista deberá elevarlo a la IO por Nota de Pedido, adjuntando los planos de proyecto aprobado y la documentación Conforme a Obra otorgada por la Empresa de Servicio que corresponda.

13.1.5. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberán ser gestionadas por el Contratista, a nombre de este último y el cambio de titularidad será solicitado a la IO, cuando se ejecute la Recepción Provisoria de la Obra.

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de la Obra, hasta tanto el Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.1.6. PLAN DE TRABAJOS - PROGRAMACIÓN DE TRABAJO CON CAMINO CRÍTICO

El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo con lo especificado en el artículo 8.5. del PBCG, en el artículo 9.2.7. del presente Pliego y en el PET, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en los Pliegos para su aprobación por la IO, en consonancia con la Programación de Trabajos por Camino Crítico a ser presentada para aprobación ante la IO.

El Plan de Trabajos deberá incluir la Programación de Trabajo con Camino Crítico, desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo para la suscripción del Acta de Inicio de Obra. Asimismo, deberá incluir los respectivos Procedimientos Constructivos de las tareas relevantes tales como excavaciones, rellenos, estructuras de Hormigón Armado, etc.), los cuales deberán ser presentados en su versión consolidada ante la IO con un lapso mínimo de DIEZ (10) días de antelación al inicio de cada trabajo específico.

13.1.7. REUNIONES DE COORDINACIÓN

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y eventualmente de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la IO, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la IO.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la IO.

La inasistencia a las reuniones de coordinación por parte del Representante Técnico, los Especialistas y/o los Responsable/s del Contratista (y los Subcontratistas Nominados, en caso que se requieran), será pasible de la multa prevista en el PBCP por incumplimiento de las obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1. Penalidades, apartado d), subapartado 1).

13.1.8. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo, el Contratista deberá solicitar la presencia de la IO, a los efectos de que proceda a la verificación del estado del material y de los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. De igual modo, el Contratista deberá dar aviso a la IO, mediante una comunicación fehaciente, previo a proceder a realizar tareas de relleno o tapadas de sectores en aquellos trabajos previamente ejecutados, que deban tener la debida constatación y fiscalización por parte de la IO. Se procederá de igual modo para la aprobación de trabajos programados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las solicitudes como las aprobaciones referidas serán almacenados en el Bibliorato de Aprobación de los Trabajos Programados.

La IO hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista es responsable de avisar con antelación a la IO sobre las previsiones de desarme de andamios o de retiro de plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la IO al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que hayan finalizado los trabajos, el Contratista deberá solicitar a la IO, mediante Nota de Pedido, la inspección final de los trabajos ejecutados y su consecuente aprobación.

13.1.9. REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El Contratista llevará a cabo un adecuado registro semanal y mensual de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información recabada que presentará a la IO, que verificará su contenido con la realidad, conformándose este informe en documento fehaciente.

El Contratista es responsable de entregar a la IO UN (1) Informe semanal y UN (1) Informe mensual. El Informe mensual se presentará al solicitar la aprobación del Certificado de Avance de los trabajos y deberá incluir UN (1) Reporte por cada Frente de Trabajo que contenga -como mínimo- información respecto de la Ingeniería de Detalle, los suministros, los equipos, el personal, las estadísticas de Seguridad, con un análisis comparativo entre el Cronograma aprobado y el real y podrá adjuntar los Informes de Especialistas (Higiene y Seguridad, Ambiental, etc.), las notas, croquis, fotografías y toda otra documentación que facilite el cabal entendimiento del avance mensual de los trabajos y sus novedades.

En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de encuadres:

- Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.
- Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas diferentes de la Obra en general.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Previo a la presentación del Certificado Mensual de Obra, el Contratista deberá aportar un mínimo de VEINTE (20) fotografías en formato digital, tamaño 8 x14 cm sobre el avance de la Obra. A tal efecto, con la Planilla de Medición Mensual de la Obra, la IO deberá dejar constancia del cumplimiento de este requisito, para continuar con la normal tramitación de la certificación mensual de la Obra.

Los soportes magnéticos deberán tener un formato compatible con Sistema Operativo Windows, en archivos con formatos JPG, PNG o TIFF. La calidad de las fotografías no será inferior a 8mpx en imágenes de 3264 x 2448 Px (Esc: 4:3), y deberán ser tomadas con cámara fotográfica digital réflex con la definición indicada, con sistema de color RGB.

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada frente de trabajo. Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las tareas del sector.

Cada imagen deberá ser referenciada con indicación de lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de la Obra a la que se refiere, información de cada una de las imágenes a ser provista por el Contratista en formato digital en soporte magnético compatible con Word. La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los planos generales de las copias de los tamaños solicitados.

Las imágenes deberán ser nombradas de la siguiente manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA. Ejemplo: EF-Fachada 01-220617.JPG

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la aprobación de la IO. Además, el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película de video, en formato digital de buena calidad y definición de las distintas partes de las obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Será entregado en soporte magnético y se entregará junto con cada medición mensual de la Obra.

Las imágenes y videos, los formatos utilizados y la calidad de los mismos deberán ser aprobados por la IO junto con el Certificado Mensual de Avance de Obra. Al final de la Obra, el Contratista deberá presentar en soporte magnético toda la documentación de la evolución del Contrato.

13.1.10. PLANOS DE OBRA – INSCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO Y CATASTRO

Es responsabilidad ineludible del Contratista, previa conformidad y aprobación de la IO, proceder, con la suficiente antelación al inicio de los trabajos de cada Etapa de la Obra, a la aprobación de la documentación técnica ante la DGROC.

Los planos de estructura y de Arquitectura deberán estar firmados por un profesional de primera categoría, el cual será responsable de la documentación de estructura a ejecutarse en la Obra, la cual deberá estar en un todo de acuerdo con el Código de Edificación del GCABA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista presentará a la IO los planos de instalaciones, con una anticipación mínima de VEINTE (20) días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el Plan de Trabajos y su Programación aprobados por la IO. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los respectivos trabajos.

En el plazo mínimo indicado no se computarán las demoras derivadas de las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas.

13.1.11. PLANOS DE INSTALACIONES

El tendido de las instalaciones indicado en los planos y modelos del presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la IO, conforme a las instrucciones que esta imparta.

En caso que, por alguna circunstancia de las Instalaciones, de la Arquitectura o de las Estructuras le impidan cumplir con la ubicación indicada pasible de modificar el Proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente, con los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación y la elevará a la IO para su correspondiente resolución.

13.1.12. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista presentará mediante Nota de Pedido la Documentación Conforme a Obra ante la IO, que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la Obra tal cual fue ejecutada y con la Puesta en Marcha de Sistemas, según lo previsto para la presente Licitación.

El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por correspondiente al Proyecto aprobado que no haya sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista.

La Documentación Conforme a Obra será evaluada por la IO y, consecutivamente, aprobada por el Comitente, a través de la IO, una vez que se haya verificado que reflejan las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista.

La IO comunicará al Contratista las observaciones a realizar sobre la Documentación Conforme a Obra presentada y, una vez realizada las modificaciones requeridas, su correspondiente aprobación final.

Previo a la Recepción Definitiva de la Obra y como requisito indispensable para su concreción, el Contratista deberá presentar ante la IO un Informe Final encuadrado en tapas duras, e interior de papel fotográfico, con sus correspondientes archivos en soporte digital, con la siguiente documentación:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) Planos "Conforme a Obra" que reflejen las tareas ejecutadas. En soporte físico se proveerán TRES (3) copias.
- b) Memoria Técnicas, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas.
- c) Certificados de garantías extendidos por los Fabricantes de los distintos equipos.
- d) Nómina de los Subcontratistas y Especialistas que hubieran ejecutado trabajos en la Obra.
- e) Nómina de Proveedores y Fabricantes que hayan provisto equipamiento y materiales a la Obra.
- f) Registro fotográfico de toda la Obra al inicio de los trabajos y una vez finalizados los mismos.

Con independencia de la aprobación de la Documentación "Conforme a Obra" por parte de la IO, la misma quedará condicionada a la aprobación a otorgar los correspondientes entes prestatarios y los organismos especializados del Comitente. Toda modificación requerida por estas entidades y reparticiones será ejecutada por el Contratista, siendo responsable de mantener permanentemente informado al Organismo Contratante sobre el estado de avance de tales aprobaciones.

No se realizará la Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales establecidos en el presente Pliego y a todos los requerimientos de las autoridades con competencia en la materia y en la Obra.

13.1.13. IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental de la CABA, Ley 123 (texto consolidado por la Ley 6.764) y normativa complementaria.

El Contratista deberá realizar las presentaciones de los Informes mensuales con la documentación soporte correspondiente, en correspondencia a los requerimientos del CAA según la Ley 123, del Plan de Gestión Ambiental y Social aprobado y con la normativa complementaria vigente.

13.1.14. PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO

El Proyecto Ejecutivo Definitivo de Arquitectura, Ingeniería, Estructuras e Instalaciones será debidamente complementando con la información provista por el Organismo Contratante en los documentos que forman parte de los pliegos licitatorios, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra.

El Contratista realizará los relevamientos, estudios de suelos y cateos, así como la elaboración de la documentación técnica completa del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, que deberá ser presentada para su aprobación ante la IO, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego.

Las características de la Obra, su etapabilidad y el Plan de Trabajos y su Programación que resulten aprobados por la IO serán los factores a tener en cuenta para que el Contratista presente para aprobación de la IO un esquema de entregas parciales hasta alcanzar la consolidación de la versión final del Proyecto Definitivo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista, antes de la iniciación de cada etapa de la Obra, deberá preparar los planos de detalle que la IO considere necesarios para ejecutar las tareas. A tal efecto, el Contratista elaborará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las empresas prestatarias de servicios que correspondan y del GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y el correspondiente Certificado Final de las Tareas.

En el caso de existir ajustes o modificaciones el Contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto.

Los trabajos comenzarán una vez que dichos planos hayan sido debidamente aprobados por la IO.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo con las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción.

13.1.15. PERJUICIO POR INCENDIO

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

13.1.16. RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo.

13.1.17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ante toda discrepancia, divergencia o controversia que se suscite en la interpretación de la documentación normativa o técnica, o durante la ejecución de las tareas de la Obra, se seguirá el procedimiento detallado en el artículo 9.20. (Divergencias).

En caso de subsistir la situación conflictiva, se convocará a una instancia administrativa preliminar de Arbitraje, tal lo establecido en el artículo 8.4. de este Pliego.

Será responsabilidad del Contratista aportar los fundamentos técnicos y toda la documentación técnica destinada a alcanzar una resolución del conflicto aceptable para ambas Partes.

13.1.18. RESPONSABILIDAD EN LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS

En relación con el Equipamiento a ser provisto por el Contratista, el alcance de su responsabilidad comprende asimismo la debida Puesta en Marcha de todos los Sistemas detallados en el PET.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

14. PLAZOS DE EJECUCIÓN

14.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la Obra es de **SESENTA (60) MESES**, contados a partir de la fecha fijada en el Acta de Inicio.

Se deberá dar cumplimiento con lo estipulado en el punto 9.3 de este Pliego.

14.2. RITMO DE INVERSIÓN

Será de aplicación lo previsto en el artículo 12.3 del PBCG.



15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

15.1. AMPLIACIONES DE PLAZO

Será de aplicación lo previsto en el artículo 13.1. del PBCG.

15.2. PRECIOS NUEVOS

Regirá lo previsto en el artículo 13.5 del PBCG.

15.3. APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS

Para toda modificación generada por el Comitente, la IO solicitará a la Contratista un informe por Orden de Servicio.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, deberá presentarlo por Nota de Pedido, en forma justificada para su análisis a la IO.

En ambos casos, la IO, lo pondrá a consideración del Organismo Contratante

Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados que impliquen un trabajo adicional o supresiones deberán ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la IO, que se expedirá a través del correspondiente informe y lo elevará para su consideración. Dicho informe, elevado por Nota de Pedido, deberá indicar la forma en que se obtuvieron los cómputos que se modifican.

A requerimiento de la IO, podrá requerirse se adjunte la comparativa con los planos anteriores y nuevos que lo justifiquen.

El Contratista no podrá dar inicio a la ejecución de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa de la IO mediante Orden de Servicio, en la cual se adjuntará la comunicación emitida por funcionario competente del Organismo Contratante autorizando el trabajo adicional.

Cuando se encomienden alteraciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento del Contrato en igual porcentaje que el fijado en el artículo 7.2 del presente Pliego, respecto de dicho aumento, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el Acto Administrativo que aprueba dicha modificación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

16.1. RÉGIMEN DE APLICACIÓN

El Régimen de Redeterminación de Precios pactados en el Contrato objeto de esta Licitación se rige por la Ley 2.809 (texto consolidado por la Ley 6.764) y su Reglamentación.

A los efectos de la Redeterminación de Precios, se utilizará las estructuras de ponderación previstas en el Anexo III de este Pliego.



17. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS

17.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS

Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el Certificado de Obra que estipulan los artículos 15.1 y 15.2 del PBCG.

La medición se hará a partir del primer día hábil, siguiente al del vencimiento del período o etapa que se fije para la ejecución de los trabajos con la intervención del Representante Técnico del Contratista, o quien él designe, y del Inspector de Obra. La fecha de medición será comunicada por la IO a través de Orden de Servicio y no podrá exceder los TRES (3) primeros días hábiles del mes subsiguiente.

El Representante Técnico o el Jefe de Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. Si se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación que se le formule al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la IO.

A los fines de la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en este PBCP.

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios correspondientes. Ver Anexo VI - Modelo de Planilla de Medición de la Obra del PBCG. En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Representante Técnico o del Jefe de Obra.

En caso de disconformidad con la medición, el Contratista deberá dejar constancia en el mismo acto de la medición labrándose acta. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad mencionada en este párrafo.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la hoja de medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique el Comitente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo tanto para efectuar la medición como para expedir los certificados, ambos podrán ser realizados de oficio por el Comitente sin perjuicio de las reservas que el Contratista pueda formular.

Si fuere el Comitente quien no cumpliera sus obligaciones en el plazo establecido, el Contratista dejará constancia y desde ese momento se computará el plazo de mora para el cómputo de los intereses en caso en que como consecuencia de ello se demorase el pago de los trabajos.

17.2. ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

Conformada la medición por la IO y el Contratista, éste preparará, de acuerdo con los resultados recabados, el Certificado Mensual de Avance de Obra, conforme al Anexo VII del PBCG (Modelo de Planilla de Certificación de Obra), en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo con el Cómputo y Presupuesto aprobados. Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha de la última medición.

En adición a esto, deberá completar el formulario Declaración Jurada de Pólizas de Seguro que se agrega Anexo X, el cual se adjuntará en la entrega de cada Certificado Mensual de Avance de Obra.

Aún en caso de disconformidad del Contratista sobre el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la IO, haciéndose posteriormente la rectificación pertinente en oportunidad de la medición final o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo, si correspondiere.

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzcan la medición y Liquidación Final, y éstas sean aprobadas por el GCABA.

17.3. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y remitidos a la casilla de correo electrónico licitacionlineaf@buenosaires.gob.ar, o donde posteriormente fije el Organismo Contratante a tal efecto, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos para su tramitación en la Dirección General Coordinación de Contrataciones y Administración. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) días hábiles subsiguientes, el GCABA podrá certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

Previo a la presentación de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación de la medición de obra por parte de la IO y haberse acreditado y copia del pago de las primas de pólizas de seguro requeridas en los presentes Pliegos junto con la información complementaria (informes, fotos, videos, partes diarios, nómina ART, entre otros).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberá acreditarse el pago de las primas de pólizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, conforme lo previsto en el artículo 9.2.1 de este Pliego y Declaración Jurada F. 931 de la ARCA.

Una vez conformada y aprobada la medición correspondiente, la IO dispondrá de CINCO (5) días hábiles para aprobar la Certificación, siempre que el Contratista haya hecho entrega de la documentación exigida en el plazo establecido.

17.4. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

El artículo 15.3 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Asimismo, la IO podrá exigir para proceder al cobro de algún certificado, por Orden de Servicio, presentar con carácter de declaración jurada, lo siguiente:

- a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.
- b) Fotocopia de la Póliza y comprobante de pago del Seguro de Vida Obligatorio.
- c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado, al personal, ropa de trabajo y los elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

17.5. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

El artículo 15.4 del PBCG se complementa con lo siguiente:

De la liquidación de los Certificados de Obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectúe con arreglo a las cláusulas contractuales.

17.6. FONDO DE REPAROS

El artículo 15.5 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Sobre todos los Certificados de Obra se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo en concepto de Fondo de Reparos.

El Fondo de Reparos quedará en poder del GCABA hasta luego de aprobadas las Recepciones Parciales previstas en el artículo 18.1., en caso de corresponder, la Recepción Definitiva y la Liquidación Final y satisfechos los créditos que surgieran a favor del Comitente luego de ésta, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecute cuando le fuere ordenado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cumplidas las previsiones establecidas en el artículo 18.1., una vez recibidas definitivamente las partes de la Obra terminada, se procederá a la devolución del Fondo de Reparos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 6.246 de Obras Públicas.

Regirá lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Reglamentario N° 60/2021), por lo cual es factible sustituir la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de cada Certificado con la presentación de Póliza de Caución.

17.7. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.7. del PBCG. Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Eventualmente, a requerimiento del Comitente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59, inciso 8 de la Ley N° 4.472 (texto consolidado), se podrán pagar Certificados con recursos del Fondo Subte.

El Contratista deberá abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCABA/98).

En caso de corresponder pagos al exterior:

Se abonará conforme la Disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encuentre vigente al momento de cada pago, en DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

Se deja constancia que, si correspondiere alguna retención de impuestos en Argentina, el Contratista percibirá el importe neto de las retenciones de impuesto a las ganancias, IVA o cualquier otro impuesto aplicable y neto de las comisiones bancarias indicadas en el punto 17.10.

A los efectos del pago, el adjudicatario deberá presentar DDJJ indicando la cuenta a transferir, con los requerimientos que indique la Dirección General de Tesorería, la misma deberá estar firmada por apoderado y acompañada por Certificado de Residencia Fiscal Apostillado.

En caso de corresponder pagos locales:

El pago será efectuado a los TREINTA (30) días a partir de la fecha en que el Contratista haya presentado la factura y acompañando la totalidad de la documentación pertinente, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

1. El Contratista emitirá las facturas en PESOS ARGENTINOS o DÓLARES ESTADOUNIDENSES, según corresponda. En los casos que la factura sea emitida en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se deberá indicar en la misma, sólo a los efectos impositivos, la cotización del dólar divisa vendedor, publicada por el Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al día de emisión de la factura según conste en la página web www.bna.com.ar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. En el caso que el Contratista cumpla con la/las fechas acordadas entre ambas partes e indicadas en la Orden de Compra, el pago será efectuado en PESOS, por el equivalente del importe en dólares indicado en la factura, tomando para su conversión la cotización del dólar divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día hábil anterior de la emisión del devengado, según conste en la página web www.bna.com.ar.

Si correspondiere alguna retención de impuestos de acuerdo a la legislación vigente, el Contratista percibirá el importe neto de esta retención y el comprobante de la misma.

Si el Comitente se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses los que deberán ser el promedio entre la Tasa Activa y Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En ningún caso la demora en los pagos en término acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo ni disminución del ritmo de la Obra.

En el caso que el Contratista hubiera cumplido en tiempo y forma con la totalidad de sus obligaciones relativas a la Medición de la Obra y con la presentación de los Certificados de Obra y de las facturas de acuerdo con lo especificado en la Sección 17. Medición, Certificación, Pagos y Garantías del presente PBCP y siempre que los Certificados correspondientes se encuentren debidamente aprobados por la IO y, por su parte, el Comitente no hubiera efectivizado, en el transcurso de TRES (3) períodos consecutivos, los pagos de los Certificados de Obra, en el plazo exigible de TREINTA (30) días hábiles contados desde la factura correspondiente al último período (artículo 15.7. del PBCG), el Contratista podrá proceder a solicitar la neutralización de la Obra, quedando suspendido el cómputo de plazos de la Obra hasta su reactivación, una vez efectivizados los pagos adeudados por parte del Comitente.

La solicitud deberá ser presentada por Nota de Pedido a la IO y será evaluada por el Comitente, quien determinará su procedencia considerando las circunstancias técnicas, contractuales, financieras y presupuestarias del caso.

De resultar procedente, la neutralización será formalizada mediante el acto administrativo correspondiente, pudiendo comprender la totalidad o parte de las prestaciones contractuales, según determine el Comitente. El Comitente, mediante OS comunicará el plazo de neutralización y la IO procederá a firmar con el Contratista un Acta de Inicio de la Neutralización dónde se detallará la fecha de inicio, plazo, el estado y novedades de la Obra y las obligaciones de conservación, seguridad y mantenimiento de la Obra a ser adoptadas durante dicho período respecto a las instalaciones y frentes de trabajo y las condiciones para su posterior reanudación.

Una vez dispuesta la reanudación de la Obra, el Contratista y IO formalizarán un Acta de Finalización de la Neutralización, detallando fecha de finalización y las novedades suscitadas durante el período transcurrido de neutralización de la Obra.

La mera configuración de los supuestos precedentemente indicados no implicará el reconocimiento automático del derecho a la neutralización de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten.

17.9. PRESENTACIÓN DE FACTURAS

La confección y presentación de facturas se regirá por lo normado en la Resolución 8457/MHGC/23.

17.10. ANTICIPO FINANCIERO

El artículo 15.8 del PBCG se complementa con lo siguiente:

El Contratista podrá solicitar el pago del VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto del Contrato en carácter de Anticipo Financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los DIEZ (10) días corridos de la firma de la Contrata. A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares de obra, conforme al artículo 17 de este Pliego. El Contratista deberá acreditar haber utilizado esos fondos para la Obra en cuestión, según lo estipulado en la Ley de Obra Pública 6.246 (texto consolidado por la Ley la 6.764).

En el caso las ofertas presentadas exclusivamente en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), serán abonados en PESOS ARGENTINOS (\$), equivalentes al tipo de cambio vendedor vigente del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la fecha de la emisión del CAF.

En el caso las ofertas presentadas exclusivamente en PESOS ARGENTINOS (\$), su pago congelará el monto del Contrato en un porcentaje igual al recibido por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago (conforme al artículo 3° del Anexo I del Decreto 127/14).

Para el caso de las ofertas mixtas (DÓLARES ESTADOUNIDENSES y PESOS ARGENTINOS) será de aplicación lo mencionado en los párrafos anteriores, según corresponda.

Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un Aval Bancario o Póliza de Caucción por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCABA, debiendo el Fiador y/o Asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha Póliza o Aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo con la Curva de Inversiones aprobada por la IO. En los casos de devolución de Anticipo Financiero de moneda extranjera, se tomará el equivalente en dicha moneda al tipo de cambio vendedor vigente del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la fecha de la emisión del devengado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Anticipo Financiero podrá ser otorgado exclusivamente cuando las características de la Obra a licitar o a contratar o por razones de comprobada conveniencia administrativa, así lo justifiquen, debiendo acreditar el Contratista haber utilizado esos fondos para la Obra en cuestión, según lo estipulado en la Ley de Obra Pública 6.246 (texto consolidado por la Ley la 6.764).

El pago del Anticipo Financiero congelará el monto del Contrato en un porcentaje igual al recibido por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago (conforme al artículo 3° del Anexo I del Decreto 127/14).

En los casos de modificaciones de contrato donde las economías alteren la ecuación económica financiera de la devolución arriba mencionada, la administración podrá disponer el modo de recupero del Anticipo Financiero restante.

17.11. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2. (Forma de Cotizar) del presente Pliego, los Oferentes estarán habilitados a formular sus Análisis de Precios (Formulario N° 7) para cada uno de los ítems que integran la Planilla de Cotizaciones – Rev. 1 (Formulario N° 6) en PESOS ARGENTINOS (\$) y/o en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD).

Los componentes de las ofertas cotizados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) - los cuales no podrán superar el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del monto total de la oferta económica presentada por el Oferente - estarán sujetos a un régimen especial de actualización contractual, independiente del régimen aplicable a los componentes cotizados en moneda nacional, quedando excluidos del procedimiento de Redeterminación previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por la Ley N° 6.764) y su Reglamentación.

La actualización se determinará mediante la fórmula polinómica establecida en el Anexo XV del presente Pliego, elaborada en función de la estructura de costos representativa de los principales insumos, equipamientos y sistemas de origen internacional que integran la contratación.

La actualización será de aplicación una vez transcurridos DOCE (12) MESES - periodicidad anual - — contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio, comparando los índices del mes base contractual contra los índices del mes de vencimiento del período anual a actualizar. Cada actualización subsiguiente se calculará tomando como base los índices del mes de la última actualización aprobada.

Las actualizaciones que correspondan se calcularán conforme la metodología y procedimiento establecidos en el Anexo XV y serán aplicables tanto para incrementos como para disminuciones de los índices que integran la fórmula.

La aplicación de la actualización alcanzará exclusivamente a la porción de la oferta identificada y cotizada en moneda extranjera en su monto bruto certificable en USD.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El coeficiente fijo "a = 0,20" incluido en la fórmula polinómica del Anexo XV representa la porción correspondiente al Anticipo Financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del contrato, la cual permanece sin indexar.

A los efectos del presente régimen, se entiende por "valor contractual de referencia" el monto total ofertado y contratado en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), según surge de los Formularios N° 6 y N° 7 presentados con la oferta y aprobados en la adjudicación, excluido el Impuesto al Valor Agregado.

17.11.1. ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO XV ANTE INSUMOS NO PREVISTOS

Cuando en el marco de la ejecución del Contrato -incluyendo la tramitación de Adicionales de Obra- se verifique la necesidad de incorporar insumos, equipamientos o sistemas de origen internacional no contemplados en el Anexo XV al momento de la licitación, el Contratista podrá solicitar fundadamente la actualización de dicho Anexo.

La solicitud deberá contener:

- (a) Identificación precisa del insumo o componente;
- (b) Acreditación de su origen internacional y ausencia de fabricación nacional habitual mediante documentación técnica y comercial suficiente;
- (c) Propuesta de índice o referencia internacional representativa de su evolución de precios, indicando el código de serie del organismo de publicación; y (d) incidencia estimada en el precio del adicional.

El Comitente resolverá la solicitud atendiendo a la complejidad técnica de la incorporación requerida y a la urgencia derivada del avance de obra, mediante resolución fundada que apruebe, modifique o rechace la incorporación propuesta.

La incorporación aprobada producirá efectos exclusivamente para el adicional o prestación que la motivó, sin alterar retroactivamente la estructura de costos de la obra principal ya certificada.

En ningún caso la actualización del Anexo XV podrá utilizarse para reconvertir en USD componentes que hubieran sido originalmente cotizados en pesos argentinos en la Oferta base.

17.11.2. DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

Para habilitar la aprobación del factor de actualización, el Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, dentro de los SESENTA (60) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del período anual, la siguiente documentación:

- (a) Identificación de la fórmula polinómica consolidada aplicable, conforme la individualizada e incorporada al contrato al momento de la adjudicación;



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- (b) Valores de cada índice BLS integrante de la fórmula al mes base (subíndice 0) y al mes de cierre del período (subíndice t), con indicación de la serie, código específico, fecha de publicación y URL de acceso al dato oficial. Los valores informados tienen carácter de propuesta y serán ratificados o ajustados en el acto administrativo;
- (c) Factor F calculado, con memoria de cálculo detallada;
- (d) Período de obra al que corresponde la actualización, con indicación de las fechas de inicio y vencimiento del período anual;

El Acto Administrativo que resuelva la solicitud aprobará exclusivamente el factor F aplicable al período indicado, ratificando los valores de índices utilizados.

La certificación de la aplicación del factor F aprobado a los montos certificados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD) y su conversión a PESOS ARGENTINOS (\$) se realizará en cada Certificado de Obra, conforme lo previsto en el Punto 4 del Anexo XV y se tramitará como sus similares de obra.

Ante la falta de presentación en término, la Administración podrá practicar la liquidación de oficio en base a los índices oficialmente publicados, dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS del vencimiento del plazo del Contratista, sin que ello le genere responsabilidad ni derecho adicional alguno.

La falta de presentación oportuna de la documentación no implicará renuncia al derecho del Contratista a la actualización, pero la liquidación extemporánea no devengará intereses a cargo del Comitente sobre el monto no percibido oportunamente.

17.11.3. CLÁUSULA DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN

La aplicación del régimen de actualización establecido en el presente artículo y en el Anexo XV queda sujeta a la adhesión expresa del Oferente, manifestada mediante la suscripción de la Declaración Jurada de Adhesión (Formulario N° 10), que deberá presentarse conjuntamente con la Propuesta Económica (Sobre N° 2) y los Formularios N° 6 y N° 7.

Al adherirse, el Oferente acepta que se aplicará UNA (1) ÚNICA FÓRMULA POLINÓMICA CONSOLIDADA para la totalidad de sus componentes cotizados en USD.

Dicha fórmula se calculará individualmente para cada oferta, ponderando las fórmulas por especialidad del Anexo XV según la incidencia porcentual que los montos cotizados en USD de cada especialidad representen sobre el total cotizado en USD de la propuesta, conforme el procedimiento del Apartado 1 del Anexo XV.

La adhesión implica la aceptación sin reservas de:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- (a) La fórmula polinómica consolidada única resultante de ponderar las fórmulas por especialidad del Anexo XV según la incidencia USD de cada especialidad declarada en los Formularios N° 6 y N° 7, como mecanismo exclusivo de actualización para la totalidad de los componentes cotizados en USD;
- (b) Que los resultados de la aplicación de la fórmula podrán arrojar variaciones tanto favorables como desfavorables para el Contratista, constituyendo dicho riesgo parte del riesgo empresario libremente asumido;
- (c) La obligación de presentar en la oferta la apertura de incidencias USD por especialidad (conforme Apartado 1 del Anexo XV) para permitir el cálculo de la fórmula consolidada individualizada;
- (d) La obligación de presentar la documentación prevista en el artículo 17.2 para habilitar la liquidación de cada actualización;
- (e) Que cuando el factor F resultante sea inferior a la unidad ($F < 1$), la diferencia entre el monto base y el monto actualizado constituirá un saldo a favor del Comitente, que se descontará del primer Certificado de Obra siguiente a la aprobación del Acto Administrativo que determine la actualización. Si el Certificado fuera insuficiente para absorber el descuento, el saldo se trasladará a los certificados subsiguientes hasta su cancelación total.

La no presentación de la Declaración Jurada de Adhesión (Formulario N° 10) con la Oferta, o su presentación con reservas o condicionamientos, implicará la exclusión del Oferente del régimen de actualización de la cotización en USD.



18. RECEPCIÓN DE LA OBRA

18.1. RECEPCIÓN PARCIAL

En virtud de las características de esta Obra, podrá tener, a exclusivo juicio del Organismo Contratante, Recepciones Provisorias Parciales y Recepciones Definitivas Parciales, estableciéndose que, de así determinarse, cada parte de Obra recibida provisoria o parcialmente, tendrá un plazo de garantía conforme el plazo establecido en el artículo 18.3. de este Pliego.

Transcurrido dicho plazo, serán recibidas definitivamente las partes remanentes de la Obra terminada y se procederá la devolución proporcional del Fondo de Reparos y, consecuentemente, de las Garantías, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 6.264 de Obras Públicas.

18.2. RECEPCIÓN PROVISORIA

El artículo 16.2 del PBCG se complementa con lo siguiente:

Producida la terminación total de los trabajos de la Obra y verificado el estado de los mismos, se confeccionará la respectiva Acta de Recepción Provisoria.

Dicha Acta estará firmada por la IO y el Representante Técnico de la Contratista. El plazo de garantía de obra comenzará a regir desde la Recepción Provisoria Parcial / Total, según corresponda, hasta la Recepción Definitiva Total de la Obra.

Será condición para la obtención de la Recepción Provisoria el inicio de los trámites correspondientes de habilitación final de las instalaciones, previa presentación de la Documentación Conforme a Obra, ante las correspondientes reparticiones del Comitente y de las empresas prestatarias de servicios.

La iniciación de estos trámites debe probarse mediante la presentación de comprobantes y constancias que así lo acrediten.

18.3. PLAZO DE GARANTÍA

La Obra en general tendrá un plazo de garantía total de DOCE (12) meses, debiendo realizarse en dicho período los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación correspondientes.

18.4. FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

Durante el Período de Garantía la Contratista deberá conservar la Obra en perfecto estado.

El Comitente y el Organismo Contratante fiscalizarán la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, la IO requerirá por Orden de Servicio al Contratista, con DOS (2) días hábiles administrativos de anticipación, la fechas en que ser realizarán las visitas e inspecciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En caso de determinarse la presencia de trabajos mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en forma parcial o total la parte la obra observada, según se le ordene por Orden de Servicio de la IO, debiendo asumir los costos.

Finalizadas las reparaciones, informará por Nota de Pedido al Organismo Contratante el cual, una vez verificada la correcta realización del trabajo observado, procederá a otorgar la aprobación mediante comunicación fehaciente

18.5. REPARACIONES POR EL COMITENTE

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos de obra, previa intimación, en el plazo de garantía acordado, el Comitente podrá corregirlos haciendo uso de los fondos necesarios de la Garantía de Cumplimiento y del Fondo de Reparos, de conformidad con el artículo 74 inciso c) de la Ley 6.264 de Obra Pública.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego, el comitente dispondrá su ejecución por administración o por terceros en cualquier momento.

18.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Regirá lo previsto en el artículo 16.3. del PBCG.

18.7. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aprobada la Recepción Definitiva se efectuará la Liquidación Final del Contrato.

Si de la Liquidación Final resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la Liquidación Final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará su pago en el término de DIEZ (10) días hábiles.

Vencido ese término sin que se produzca el pago, se procederá a afectar en primer lugar los créditos que el Contratista tuviera con el Comitente y en segundo lugar las garantías contractuales. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato o los saldos que hubiera de ésta y el Fondo de Reparos, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación Final de las Obra por parte de la Autoridad Competente y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la Liquidación Final.



19. PENALIDADES

19.1. PENALIDADES

El artículo 17.1 del PBCG se complementa con lo siguiente:

La penalidad correspondiente resultará aplicable aún si el Contrato en cuestión se encontrare terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia.

El Oferente o el Contratista, según el caso, podrá ser pasible de las siguientes penalidades, las que serán aplicadas por el Organismo Contratante.

a. Llamado de Atención:

Podrá proceder el Llamado de Atención, cuando no corresponda una penalidad mayor, en los siguientes casos:

- 1) Por no concurrir el Representante Técnico o su Representante en Obra a la citación debidamente efectuada por la IO.
- 2) Por ejecutar trabajos no autorizados.
- 3) Por no encontrarse presente el Representante Técnico o su Representante en Obra sin causa justificada en la Obra.
- 4) Por falta de control por parte del Representante Técnico o su Representante en Obra en la ejecución de los trabajos.
- 5) Por incumplimiento del Representante Técnico o su Representante en Obra de las instrucciones impartidas por la IO.
- 6) Por retiro de la maquinaria y equipos declarados asignados a la Obra, sin permiso de la IO

b. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta:

El Oferente o Adjudicatario perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en los siguientes casos:

- 1) Desistimiento de Ofertas: El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la Garantía de la Oferta, sea el original como sus prórrogas.
- 2) Formalidades previas a la firma del Contrato: El incumplimiento de la integración de la Garantía de Cumplimiento del Contrato en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el presente Pliego, otorgará derecho al Comitente a revocar la Adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- 3) Firma del Contrato en tiempo oportuno: Vencido el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones sin que el Adjudicatario y/o su Representante se presente a suscribir el Contrato, el Comitente podrá, sin necesidad de intimación previa, revocar la Adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 4) En los supuestos previstos en el artículo 92 in fine de la Ley 6.264 de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).
- 5) En el supuesto previsto en el artículo 95 de la Ley 6.264 de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).

c. Pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y del Fondo de Reparos:

Procede la pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y del Fondo de Reparos en los casos estipulados en los artículos 78, inciso c) y 79, inciso e) de la Ley 6.246 de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones:

Las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a las causales producidas, de acuerdo con la importancia del atraso, incumplimiento o yerro y el monto del Contrato.

A los efectos del cálculo, cuando la multa sea aplicable como un porcentaje sobre el monto del Contrato se entenderá que es sobre su monto a valores de la última Redeterminación aprobada a la fecha de la comisión de la conducta o acción que dio lugar a la imposición de la multa.

En el caso de multas para las ofertas cotizadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U\$S) no será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios por Ley 2809 (texto consolidado según Ley N° 6.764) sino que será al valor de la cotización tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a la fecha respectiva de la aplicación de la multa.

- 1) Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al Contrato:
 - I) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: La multa diaria por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio será del UNO POR DIEZ MIL (1/10.000) y hasta el UNO POR DOS MIL (1/2.000) del monto del Contrato.
 - II) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el Contrato, a casos de urgencia que signifiquen algún riesgo a las personas, los bienes o al medio ambiente procederá la aplicación de una multa diaria del UNO POR MIL (1/1.000) del monto contractual hasta tanto cese el incumplimiento.
 - III) La reiteración de la infracción podrá ser sancionada con hasta el doble del valor establecido en los supuestos previstos en los numerales I) y II).
 - IV) La falsedad o la omisión maliciosa en la declaración jurada de intereses: Procederá la aplicación de una multa del UNO POR CIENTO (1%) del valor del Contrato sin perjuicio de las consecuencias previstas en la normativa vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- V) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Pliegos será advertido por la IO mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su cumplimiento. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia, notificándolo por Nota de Pedido dentro del plazo establecido en la notificación de la IO, se le aplicará una multa equivalente al DOS POR CIENTO (2%) de la certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio, lo que sea mayor.
- 2) Multas por incumplimiento en los plazos de ejecución:
- I) Demora en la ejecución del Plan de Trabajos: Cuando la ejecución del Plan de Trabajos y de los hitos establecidos en la Programación de Trabajos con Camino Crítico de la Obra aprobados tuviera demoras por causas no justificadas a juicio del Comitente, se procederá a la aplicación de una multa diaria por cada día de atraso que podrá graduarse entre el UNO POR DIEZ MIL (1/10.000) y hasta el UNO POR MIL (1/1.000) del monto del Contrato.
 - II) Retardo en la terminación de la Obra: Cuando la totalidad de las obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual establecido en el Plan de Trabajos y de acuerdo con los hitos establecidos en la Programación de Trabajos con Camino Crítico de la Obra aprobados por causas no justificadas a juicio del Comitente, se procederá a la aplicación de una multa diaria por cada día de atraso que podrá graduarse entre el UNO POR DIEZ MIL (1/10.000) y hasta el UNO POR MIL (1/1.000) del monto del Contrato.
 - III) Incumplimiento de plazos parciales: Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales del Plan de Trabajos y de acuerdo con los hitos establecidos en la Programación de Trabajos con Camino Crítico de la Obra aprobados, se procederá a la aplicación de una multa diaria que podrá graduarse entre el UNO POR DIEZ MIL (1/10.000) y hasta UNO POR MIL (el 1/1000) del monto del Contrato.
 - IV) Paralización de la Obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicará una multa de UNO POR MIL (1/1.000) del monto del Contrato por cada día de paralización de los trabajos.

3) Multas por Trabajos mal ejecutados:

Cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los materiales exigidos en la documentación contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en cantidad, como en calidad y/o características técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de conformidad con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueran el resultado de una mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisación, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o Subcontratistas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Asimismo, en los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la Obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores procederá la presente multa. En todos los casos, la aplicación de la multa podrá graduarse entre el UNO (1%) y CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato.

La aplicación de la multa no eximirá al Contratista de la responsabilidad de rehacer parcial o totalmente el trabajo mal ejecutado de acuerdo con las indicaciones que imparta la IO por Orden de Servicio.

4) Sanción compensatoria en dinero:

Cuando a juicio de la IO para mantener la continuidad de las actividades desarrolladas en la obra o por razones de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio personal trabajos no ejecutados o defectuosamente realizados por el Contratista, se le cobrará a éste su costo con un recargo del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre dicho importe.

Procedimiento general a cumplir para la aplicación de Multas y Sanciones Compensatorias:

- La IO comunicará el incumplimiento o novedad detectada al Contratista por Orden de Servicio y establecerá un plazo para su cumplimiento o subsanación;
- Si una vez cumplido el plazo establecido, el Contratista no dio cumplimiento o no subsanó la novedad detectada, por Orden de Servicio la IO requerirá al Contratista -estableciendo el plazo para la respuesta- el correspondiente descargo con la debida fundamentación mediante Nota de Pedido a los efectos de analizar las causas que generaron el incumplimiento o la novedad.
- De subsistir el incumplimiento o la falta de subsanación o si la Contratista no elevara su descargo en el plazo otorgado, la IO por Orden de Servicio notificará la aplicación de multa o sanción compensatoria, a partir del inicio de la notificación del incumplimiento o novedad detectada por la IO.
- En el caso que el Contratista formule el descargo en el plazo otorgado, la IO analizará los fundamentos que motivaron el incumplimiento o la novedad y resolverá sobre si las razones expuestas resultan justificables, procediendo a comunicar lo resuelto al Contratista por Orden del Servicio.
- Si se determinara que las razones expuestas no resultan justificables, la IO establecerá al Contratista por Orden de Servicio un nuevo plazo para el cumplimiento o subsanación de la novedad detectada.
- El Contratista, una vez cumplida o subsanada la novedad detectada informará de tal situación por Nota de Pedido a la IO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Por Orden de Servicio, la IO aceptará o rechazará la Nota de Pedido informando el cumplimiento o subsanación de la novedad elevada por el Contratista y contabilizará los días de la multa, dejando constancia que la multa o sanción queda sujeta a la aprobación del Organismo Contratante.

e. Rescisión por culpa del Contratista

Procede en los supuestos previstos en los artículos 51, 78 y 95 de la Ley 6.246 de Obra Pública (texto consolidado por la Ley 6.764).

19.2. SANCIONES

Regirá lo dispuesto en el artículo 17.2. del PBCG.

19.3. PENALIDADES Y SANCIONES A CONTRATISTA CONSTITUIDA EN U.T. U OTRA FORMA ASOCIATIVA

En los casos en que el Contratista se constituya en una U.T. vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la Obra o en otra forma asociativa, la penalidad que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o sanción compensatoria en dinero.

Cuando corresponda la aplicación de sanciones, la misma se hará extensiva a todas las partes integrantes del contrato asociativo.



20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

20.1. TELÉFONO E INTERNET

Regirá lo previsto en el artículo 19.1 del PBCG.

20.2. ELEMENTOS A PROVEER POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, máquinas, útiles, insumos y herramientas a proveer y a renovar por parte del Contratista a su costo, se definen en el Pliego y permanecerán bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalización de la Obra.

El listado de requerimientos que deberá proveer el Contratista para la IO en materia de oficinas, mobiliario, equipamiento, elementos consumibles, facilidades y comunicaciones está detallado en el Anexo VI.

20.3. GASTOS Y DERECHOS

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el Contratista, que deberá asimismo afrontar los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, agua, gas, servicio de internet, etc.

20.4. AGUA DE CONSTRUCCIÓN

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta.

20.5. SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas Pólizas y comprobantes de pago del premio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las Pólizas de los Seguros exigidos con una antelación no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las Pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menor a las CUARENTA Y OCHO (48) horas de que opere la fecha de vencimiento de la misma.

El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los Seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

b) De las Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras.

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la CABA y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los PESOS TRESCIENTOS MIL MILLONES (\$ 300.000.000.000), de acuerdo con el último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. La/s Aseguradora/s deberá/n contar con una calificación de cómo mínimo A, correspondiente al último balance auditado y publicado, establecida por una Calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina.

Asimismo, con el fin de constatar la capacidad técnica y operativa en el aseguramiento y manejo del riesgo acorde a la presente licitación, para la cobertura de Todo Riesgo Construcción la compañía aseguradora deberá acreditar a la fecha de presentación de la Oferta por los menos UNA (1) Póliza emitida con dicha cobertura en obras de similar envergadura.

Cartera de Reaseguro:

Para la cobertura de Todo Riesgo Construcción la compañía aseguradora no podrá retener con capacidad propia más del 10 % del riesgo. En tal sentido, su cartera de reaseguro deberá contar con una calificación mínima de A, otorgada por Standard & Poor's, A M Best, Moody's u otras calificadoras equivalentes. Asimismo, el reasegurador líder y/o seguidores deberán tener una participación máxima del 25 % cada uno. Lo indicado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/o Caución (Garantías de cumplimiento).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

c) De los seguros en particular

1) Laborales.

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del PET y del Contrato.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia se deberá acompañar junto con la Póliza, Certificados de Cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales.

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el adjudicatario. Se deberá acompañar junto con la Póliza, Certificados de Cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

- La Aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en Póliza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Montos Mínimos):
Muerte: DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000,00);
Invalidez total y/o parcial permanente por accidente: DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000,00);
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL (U\$S 5.000,00).

3) Seguro de Todo Riesgo Construcción.

La Adjudicataria deberá contratar una Cobertura de Seguros que ampare los riesgos inherentes a la Obra, asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa.

En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la Cobertura, conforme las características técnicas de la Obra, cuya probabilidad de acaecimiento deberá ser estimada como de generación aislada, concomitante y/o conjunta:

- ✓ Incendio, rayo y explosión;
- ✓ Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica;
- ✓ Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.;
- ✓ Vibración y asentamientos;
- ✓ Desbordamiento y alza en el nivel de agua;
- ✓ Caída de aviones o partes de ellos.
- ✓ Robo;
- ✓ Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción;
- ✓ Huelga y/o lock out;
- ✓ Período de mantenimiento;
- ✓ Campamento y construcciones temporarias;
- ✓ Remoción de escombros;
- ✓ Error de diseño/falla de materiales;
- ✓ Gastos adicionales por horas extras y de aceleración;
- ✓ Actos maliciosos y/o sabotaje;
- ✓ Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada por evento de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES (U\$S 10.000.000,00).

Al respecto, se deberán amparar los riesgos derivados de las demoliciones y/o excavaciones a realizarse en el marco de la Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A continuación, se detallan de manera enunciativa y no taxativa, los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

- a. Derrumbe parcial y/o total de edificios linderos, con retiro de escombros y limpieza del terreno lindero;
- b. Afectación o debilitamiento estructural de edificios linderos;
- c. Trabajos de pilotaje;
- d. Trabajos de tablestacado hincado perimetral;
- e. Trabajos de anclajes por pilotes de tracción;
- f. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de inmuebles linderos;
- g. Caída de materiales y/u objetos en fincas linderas y/o vía pública;
- h. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra.
- i. Incendio y/o explosión;
- j. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros;
- k. Daños causados a veredas de linderos y pavimentos;
- l. Daños causados a instalaciones subterráneas de Servicios Públicos;
- m. Toda otra tarea que produzca un daño a los terceros linderos y/o en Vía Pública;
- n. Responsabilidad Civil Cruzada.

Asimismo, la cobertura de Responsabilidad Civil incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada.

Por otra parte, estarán cubiertos los daños que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o Contratistas y Subcontratistas, en cuyo caso también deberá cubrirse la Responsabilidad Civil cruzada.

También estarán cubiertos por esta Póliza los eventos producidos por cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución. Formarán parte de esta Cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisionales o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estarán incluidos dentro de la Cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las Contratistas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La Póliza deberá contener:

- UN (1) endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.
- UNA (1) cláusula por medio de la cual el Adjudicatario se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con TREINTA (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la Póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de esta y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

Valor asegurable:

El valor asegurable total será el valor final de la Obra. De corresponder, se aceptarán sumas de menor monto al valor final de Obra en adicionales específicos. El Adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas.

Condiciones adicionales:

En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de pérdida que permite incluir la presente cobertura, quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente Contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el Adjudicatario. En el caso de que el monto de la Póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante será asumida por el Adjudicatario.

Vigencia de la Cobertura:

La Cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envío de los primeros materiales y su finalización coincidirá con la fecha prevista de la Recepción Definitiva Final.

4) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

El Adjudicatario deberá contratar la Póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de cumplir las exigencias del artículo 22 de la Ley General del Ambiente 25.675. Asimismo, dicha Póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa de Contrataciones (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta 2/SSFIN-APRA/15.

20.6. REQUISITOS

1. No se conformará ningún Certificado de Obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.
2. El Comitente no reconocerá intereses por pago fuera de término de los Certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3. Todos los seguros deberán presentarse dentro de los DOS (2) días de notificado el Adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo con lo especificado hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una Póliza de valor progresivo por el monto total de la Obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de Obra y el período de garantía de la obra. De no obtener las pólizas definitivas en dicho plazo podrá presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de CINCO (5) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del Organismo que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este artículo.
4. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Comitente a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del QUINCE (15%) en concepto de gastos administrativos.
5. Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros - Horario de 09:30 a 15:00 horas - con anterioridad a la iniciación de los trabajos.
6. La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente de los Pliegos, sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepción.
7. Si existieran Subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los eventuales Subcontratistas.

20.7. SUPERVISIONES FUERA DEL ÁMBITO DE LA CABA.

Todos aquellos costos de transporte, alojamiento y viáticos que deba afrontar la IO para la supervisión, inspección u otras tareas vinculadas a la Obra tales como ensayos de materiales, inspección de los equipos TBM, aparatos de vía, mantas resilientes, catenarias, equipamiento electromecánico, pruebas FAT, entre otras, a realizarse fuera del ámbito de la CABA como parte de sus responsabilidades, quedará a cargo del Contratista.



21. RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD

21.1. RESPONSABILIDAD - INDEMNIDAD

El artículo 9.5 del PBCG se complementa con lo siguiente:

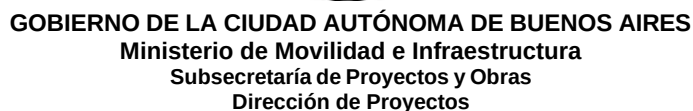
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente respecto de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la Obra. Así, entre otros, deberá dejar indemne al Comitente por Indemnizaciones por daños y/o perjuicios.

El Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la propiedad, que deriven de ellos. En tal sentido, el Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descritas anteriormente.

El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de su conducta.

Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del Contratista, sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere; el Contratista deberá mantener indemne al Comitente de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan.

La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra el Comitente. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del Contratista y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que el Comitente fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del Comitente, concepto incluido pero no excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES											
Obra: "INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F"											
Licitación Pública N°											
OBRAS SIMILARES											
OBSERVACIONES (5)	*PORCENTAJE DE AVANCE	GRADO DE PARTICIPACION (4)	TAREA REALIZADA (3)	TIPO DE OBRA Y DESCRIPCION (2)	PLAZO (1)	FECHA	SUPERFICIE	MONTOS CONTRATOS	LUGAR	NOMBRE DE LA OBRA	COMITENTE
MONTO TOTAL DE CONTRATOS											

- (1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente utilizado.
- (2) Tipo de Obra. Descripción datos técnicos principales.
- (3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.
- (4) Si actúa como empresa única o en UT y el porcentaje del grado de participación según el monto del Contrato.
- (5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

Nota: Los datos consignados deben ser avalados por el Comitente o Contratista de la Obra respectiva según corresponda.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 2. OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES									
Obra: "INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F" Licitación Pública N° XXXX									
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS VEINTICUATRO (24) MESES									
COMITENTE	NOMBRE DE LA OBRA	LUGAR	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO Y FIN (1)	PLAZO EJECUCION (2)	TIPO DE OBRA Y DESCRIPCIÓN (3)	TAREA A REALIZAR (4)	GRADO DE PARTICIPACIÓN (5)	GRADO DE COMPROMISO ADQUIRIDO (6)
MONTO TOTAL DE CONTRATOS									

- (1) Indicar fecha real o estimada de inicio y de fin de obra; en caso de contar con una Obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.
- (2) A partir de la fecha del Contrato.
- (3) Tipo de obra, descripción de las características principales.
- (4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc.
- (5) Si actúa como empresa única o en UT y el porcentaje del grado de participación según el monto del Contrato.
- (6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la Obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa.

Nota: Los datos consignados deben ser avalados por el Comitente o Contratista de la Obra respectiva según corresponda.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

**FORMULARIO N° 3 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA Y
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA NUEVA PARA LA OBRA**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES									
Obra: "INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F"				Licitación Pública Nacional e Internacional					
				N° 10241-0094-LPU25					
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA									
N°	CANTIDAD (1)	DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS (2)	NUEVO (ADQUIRIDO PARA LA OBRA)	USADO (VIDA ÚTIL UTILIZADA) (3)	REMANENTE DE VIDA ÚTIL	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN DÓNDE SE PUEDE INSPECCIONAR	OBSERVACIONES

(1) Número de equipos o maquinarias.

(2) Detallar principales características, sistema de propulsión, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna "utilizada" el tiempo utilizado y el remanente de vida útil.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA NUEVA PARA LA OBRA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado)_____, con DNI N° _____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____, declaro bajo juramento que, en su calidad de Oferente de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 10241-0094-LPU25 "Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos" se compromete, en caso de constituirse en Contratista, a la adquisición del siguiente equipamiento y maquinaria destinado a la Obra:

Cantidad	Descripción	Uso a otorgar	Marca	Modelo	Procedencia	Oportunidad de su disponibilidad para la Obra	Observaciones

Se adjunta a la presente Declaración Jurada la/s factura/s proforma del / de los contratos de adquisición / compra del equipamiento y maquinaria destinada a la Obra (1).

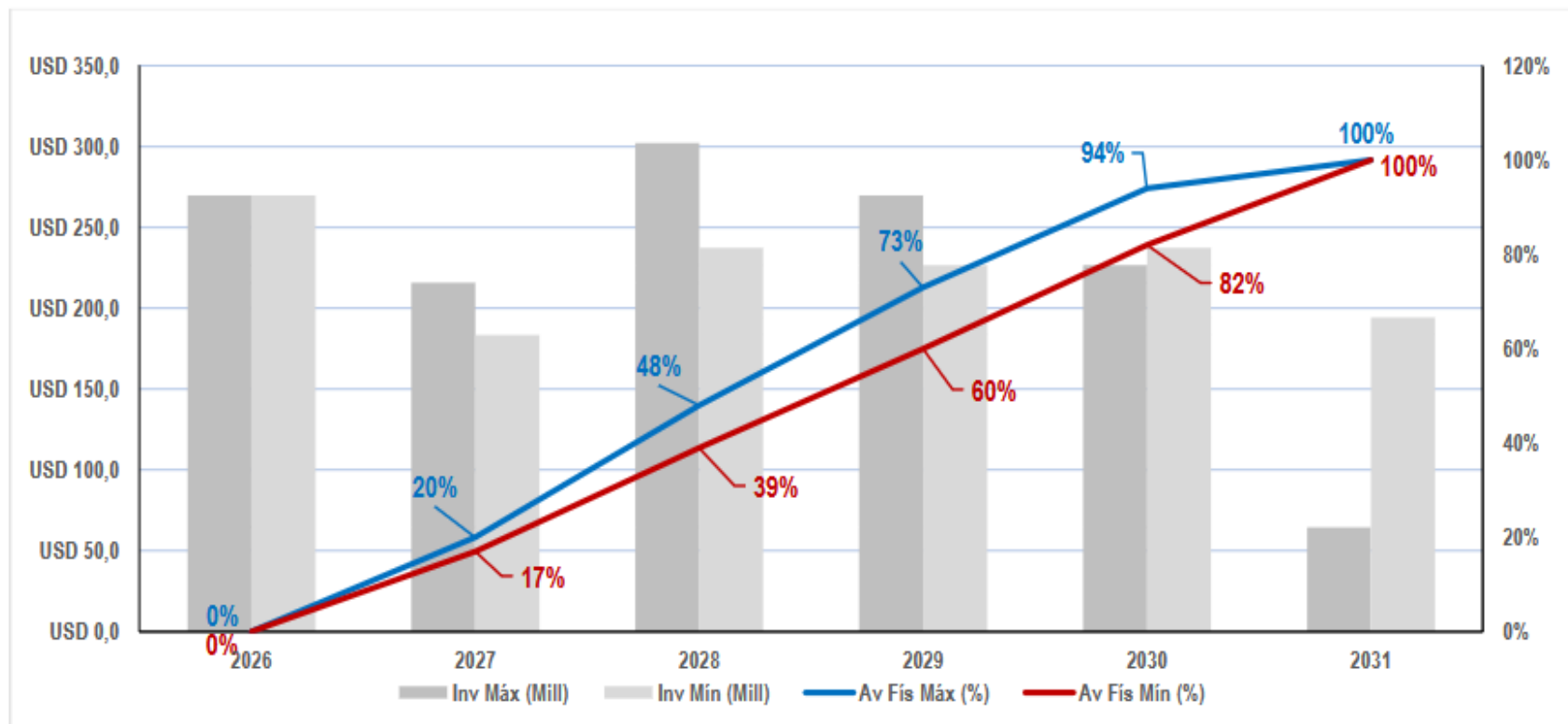
(1) Puede adjuntarse la Orden de Compra sujeta a la formalización del Contrato.

.....
Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 5. CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO



NOTA: BANDA REFERENCIAL ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL

IF-2025-46644415-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 6. PLANILLA DE COTIZACIONES

OBRA: “INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F”

Emitida por IF-2026-27510966-GCABA-SSPO, como parte integrante del presente Pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 7. ANÁLISIS DE PRECIOS

Los Oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuación:

EJEMPLO

Rubro:

Contrapiso

Ítem: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21

elaborado Unidad: \$ / Módulo

GCABA								
Obra: Licitación Pública N°								
PLANILLA DE COTIZACIONES								
ASIGNACION DE INDICES	Nº	Designación	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal	Total	%
	A	MATERIALES						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
		SUBTOTAL A	\$					
	B	MANO DE OBRA						
	1	Oficial	Hs					
	2	Ayudante	Hs					
		SUBTOTAL B	\$					
	C	Cargas Sociales	%					
		SUBTOTAL C	\$					
	D	EQUIPOS						
		SUBTOTAL D	\$					
	E	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)	\$					
	F	GASTOS GENERALES	%					
		SUBTOTAL F	\$					
	G	SUBTOTAL COSTO (E+F)						
	H	BENEFICIO	%					
		SUBTOTAL H	\$					
	I	COSTO FINANCIERO	%					
		SUBTOTAL I	\$					
	J	SUBTOTAL COSTO (G+H+I)	\$					
	K	IMPUESTOS	%					
		SUBTOTAL J	\$					
		TOTAL PRECIOS UNITARIOS (J+K)	\$					

(*) El Costo Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación "A" 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la Reglamentación del Dto. 941-PEN-91 (Aplicación de la Ley N 23.928).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 8 – DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR EL SEGURO DE CAUCIÓN POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA Y COMPROMISO EN LA ADOPCIÓN Y DESPLIEGUE DE MEDIDAS PREVENTIVAS, RECAUDOS AMBIENTALES Y ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AMBIENTALES.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI N° _____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____, declaro bajo juramento la capacidad del Oferente para contratar, en caso de constituirse en Contratista, el Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva exigible para esta Obra, comprometiéndose a adoptar y desplegar todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir los riesgos ambientales que pudieran generarse como resultado de la ejecución de la Obra “Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”.

En consecuencia, se adjunta la proforma de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva de cobertura de dicha Póliza a contratar, en caso de constituirse como Contratista.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 9 – PLANILLA VISITA INSPECCIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD.

 GCABA	MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA	PLANILLA VISITA INSPECCIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD					FORM. 9
PLANILLA VISITA INSPECCIÓN Y PONDERACIÓN DE RIESGOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD							
OBRA						FECHA	
CONTRATISTA							
UBICACION							
INSPECTOR H y S							
ETAPA DE OBRA*MES							
N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A	V*	OBSERVACIONES	
1	SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD						
1.1	¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio de obra aprobados?				5		
1.2	¿Posee servicio de Higiene y Seguridad?				16		
1.3	¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones del servicio de Higiene y Seguridad?				1		
1.4	¿Se cumplen los lineamientos del PGA y las presentaciones mensuales de los informes?				16		
2	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES						
2.1	¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen con la legislación vigente?				1		
2.2	¿Existen sanitarios para la totalidad del personal?				1		
2.3	¿Se provee de agua potable en forma permanente a todos los trabajadores?				2		
2.4	¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua fría y caliente?				1		
3	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA						
3.1	¿Se almacena correctamente los materiales?				5		
3.2	¿Existe orden y limpieza en toda la obra?				5		
3.3	¿Se encuentran despejados los caminos de circulación?				5		
3.4	¿Los depósitos de inflamables están ubicados a nivel y restringido su acceso?				16		
4	CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA						
4.1	¿Existen medidas de prevención para evitar las caídas en altura?				40		
4.2	¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 0,5m?				16		



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A	V*	OBSERVACIONES
4.3	¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, larguero y dispositivo salvacaídas?				16	
4.4	¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores cumplen con las condiciones de seguridad? (cubierta protectora, etc.)				16	
4.5	¿Los andamios cumplen con las condiciones de seguridad? (barandas, plataformas, arrostramientos, estabilidad, etc.)				16	
4.6	¿Son correctos los puntos de anclaje de los andamios?				5	
4.7	¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?				5	
4.8	¿Las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? (estado general, peldaños, largueros, enclavamientos, correderas, etc.)				16	
5	NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR					
5.1	¿Se encuentra el obrador en condiciones higiénicas?				1	
5.2	¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra?				1	
5.3	¿Es adecuada la iluminación general de la obra?				5	
5.4	¿Posee iluminación de emergencia adecuada en los lugares donde no se reciba luz natural o se desarrollen trabajos nocturnos?				16	
6	SEÑALIZACION Y DEMARCACION					
6.1	¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad en toda la obra?				1	
6.2	¿Los trabajos en la vía pública se encuentran vallados y señalizados?				5	
7	ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO					
7.1	¿Se encuentran en buenas condiciones la instalación eléctrica?				40	
7.2	¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, disyuntor y puesta a tierra?				16	
7.3	¿Están en buenas condiciones los alargues, tomas y empalmes eléctricos?				16	
7.4	¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta a tierra y continuidad?				1	



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A	V*	OBSERVACIONES
8	PROTECCION CONTRA INCENDIOS					
8.1	¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados y despejados su acceso?				16	
8.2	En caso de manipular recipientes que posean o hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran gasificados e inertizados?				5	
9	ESTADO DE LOS EPP – USO DE LOS MISMOS					
9.1	¿Se hace entrega de los EPP acordes a las tareas? (Incluye entrega y registros)				1	
9.2	¿Se encuentran en buenas condiciones y normalizados los EPP?				1	
9.3	¿El personal está capacitado en el uso de EPP?				5	
9.4	¿El personal utiliza los EPP básicos indicados para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, guantes)				16	
9.5	¿El personal utiliza los EPP específicos para la tarea? (Anteojos de seguridad, protectores auditivos, otros.)				16	
10	ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION					
10.1	¿Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinarias y herramientas?				5	
10.2	¿Están protegidas las partes móviles de las maquinarias?				5	
10.3	¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con la legislación vigente?				1	
10.4	¿Se cumplen con las medidas de seguridad obligatorias para trabajos de soldadura?				2	
10.5	¿Los cilindros de gases a presión poseen capuchón, válvulas y manómetro?				2	
10.6	¿Se provee al personal de EPP para trabajos de soldadura?				2	
10.7	¿Se encuentran en buen estado los cables, cadenas y eslingas?				2	
11	EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS					
11.1	¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la legislación vigente?				1	
11.2	¿Los vehículos y maquinarias cuentan con cinturones de seguridad combinado inercial (cintura y banderola)?				2	



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A	V*	OBSERVACIONES
11.3	¿Posee la verificación técnica al día?				1	
11.4	¿El conductor posee registro correspondiente al equipo a manejar?				1	
11.5	¿Las grúas poseen su tabla de grúa correspondiente?				1	
11.6	¿Se confecciona un plan de izaje para las tareas?				1	
12	APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS					
12.1	¿Esta señalizada la carga máxima y poseen trabas electromagnéticas las puertas?				1	
12.2	¿Los huecos del montacargas, están protegidos para evitar la caída de personas?				16	
12.3	¿Posee un sistema que provoque detección inmediata y trabado contra las guías en caso de producirse velocidad excesiva?				1	
13	CAPACITACION					
13.1	¿El personal está capacitado en los riesgos a los que está expuesto?				5	
13.2	¿Existe un plan anual de capacitación?				1	
14	RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO					
14.1	¿Se toman medidas de prevención para evitar riesgos de derrumbe o desmoronamiento? (apuntalamiento, estudio de suelo)				40	
14.2	¿El personal dentro de la excavación posee arnés y soga de vida para casos de emergencia?				16	
14.3	En caso de existir operarios dentro de la excavación ¿se encuentran a una distancia mínima de 2 veces el largo del brazo de la maquina?				5	
14.4	¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen con las condiciones de seguridad? (amarradas, mas de 1m. de apoyo, etc.)				5	
14.5	¿Existe señalización y vallado perimetral en la zona de demolición excavación/excavación?				5	
14.6	¿El personal está capacitado sobre los riegos expuestos para estas tareas?				1	
14.7	¿Posee un procedimiento de emergencias?				1	



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	N/A	V*	OBSERVACIONES
14.8	¿Se poseen mediciones en espacios confinados? (O2, LIE, gases tóxicos, otros)				1	
14.9	¿Se posee una persona idónea que vigile permanentemente y tenga contacto con los integrantes del espacio confinado?				1	
OBSERVACIONES GENERALES						
Observaciones:						
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL ASESOR DE HyS						

*V = Valoración entre Probabilidad de Ocurrencia y Riesgo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FORMULARIO N° 10 – DECLARACIÓN JURADA DE ADHESIÓN.

A presentar con la Propuesta Económica (Sobre N° 2), conjuntamente con los Formularios N° 6 y N° 7

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el/la que suscribe, _____ (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado), con DNI N° _____, actuando en nombre y representación de _____ (Razón Social), con CUIT N° _____, en calidad de Oferente en la Licitación Pública N° 10241-0094-LPU25 "Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneo",

DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:

1. ADHIERE expresamente al régimen de actualización de precios en moneda extranjera establecido en el artículo 17 y el Anexo XV del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
2. ACEPTA la aplicación de UNA (1) ÚNICA FÓRMULA POLINÓMICA CONSOLIDADA para la totalidad de los componentes cotizados en USD, calculada por el Comitente con base en la apertura de incidencias por especialidad declarada a continuación.
3. DECLARA la siguiente apertura de incidencias USD por especialidad:

Cód.	Especialidad	Monto USD sin IVA	% sobre total USD
F-A	Estaciones	USD _____	_____ %
F-B	Vías	USD _____	_____ %
F-C	Señalamiento y Telecomunicaciones	USD _____	_____ %
F-E	Tuneladora TBM	USD _____	_____ %
	TOTAL	USD _____	100,00 %

4. ACEPTA que los resultados de la aplicación de la fórmula pueden arrojar variaciones tanto favorables como desfavorables, constituyendo dicho riesgo parte del riesgo empresario asumido.
5. ACEPTA que cuando el factor F sea inferior a la unidad, la diferencia será descontada de los certificados conforme lo previsto en el artículo 17.3(e) y el Punto 4(e) del Anexo XV.
6. ACEPTA que la adhesión es irrevocable una vez suscripta.

Firma y Aclaración del Representante Legal o Apoderado
Sello de la empresa

Firma y Aclaración del Representante Técnico (si corresponde)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Señores

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Av. Martín García N° 346, piso 5°
República Argentina

La (Empresa).....en adelante el Oferente, representada legalmente por el / los Señor/espresenta/n su Oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada:que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../.....”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación.

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la Obra.

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del Plan General de Operaciones, el Plan de Trabajo, el Plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la Obra.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona humana o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que, en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la Garantía de Cumplimiento de Contrato a satisfacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del / de los Representante/s

Legal/es

Nombre de la Empresa

Sello de la empresa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO II. MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado en este acto por..... del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, con domicilio en Av. Martín García 346 piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA) y la firma....., CUIT N°....., constituyendo domicilio legal en, CABA y correo electrónicorepresentada en este acto por....., D.N.I. N°....., en su carácter dede la firma, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública N°, que tramitó por Expedientes Electrónicos N°..... y llamada para ejecutar los trabajos de la Obra denominada "INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO LÍNEA DE SUBTERRÁNEO F" (en adelante, LA OBRA), encomendados conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

CLÁUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se indican:

- a) Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares de la Obra.
- d) Planos Generales y Planillas.
- e) Planos de Detalle.
- f) Oferta.
- g) Contrata.

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

CLÁUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de PESOS CON /.....(\$) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de ejecución de Obra, que se fija en (número) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijadas en el Acta de Inicio.

CLÁUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente Contrata, una vez superada la instancia administrativa de resolución, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.

Se deja constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser cursadas al domicilio legal sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento de Cédulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley 6.764) y la Resolución 77- PG/ 06, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y comunicaciones vinculadas con el desarrollo y aplicación de las cláusulas contractuales.

Se otorga y firma en forma electrónica UN (1) ejemplar del mismo tenor y al solo efecto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO III. PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN S/LEY 2.809 (texto consolidado por la Ley 6.764)

Especialidad A: Obras civiles y Vías.			
VERIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE REFERENCIA			
Rubro		% Incidencia	Fuente de Información
			INDEC
1	Mano de Obra Jornalizada	29,58%	UOCRA-Jornal básico categoría oficial-Zona A
2	Hormigón elaborado	18,59%	INDEC-ICC Cuadro 8.1.9 Hormigón elaborado
3	Acero ADN 4200	10,14%	INDEC-ICC Cuadro 8.1.8 Acero aletado ADN 420
4	Equipos	8,46%	Ver Tabla 5
5	Vías (materiales)	3,15%	Ver Tabla 2
6	Materiales varios	3,38%	INDEC-ICC Cuadro 8.1.1 Nivel general: Materiales
7	Estructuras metálicas/Herrería	2,96%	Ver Tabla 1
8	Juntas y membranas impermeabilizantes de H*	2,54%	Decreto 1295/2002 Inciso E-Sustancias y Prod. Quimicos
9	Otras máquinas y Herramientas	1,69%	Ver Tabla 6
10	Transporte de tierra	1,27%	INDEC-ANEXO-Indice de algunos servicios-CPC 71240-11
11	Piezas de Acero Galvanizado	1,01%	Ver Tabla 4
12	Encofrados metálicos	0,68%	Ver Tabla 3
13	Costo Financiero	1,55%	Tasa Activa de desc. Banco Nación
14	Gastos Generales	15,00%	INDEC-ICC Gastos Generales
	SUMA	100%	
TABLA 1			
Mano de Obra		45%	Mano de Obra Jornalizada
Materiales		55%	Acero Aletado ADN 420
TABLA 2			
Rieles		25,54%	INDEC-ANEXO IPIB Importado Cod CPC 91251-1 Perfiles de hierro y acero
Piedra (P.O		10,95%	INDEC-ANEXO IPIB-Nacional cod CPC 15320-1 Piedras
		20,33%	INDEC IPC-GBA Cuadro 4 Apertura 6 "Transporte"
Durmientes H*		17,27%	INDEC-ICC Cuadro 8.1.9 Hormigon elaborado
		12,95%	41251-1 Perfiles de Hierro
		8,64%	Mano de Obra jornalizada
		4,32%	IPIB Nacional cod. CPC 44440-1 Hormigoneras
		100,00%	
TABLA 3			
Mano de Obra		45%	Mano de Obra Jornalizada
Materiales		55%	ANEXO - IPIB- COD 42999-2 Chapas Metálicas
TABLA 4			
Mano de Obra		45%	Mano de Obra Jornalizada
Materiales		55%	ANEXO - IPIB- COD 41251-1 Perfiles de Hierro
TABLA 5			
Mano de Obra Reparación		10%	Mano de Obra Jornalizada
Repuestos/Amortizaciones		75%	IPIB 7.3.2 imp. Pos 29 Maquinas y Equipos
Combustible y Lubricación		15%	IPIB 7.3.2 Nacional cod 33360-1 Gas Oil
TABLA 6			
Equipos		50%	ANEXO - IPIB- COD 44430-1 Maquinas viales no autopropulsadas
Equipos		50%	ANEXO - IPIB- COD 42921-2 Herramientas de Mano



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Especialidad B: Sistema de Potencia de media tensión y de Alimentación de Tracción.			
VERIFICACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA			
Rubro		Fuente de Información	
		INDEC	
1	Cables (inc. Línea de Contacto/Empalmes y terminales)	31,94%	INDEC-IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional N° 313-Conductores Eléctricos
2	Mano de Obra	23,63%	UOCRA Jornal Básico categoría oficial. Zona A
3	Celdas	13,09%	INDEC-IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional 31-Máquinas y Aparatos eléctricos
4	Transformadores	1,94%	INDEC-IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional 31-Máquinas y Aparatos eléctricos
5	Estructura y morseteria/bandejas/etc.	5,15%	Tabla 1
6	Rectificadores	2,53%	INDEC-IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional 31-Máquinas y Aparatos eléctricos
7	Otros-Materiales Varios	1,85%	INDEC-ICC Cuadro 8.1.1.1 Nivel general: Materiales
8	Tableros	1,01%	INDEC-IPIB Nacional N° 31-Máquinas y equipos eléctricos
9	Baterías	1,02%	INDEC-ANEXO IPIB Nacional cod. CPC 48420-1 Acumuladores eléctricos
10	Aisladores	0,55%	INDEC-IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional-N° 319-Otros Equipos y Aparatos Eléctricos
11	Maquinaria y Herramientas	0,74%	Tabla 2
12	Costo Financiero	1,55%	Tasa activa desc. Documentos Bco. Nación
13	Gastos Generales	15,00%	INDEC-ICC Gastos Generales
SUMA		100%	
TABLA 1			
	Materiales	40%	INDEC-Cap. Materiales Indices elementales 41251-11 Perfil Normal Doble T 41251-11
	Materiales	40%	INDEC-Cap. Materiales Indices elementales 41277-41 Caños de hierro galvanizado 41277-41
	Materiales	20%	INDEC-Cap. Materiales Indices elementales 41277-21 Caños de acero para instalaciones eléctricas 41277-21
		100,00%	
TABLA 2			
	Equipos	50,00%	INDEC-ANEXO IPIB Nacional cod. CPC 44430-1 Máquinas viales no autopropulsadas 44430-1
	Equipos	50,00%	INDEC-ANEXO IPIB Nacional cod. CPC 42921-2 Herramientas de mano 42921-2
		100,00%	

Especialidad C1: Escaleras mecánicas

VERIFICACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA

Rubro		% Incidencia	Fuente de Información	Fuente de Información
			INDEC	INDEC
1	Mano de Obra	74,82%	UOMRA-ADIMRA-CGT 260/75 Jornal básico del oficial múltiple de Convenio Colectivo	
2	Varios	8,63%	INDEC - ICC - Cuadro 8.1.1.1 Nivel General	8.1.1.NG
4	Costo Financiero	1,55%	Tasa Activa de desc. Documentos Bco, Nación	BNA
5	Gastos Generales	15,00%	INDEC - ICC Gastos Generales	P
	SUMA	100%		



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Especialidad C2: Ascensores, plataformas elevadoras		
VERIFICACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA		
RUBRO	% DE INCIDENCIA	Fuente de informacion INDEC
Mano de Obra	22,45%	UOMRA-ADIMRA-CGT 260/75 Jornal básico del oficial múltiple de Convenio Colectivo
Perfiles de Hierro	24,08%	INDEC IPIB Cod. 91251-1
Chapas metálicas	6,03%	INDEC CPC 42999-2
Acero Aleado (Importado)	13,46%	INDEC CIU R3 N° 2710 Aceros Aleados (Cód. 91223-1)
Cables eléctricos	9,51%	INDEC CIU R3 N° 3130 ables eléctricos (Cód. 46340-1)
Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial	7,92%	INDEC CIU R3 N° 2929 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial (Cód. 94920-1)
Costo Financiero	1,55%	Tasa Activa de desc. Documentos Bco, Nación
Gastos Generales	15,00%	INDEC - ICC Gastos Generales
TOTAL	100,00%	



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO IV. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias, tales como: tablas o maderas sueltas con clavos salientes.
2. Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3. Equipos de protección personal:
 - Casco
 - Zapatos de Seguridad.
 - Guantes.
 - Antiparras o anteojos.
 - Cinturón de Seguridad.
 - Protectores auditivos.
4. Luz de Obra: Tomado a la red a través de Tablero modular portátil con protección adecuada.
 - a. Llaves térmicas.
 - b. Interruptor diferencial en 220 V y 380 V
 - c. Fusibles adecuados.
 - d. Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
 - e. Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.
5. Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte.
 - Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
 - Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados.
 - Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente.
 - Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
 - 1º - Eléctrico: A supervisar por el Jefe de Seguridad.
 - 2º - Mecánico: Freno de mano.
6. Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Punzonadoras.
 - Rotopercutora.
 - Amoladora angular.
 - Agujereadora.
 - Remachadora.
 - Apisonadora.
 - Vibradores
 - Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa.
 - Prolongadores 220 V y 380 V
 - Lámparas Portátiles.
7. Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de uso.
- Materiales:
- Madera
 - Fibra para trabajos eléctricos
 - Aluminio para albañilería.
- Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.
8. Medicina Laboral y Asistencia.
- Servicio médico o clínico para atención en caso de lesiones.
 - Botiquín de 1º Auxilios.
9. Protección contra Incendio.
- Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
 - CO2
 - Polvo químico.
 - Agua.
10. Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos.
- Manejo
 - Almacenamiento
 - Rótulos visibles.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11. Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores -Puntas – Cortafríos, etc.

12. Aparejos a cadena y polipastos.

- Carga máxima.
- Ganchos.
- Cadena y roldanas.
- Sogas.

13. Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección y/o profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14. Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

- a. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso.
- b. Plataforma cubierta totalmente.
- c. Guardapié colocado.
- d. Barandas a 0,50 m y 1,15 m
- e. Tablones fijados a la base.
- f. Anclado contra vuelco.
- g. Escalones a distancia de 30 cm. Ancho mínimo de 50 cm.
- h. Distancia máxima entre parantes: 2,40 m
- i. Ídem entre largueros: 1,90 m
- j. Altura máxima 4 veces el lado menor.

Nota: Si no se cumplen los puntos b. y c. totalmente, se debe usar Cinturón de Seguridad.

15. Trabajos de altura.

- Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 m, medidos desde el suelo.
- En lugares altos se puede trabajar sin Cinturón de Seguridad cuando exista plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 m y 1 m de altura y con guardapiés en los CUATRO (4) costados.
- Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en los lugares donde normalmente no se usa.
- Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad sino también cerrada con sogas.
16. Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la Obra en forma definitiva.
17. Vigas y voladizos.
- Armaduras y barandillas adecuadas.
18. Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos.
- Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.
19. Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de piso.
20. Encofrados.
- Tirantería y entablonados horizontales y de cierre lateral.
 - Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas.
 - Clavos, tiretas y puntales laterales.
21. Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
- Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera y picos.
 - Válvulas de seguridad
 - Válvulas arrestallamas.
 - Válvulas reguladoras de gas.
 - Manómetros, etc.
- Asimismo, deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso.
- Está terminantemente prohibido cortar con electrodo.
22. Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.
- En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o anteojos de protección.
23. Control del nivel de ruido de la obra.
- Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas.
- Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acústicas a utilizar:

Túnel para camión hormigonero	Cierre de aberturas	Refugio para martilleros	Cortinas acústicas
Se realizará con placas fenólicas	Se cubrirán las ventanas con madera o chapa antes de realizar tareas ruidosas en el interior.	Se realizará una pantalla y refugio acústica de 2.00 m de ancho por 2.70 m de altura. Será revestido con material absorbente en su cara interior.	Se utilizarán paneles de polímetro de alta densidad dentro de una lona impermeable.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO V. SEGURO DE CAUCIÓN POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley Nacional 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su artículo 22: *"Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir"*. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden Público (artículo 3°).

Por la Resolución 177/07 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas operativas para la contratación del Seguro previsto por el artículo de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por las Resoluciones Conjuntas 98/2007 y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se establecen las pautas básicas para las condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolución 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 25.675 y en el artículo 3 de la Resolución 177/07.

Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley Nacional 25.675.

El Capítulo 4° de la Constitución de la CABA bajo el título "Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio común y que "el daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer" (artículo 26).

En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental", su Decreto Reglamentario 1352/02 y modificatorios, en cuyo Cuadro de Usos se establece las actividades con Relevante Efecto Ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva requerido.

A mayor abundamiento, se destaca que la Ley 2.214 de Residuos Peligrosos prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 inciso k), la obligatoriedad de la contratación de Seguros de Caución Ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra o emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecución por personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la CABA, siempre que sea susceptible de producir un Relevante Impacto Ambiental o que detente un Riesgo Ambiental.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Como corolario de lo expuesto, la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC) asume que siempre que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su Relevante Efecto Ambiental, es dable exigir a todas las personas humanas o jurídicas con quienes contrata el GCABA, un Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley Nacional 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución 177/07 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123, el Decreto 132/GCABA/02, y la Resolución 554/MMAGC/07, siendo exigible a terceros contratados contar con el Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva e involucrando la responsabilidad del GCABA, es necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva por el Adjudicatario en los Pliegos de Bases y Condiciones de las Compras y Contrataciones del GCABA cuya implementación se propugna.

A continuación, se detalla el articulado que fundamenta la exigencia de Póliza de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que forma parte integral el PBCP de la presente Licitación, teniendo en cuenta que la Obra está categorizada como Con Relevante Efecto Ambiental.

ANEXO 1 - ARTICULADO SEGURO DE DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA.

1. ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE.

Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Decreto 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el Oferente deberá presentar junto con su Oferta una Declaración Jurada de su Capacidad para contratar el Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo (Formulario N° 8), de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

2. SEGURO DE DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA.

a) Generalidades.

El Oferente que resulte Adjudicatario deberá contratar una la Póliza del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La Compañía Aseguradora con la que contrate el Adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de Seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario.

Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de Compañía Aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la Póliza.

b) Vigencia.

El Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la Póliza.

El Adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la Póliza.

Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados

c) Particularidades de la Póliza.

En la Póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el GCABA y/o el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente.

d) Responsabilidad del Adjudicatario.

En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la Póliza serán responsabilidad única del titular.

El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva exigido y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, causa de pleno derecho la rescisión del Contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO VI – OFICINAS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, ELEMENTOS, CONSUMIBLES, FACILIDADES Y COMUNICACIONES A PROVEER POR EL CONTRATISTA PARA LA IO

1. OFICINAS DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

DOS (2) Oficinas Técnicas con ventilación e iluminación natural de una superficie mínima de VEINTICINCO (25) m² mínimo, cada una, destinadas a la IO del GCABA y a los profesionales asignados para el asesoramiento y asistencia técnica a la IO.

UNA (1) Oficina Técnica, configurada como Sala de Reuniones.

DOS (2) Baños integrados completos o baños químicos.

Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de protección solar, según su orientación. La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de TRESCIENTOS (300) lux. Todos los ambientes contarán con un número adecuado de tomacorrientes.

El Tablero General estará provisto de llaves termo magnéticas y de protección diferencial. Se deberá disponer también de un sistema adecuado de desagües, que asegure el acceso y correcto funcionamiento de las instalaciones aún en caso de precipitaciones intensas.

Asimismo, será obligatorio un sistema de limpieza diario para oficina y sanitario, así como la reposición de los artículos de higiene (jabón – papel higiénico- alcohol, etc.)

Aclaraciones:

- En caso de desplegar varios Obradores, la IO podrá solicitar se configure UNA (1) Oficina de Obra para TRES (3) profesionales por cada Estación que se emplace en proximidades de dichos Obradores.
- En el caso que la ejecución de la Obra lo amerite, la IO podrá requerir al Contratista la configuración de UNA (1) Oficina móvil, con características y prestaciones similares a las enunciadas, dotadas del mobiliario y equipamiento mínimo requerido para su debida funcionalidad.

2. MOBILIARIO.

- OCHO (8) Escritorios 1.40 x 0.70 con cajonera de TRES (3) cajones.
- UNA (1) Mesa de 1.30 X 0.90 para reuniones.
- VEINTICUATRO (24) Sillas de oficina ergonómica, regulable con ruedas.
- SEIS (6) Bibliotecas de melanina, de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con CUATRO (4) estantes regulables y puertas con cerradura.
- Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Microondas y TRES (3) equipos de aire acondicionado Split frio/calor.
- SEIS (6) Percheros
- NUEVE (9) Cestos para papeles
- Suministro e Instalación de Internet WIFI de DIEZ (10) GB (mínimo) en todas las Oficinas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.

- DIEZ (10) Computadoras Notebook con procesador Intel Core i7 generación 11va o superior Disco SSD 1TB, Memoria RAM DDR4 DE 64 GB o superior, Placa de video Nvidia Geforce RTX2070 GDDR6 equivalente o superior - RAM 6GB o superior.
Entrada frontal para dos USB 3.0 + Mouse inalámbrico. Webcam frontal - Teclado español y numérico - Parlantes y micrófono – Batería con cargador externo original. Conectividad y Puertos: LAN: 10/100/1000Mb, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Bluetooth: 5.0 o superior Puertos USB 2.0 y 3.0, Salida de video HDMI. Cada una con sus respectivas mochilas con compartimientos para computadora de 15", impermeable.
- Cada computadora Notebook con: Sistema Operativo: Windows 10/11 (Licencia OS: Profesional) Pro 64. Programas instalados: AutoCAD 2022 + Office completo con MS Project última versión disponible + Visualizador de PDF + Adobe Acrobat Pro, Adobe Illustrator, Photoshop.

Los programas deben tener Licencia Oficial y, en particular, UNA (1) LICENCIA de cada programa específico de cálculo o Diseño que utilice para el Proyecto Ejecutivo.

Las características son orientativas y las finales de este equipamiento será convenido con la IO de acuerdo con el hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo la requerida de última generación.

Los equipos informáticos permanecerán en poder de la repartición y asegurados, durante un periodo igual a la duración del contrato y hasta la finalización del período de garantía, momento en el cual quedarán a disposición del GCBA.

- TRES (3) Impresoras multifunción. UNA (1) color de chorro de tinta, tamaño A3; UNA (1) blanco y negro de chorro de tinta, tamaño A3 y UNA (1) blanco y negro de chorro de tinta, tamaño A-4.
- Suministro + Instalación de Internet WIFI de DIEZ (10) MB, como mínimo.
- DOS (2) discos externos de UN (1) TB cada uno.
- Todo el equipamiento será de 220 V.

4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

- Botines de Seguridad (botines de Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles, con interior Forro textil con tratamiento antimicrobiano, con cuello acolchado para protección maleolar, lengüeta forrada y acolchada, puntera aluminio, cordones ultra resistentes a la tracción con reflexmax, pasacordones con ojillos reforzados, plantillas ultra confort conformada ergonómica, planta dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante, auto limpiante, resistente a la flexión, resistente a la abrasión) - Cantidad: VEINTE (20) pares.
- Cascos color blanco con arnés a cremallera 3M o similar - Cantidad: VEINTE (20) unidades.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Guantes, anteojos, arneses etc. (todos con certificación) - Cantidad: VEINTE (20) pares.
- Para visitas: Cascos para uso de Autoridades que visiten la Obra (con Certificación) – Cantidad: OCHO (8) unidades.
- Chalecos reflectivos – Cantidad: VEINTE (20) unidades.
- Pilotos de lluvia –VEINTE (20) capas impermeables o VEINTE (20) sets de DOS (2) piezas impermeables.

5. ELEMENTOS DE TRABAJO.

- Cinta métrica DIEZ (10) m – Cantidad: SEIS (6) unidades.
- DOS (2) medidor de distancia láser, de CIENTO CINCUENTA (150) metros.
- UN (1) Nivel óptico y una (1) Regla nivel de burbuja o Medidor de distancia láser con alcance de TREINTA (30) metros.

6. CONSUMIBLES.

- Provisión de un mínimo de TRES (3) dispensers de agua fría y caliente Se detallan los elementos básicos (con reposición según requerimiento de la IO).
- Útiles de librería e insumos de informática, según el tipo y cantidades que establezca la IO (con reposición a requerimiento de la IO).

7. FACILIDADES.

- VEINTICUATRO (24) Lugares de Estacionamiento semicubiertos, con piso de Hormigón, en proximidades del Obrador Principal.
- DOS (2) Lugares de Estacionamiento semicubiertos con piso de Hormigón, en cercanía con cada Frente de Trabajo.

8. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES.

QUINCE (15) Equipos de telefonía celular móvil tipo Smartphone (modelo 2024 o posterior), con pantalla de 6.6" / 7", con Sistema Operativo Android o IOS tecnología. Procesador Octa Core de 2.4 GHz, de OCHO (8) GB de memoria RAM, 256 GB de memoria interna (como mínimo) , cámara de 50 mpx , 4G/ 5G , con llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis, y con plan de datos de VEINTE (20) GB (como mínimo), hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO VII. DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA
ÓRGANO RECTOR
DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)
.....

..... con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la propuesta presentada por _____(Nombre y Apellido o Razón
Social)....., CUIT N°.....-.....-....., no ha sido
concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en la Ley N° 6.246.

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Pública"

"Artículo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas no deben incluir cláusulas que constituyan una restricción irrazonable de la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de reparto de mercado o de concertación de posturas o abstención en las convocatorias.

Asimismo, el órgano rector reglamentará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva que será exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta realizada no ha sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaración, el comitente podrá rescindir el contrato con culpa del contratista.

El organismo licitante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de selección, cuando observe indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. Asimismo, el organismo comunicará tal circunstancia al órgano rector a efectos de la eventual aplicación de las sanciones. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de competencia, conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta anticompetitiva respecto del contrato de obra pública, el Comitente podrá rescindir el contrato con culpa del contratista."

Firma

Aclaración

Carácter



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO VIII. DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20__, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI N°

_____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____, constituye domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la _____ y domicilio electrónico en la casilla de correo _____

_____, para todos los efectos que pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Se deja constancia que, de acuerdo con el Artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCABA, y surtirá efectos una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO IX. DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20__, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI N° _____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, conoce el lugar y las condiciones de la obra, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO X - DECLARACIÓN JURADA DE PÓLIZAS DE SEGURO

DECLARACIÓN JURADA DE PÓLIZAS DE SEGURO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20__, el/la que suscribe,
(Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI
N°

_____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____,
mantiene vigentes la siguiente lista detallada de pólizas de seguros de conformidad con lo establecido en
el artículo 15.3, 19.6 y el anexo V del decreto 152/21 – “Pliego de Bases y Condiciones Generales para las
contrataciones de obras públicas.”

Riesgo cubierto	Nombre de la Aseguradora	Número de Póliza	Plazo de Vigencia (desde/hasta)	Nro. comprobante de pago

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO XI - DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20__, el/la que suscribe,
(Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI
N°

_____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____,
con domicilio comercial en la calle _____, declaro bajo juramento
mantener la Oferta presentada para la Licitación Pública N° _____ por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación; conforme artículos 5.4 y 5.5 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 152/21.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO XII - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE PLIEGOS

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE PLIEGOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20__, los que suscriben,
(Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI
N° _____ y (Nombre y Apellido del Representante Técnico) _____, con DNI N°
_____, declaramos bajo juramento que la empresa _____,
con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____
conoce y acepta los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se
hubieren emitido, en el marco de la Licitación Pública _____
_____.

Firma y Aclaración

Representante Legal

Firma y Aclaración

Representante Técnico



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO XIII - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI N° _____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____, declaro bajo juramento que, para cualquier situación judicial que se suscite en el marco de la Licitación Pública N° _____ el oferente acepta la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO XIV - DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA ARBITRAL

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA ARBITRAL

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _____ de 20____, el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) _____, con DNI N° _____, declara que la empresa _____, con CUIT N° _____, con domicilio comercial en la calle _____, declaro bajo juramento que, para cualquier situación de discrepancia, divergencia o controversia, como etapa final de la instancia administrativa y previo a la instancia judicial que se suscite en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 10241-0094-LPU25 “Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”, el Oferente acepta la competencia arbitral del Tribunal Arbitral General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Firma y Aclaración



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ANEXO XV – ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA – FÓRMULA POLINÓMICA

1. FÓRMULA POLINÓMICA CONSOLIDADA ÚNICA

Se aplicará UNA (1) ÚNICA FÓRMULA POLINÓMICA CONSOLIDADA para la totalidad de los componentes cotizados en USD de cada Oferta, calculada según la incidencia porcentual de cada Especialidad declarada en los Formularios N° 6 y N° 7.

1.1. Variables y subíndices

En todas las fórmulas:

F = Factor de actualización resultante

a = Coeficiente fijo no ajustable (VEINTE POR CIENTO — 0,20), correspondiente al Anticipo Financiero

Subíndice 0 = Índice del mes base contractual, o del mes anterior de la última actualización definitiva aprobada para actualizaciones subsiguientes.

Subíndice t = Índice del mes del período anual a actualizar

La suma de todos los coeficientes de cada fórmula es igual a la unidad (1,00).

Las variables son:

Código	Variable	Descripción
MO	Mano de obra	Índice de costo de mano de obra en la industria de la construcción e ingeniería de origen internacional
AC	Acero estructural	Índice de precios al productor de productos de acero estructural y laminados
CE	Cemento	Índice de precios al productor de cemento, grava y piedra triturada
EQ	Equipos y maquinaria	Índice de precios al productor de maquinaria y equipos para la industria
COMB	Combustibles	Índice de precios al productor de combustibles y lubricantes
ELEC	Componentes eléctricos	Índice de precios al productor de equipos y componentes eléctricos
TEC	Tecnología / electrónica	Índice de precios al productor de equipos electrónicos, instrumentos y computadoras
MAT	Materiales compuestos / polímeros	Índice de precios al productor de plásticos, cauchos y materiales compuestos
ENE	Energía eléctrica	Índice de precios de energía eléctrica industrial
TRA	Transporte y flete	Índice de precios de servicios de transporte de carga



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1.2. Fórmula general de referencia

Fórmula general aplicable (fijo $a = 0,20$):

$$F = 0,20 + 0,22 \cdot (MO_t/MO_0) + 0,27 \cdot (AC_t/AC_0) + 0,13 \cdot (CE_t/CE_0) + 0,09 \cdot (EQ_t/EQ_0) + 0,09 \cdot (COMB_t/COMB_0)$$

1.3. Fórmula consolidada individualizada por oferta

En virtud de la envergadura y diversidad técnica de la Obra, la fórmula consolidada de cada oferta se calcula ponderando las fórmulas por especialidad (Sección 2) según la incidencia que los montos cotizados en USD de cada especialidad representen sobre el total cotizado en USD de la propuesta.

1.4. Declaración de incidencias USD por especialidad — Formulario N° 10

El Oferente deberá declarar en su Propuesta Económica la siguiente apertura de incidencias, a incluir en el Formulario N° 10 (Declaración Jurada de Adhesión):

Cód.	Especialidad	Monto cotizado en USD (sin IVA)	% sobre total USD
F-A	Estaciones	USD _____	_____ %
F-B	Vías	USD _____	_____ %
F-C	Señalamiento y Telecomunicaciones	USD _____	_____ %
F-E	Tuneladora TBM	USD _____	_____ %
	TOTAL	USD _____	100,00 %

Nota: Los ítems del Formulario N° 6 que correspondan a más de una especialidad deberán ser prorrateados entre ellas según la composición técnica del ítem, indicando la metodología de distribución en los Análisis de Precios (Formulario N° 7).

2. FÓRMULAS POLINÓMICAS POR ESPECIALIDAD

F-A — ESTACIONES

$$F = 0,20 + 0,19 \cdot (MO_t/MO_0) + 0,18 \cdot (AC_t/AC_0) + 0,16 \cdot (CE_t/CE_0) + 0,07 \cdot (COMB_t/COMB_0) + 0,11 \cdot (ELEC_t/ELEC_0) + 0,09 \cdot (EQ_t/EQ_0)$$

$$\Sigma = 0,20 + 0,19 + 0,18 + 0,16 + 0,07 + 0,11 + 0,09 = 1,00 \checkmark$$

F-B — VÍAS

$$F = 0,20 + 0,13 \cdot (MO_t/MO_0) + 0,33 \cdot (AC_t/AC_0) + 0,09 \cdot (COMB_t/COMB_0) + 0,13 \cdot (EQ_t/EQ_0) + 0,05 \cdot (TR_t/TR_0) + 0,07 \cdot (MAT_t/MAT_0)$$

$$\Sigma = 0,20 + 0,13 + 0,33 + 0,09 + 0,13 + 0,05 + 0,07 = 1,00 \checkmark$$



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

F-C — SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES

$$F = 0,20 + 0,11 \cdot (MOt/MO_0) + 0,09 \cdot (ACt/AC_0) + 0,29 \cdot (ELECt/ELEC_0) + 0,18 \cdot (TECt/TEC_0) + 0,07 \cdot (COMBt/COMB_0) + 0,06 \cdot (TRt/TR_0)$$

$$\Sigma = 0,20 + 0,11 + 0,09 + 0,29 + 0,18 + 0,07 + 0,06 = 1,00 \checkmark$$

F-E — TUNELADORA TBM

$$F = 0,20 + 0,13 \cdot (MOt/MO_0) + 0,31 \cdot (MATt/MAT_0) + 0,22 \cdot (EQt/EQ_0) + 0,09 \cdot (ENEt/ENE_0) + 0,05 \cdot (TRAt/TRA_0)$$

$$\Sigma = 0,20 + 0,13 + 0,31 + 0,22 + 0,09 + 0,05 = 1,00 \checkmark$$

3. ÍNDICES DE REFERENCIA INTERNACIONALES

Fuente oficial: Link Producer Price Index (PPI)

Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics):

<https://www.bls.gov/regions/southeast/data/xg-tables/ro4xgppihi.htm> (*)

Los índices aplicables a cada variable son los siguientes:

- 1. Mano de Obra:** Employment Cost Index (ECI) for Total Compensation, Construction. CIU201230000000001
- 2. Acero:** Producer Price Index (PPI) for Steel Mill Products. PPI - WPU1017
- 3. Cemento:** Producer Price Index (PPI) for Concrete Products / Cement. PPI - WPU1333
- 4. Energía:** Producer Price Index (PPI) for Commercial Electric Power / Diesel Fuel. PPI - WPU0543
- 5. Equipamiento:** Producer Price Index: Mining machinery and equipment PPI - WPU115
- 6. Combustible:** - Producer Price Index Petroleum Products, Refined (WPU057)
- 7. Material eléctrico (ELEC):** Producer Price Index — Electrical Equipment PPI (U.S. Bureau of Labor Statistics)
- 8. Tecnología / electrónica (TEC):** Electronics / Semiconductor Index — Electronics PPI (U.S. Bureau of Labor Statistics)
- 9. Transporte / logística (TR — TRA):** Freight Index — Producer Price Index for Truck Transportation of Freight (U.S. Bureau of Labor Statistics)
- 10. Materiales / MAT — Para vías (F-B):** Índice materiales ferroviarios — Steel Rebar / Stainless Steel Index (U.S. Bureau of Labor Statistics). Para tuneladora (F-E): índice combinado de acero, cemento y prefabricados — Cement & Concrete PPI — WPU1333 (U.S. Bureau of Labor Statistics)

(*) Los índices identificados en la tabla precedente tienen carácter de referencia metodológica y establecen el tipo de serie estadística representativa de cada variable. Los valores numéricos específicos a aplicar en cada liquidación serán los efectivamente publicados por el BLS para los meses base y de cierre del período correspondiente, conforme la fuente y código indicados. Los índices utilizados en cada cálculo serán verificados por la Inspección de Obra y ratificados expresamente en el acto administrativo que resuelva la actualización del período, el cual constituirá el instrumento definitivo que determina los valores aplicables.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Discontinuación de índices: En caso de que el BLS discontinúe alguno de los índices identificados, las partes acordarán dentro de los TREINTA (30) días corridos de notificada la discontinuación el índice sustituto más representativo. Ante falta de acuerdo en ese plazo, el Comitente determinará el sustituto mediante resolución fundada.

Retraso en publicación: Cuando al momento de la presentación de la solicitud el índice BLS correspondiente al mes de cierre del período anual no hubiera sido publicado, se utilizará el último índice disponible publicado, con carácter provisorio. Una vez publicado el índice definitivo, el Contratista presentará la reliquidación correspondiente dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la publicación, incorporándose el ajuste en el certificado inmediato siguiente, sin intereses.

4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

- (a) **Solicitud del Contratista.** Plazo: SESENTA (60) días hábiles posteriores al vencimiento anual. El Contratista presenta ante la Inspección de Obra la documentación prevista en el artículo 17.2 del presente Pliego. La documentación deberá identificar la fórmula consolidada aplicable, el valor de cada índice con su código BLS y fuente oficial y el factor F calculado con memoria de cálculo. La falta de presentación en término habilita a la Administración a actuar de oficio conforme el artículo 17.2.
- (b) **Revisión por la Inspección de Obra.** La IO verificará la metodología aplicada, controlará los índices contra las fuentes BLS oficiales, y emitirá informe técnico con recomendación fundada dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de recibida la documentación completa. La IO dará inmediata intervención a la DGTAL y a la DGRP para su revisión.
- (c) **Resolución.** El Comitente dictará el acto administrativo de aprobación, modificación o rechazo dentro de los TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados desde la recepción del informe de la IO.
- (d) **Liquidación.** La aprobación habilita la liquidación en el certificado de obra inmediato siguiente. El monto de la actualización en USD se calcula conforme: $\text{Monto actualizado (USD)} = \text{Monto bruto certificable (USD)} \times F$. Coeficiente de actualización (USD). Dicho monto en USD se convierte a PESOS ARGENTINOS al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil anterior a la emisión del certificado, conforme publicación en www.bna.com.ar.
- (e) **Cuando $F < 1$.** Si el factor F resultante es inferior a la unidad, el monto de ajuste será negativo (reducción de precios). Dicho importe a favor del Comitente se descontará del certificado inmediato siguiente a la aprobación del acto administrativo. Si el monto del certificado fuera insuficiente, el saldo se trasladará a los subsiguientes hasta cancelación total.
- (f) **Índices no publicados al momento de la solicitud.** Se utilizará el último índice disponible publicado con carácter provisorio, conforme lo previsto en la Sección 3 del presente Anexo.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas

Pliego

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Licitación Nacional e Internacional de Etapa Múltiple Nro. 10241-0094-LPU25 - Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Rev. 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 161 pagina/s.